

CONSÓRCIO PEZCO- PSPHUB-MASTERPRO-
APPARECIDO&CARVALHO PINTO ADVOGADOS

P7: CADERNO JURÍDICO-
INSTITUCIONAL



licenciado em CC BY-NC-ND

ESTUDOS PARA ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA (PPP), NA MODALIDADE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, DOS SERVIÇOS DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

2ª VERSÃO: SÃO PAULO, 11 DE SETEMBRO DE 2026



CONCORRÊNCIA Nº [*]/2026

CONCESSÃO ADMINISTRATIVA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE COLETA, MANEJO, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, PRECEDIDOS DE OBRA PÚBLICA, NO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO – RO

CADERNO JURÍDICO-INSTITUCIONAL

SUMÁRIO EXECUTIVO.....	8
CAPÍTULO I – INTRODUÇÃO.....	11
I.1 – Objeto, finalidade e metodologia	11
I.2 – Contexto institucional e antecedente do certame anulado	11
I.3 – Fundamento institucional da nova estruturação: o MIP nº 005/2025.....	12
I.4 – Articulação com os demais Produtos do projeto	12
I.5 – Estrutura do Caderno	13
CAPÍTULO II – MARCO JURÍDICO-REGULATÓRIO APLICÁVEL.....	13
II.1 – Marco constitucional.....	14
II.2 – Marco federal aplicável	14
II.3 – Marco municipal: visão integrada.....	16
II.4 – A Lei Complementar Municipal nº 592/2015 e o Programa PPP de Porto Velho	16
II.5 – A Lei Complementar Municipal nº 1.013/2025 e a Agência Reguladora	17
II.6 – A Lei Complementar Municipal nº 908/2022 e a Política Municipal de Saneamento Básico	18
II.7 – A Lei Complementar Municipal nº 972/2023 e o Plano Municipal de Saneamento Básico	19
II.8 – Delimitação do objeto: manejo de RSU e exclusão da limpeza urbana.....	20
II.9 – A Lei Complementar Municipal nº 136/2001 e os Resíduos de Serviços de Saúde	20
II.10 – O Decreto Municipal nº 15.603/2018 e o Cadastro de Grandes Geradores	21
II.11 – Demais leis municipais incidentes.....	21
II.12 – Conformidade do desenho com o conjunto da legislação municipal	22
II.13 – Controle externo: o papel do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia	22
II.14 – Aspectos tributários e a Reforma Tributária (EC nº 132/2023 e LC nº 214/2025)	22
II.15 – Síntese do marco jurídico aplicável.....	23
CAPÍTULO III – MODELAGEM JURÍDICO-CONTRATUAL.....	24
III.1 – Análise comparativa das alternativas de contratação	24
III.1.1 – Contratação tradicional regida pela Lei Federal nº 14.133/2021.....	24
III.1.2 – Concessão comum (Lei Federal nº 8.987/1995).....	25
III.1.3 – Concessão patrocinada (Lei Federal nº 11.079/2004)	25
III.1.4 – Concessão administrativa (Lei Federal nº 11.079/2004)	25
III.2 – O objeto da Concessão	26

III.2.1 – Serviços de manejo de resíduos sólidos.....	27
III.2.2 – Investimentos em infraestrutura	27
III.2.3 – Plano de Contingência Operacional Sazonal e a especificidade do Baixo Madeira	27
III.2.4 – Limpeza pública: exclusão expressa	28
III.3 – Prazo da Concessão e Ordem de Início	28
III.4 – Modalidade licitatória e critério de julgamento	29
III.4.1 – Concorrência pública na forma da Lei nº 14.133/2021	29
III.4.2 – Critério de julgamento: menor valor da contraprestação pública.....	29
III.4.3 – Supressão da Proposta Técnica pontuada	30
III.4.4 – Fases da Lei nº 14.133/2021	30
III.4.5 – Critérios de desempate.....	31
III.4.6 – Qualificação técnica e somatório de atestados	31
III.5 – Valor estimado do contrato e dotação orçamentária.....	31
III.6 – Regime de remuneração.....	32
III.6.1 – Estrutura geral da Contraprestação Mensal Efetiva	32
III.6.2 – Sistema de Mensuração de Disponibilidade e Desempenho (IQD)	32
III.6.3 – Inadimplemento do Poder Concedente: mecanismos de proteção ao fluxo de pagamentos da Concessionária	33
III.6.4 – Reajuste anual da Contraprestação	33
III.6.5 – Revisões ordinárias	33
III.7 – Receitas Acessórias	34
III.8 – Bens da Concessão	34
III.9 – Síntese da modelagem jurídico-contratual	35
CAPÍTULO IV – MATRIZ DE RISCOS	35
IV.1 – Função jurídica e fundamento normativo da Matriz de Riscos	35
IV.2 – Princípio de alocação e metodologia de classificação	36
IV.3 – Categorias, mapa de calor e distribuição dos riscos.....	36
IV.4 – Riscos alocados ao Poder Concedente	36
IV.5 – Riscos alocados à Concessionária	38
IV.6 – Riscos compartilhados e regime de força maior e caso fortuito.....	38
CAPÍTULO V – SISTEMA DE GARANTIAS.....	39

V.1 – Lógica institucional do sistema de garantias	39
V.2 – Fundamento legal do regime de garantia pública	40
V.3 – Garantia de Pagamento: Conta Vinculada e Conta Garantia (Cláusula 23ª)	40
V.4 – Conta Garantia: titularidade, saldo mínimo e excussão	40
V.5 – Inadimplemento do Poder Público e valores devidos	41
V.6 – Step-in rights dos Financiadores	41
V.7 – Garantia de Execução do Contrato	42
V.8 – Regime de financiamento da Concessionária	43
V.9 – Garantia de Proposta (fase licitatória)	44
V.10 – Limite fiscal e responsabilidade fiscal	44
V.11 – Taxa de fiscalização	44
CAPÍTULO VI – PLANO DE SEGUROS	44
VI.1 – Função institucional do Plano de Seguros	44
VI.2 – Modalidades obrigatórias de seguro previstas no Contrato	45
VI.2.1 – Seguro de Risco de Engenharia	45
VI.2.2 – Seguro de Responsabilidade Civil	45
VI.2.3 – Seguro de Operação	46
VI.3 – Requisitos institucionais das seguradoras	46
VI.4 – Operacionalização do Plano de Seguros	47
VI.5 – Articulação com a Matriz de Riscos: critério de segurabilidade	48
VI.6 – Impactos do Plano de Seguros sobre o reequilíbrio econômico-financeiro	48
CAPÍTULO VII – RESPONSABILIDADES DAS PARTES, DESEMPENHO E PENALIDADES	48
VII.1 – Estrutura geral e função institucional do Capítulo	48
VII.2 – Responsabilidades do Poder Concedente	49
VII.3 – Responsabilidades da Concessionária	49
VII.4 – Regime de fiscalização: ARDPV e Poder Concedente	51
VII.5 – Indicador de Qualidade e Desempenho (IQD)	51
VII.6 – Operacionalização do IQD: incidência, apuração e desconto	51
VII.7 – Regime de discordância e mecanismos de proteção	52
VII.8 – Hipóteses de não-incidência do IQD	52
VII.9 – Revisão do IQD: Cláusula 17	52
VII.10 – Sistema de Penalidades: catálogo, modalidades e fundamento legal	53

VII.11 – Calibragem das penalidades: agravantes e atenuantes	53
VII.12 – Princípio da continuidade delitiva e reincidência	54
VII.13 – Execução das penalidades	55
VII.14 – Procedimento administrativo sancionador	55
VII.15 – Institutos extraordinários: intervenção, encampação e caducidade	55
CAPÍTULO VIII – SOLUÇÃO DE CONTROVÉRSIAS.....	56
VIII.1 – Estrutura geral e âmbito do regime escalonado.....	56
VIII.2 – Fundamento legal dos meios consensuais e da arbitragem em PPP	57
VIII.3 – O Comitê de Interface do Contrato (CIC)	57
VIII.4 – Primeiro nível: escalonamento interno e negociação direta (Cláusula 37ª)	57
VIII.5 – Segundo nível: conciliação e mediação (Cláusula 38ª)	58
VIII.6 – Terceiro nível: a Mesa de Resolução de Conflitos como Dispute Board (Cláusula 39ª).....	58
VIII.7 – Mesa de Resolução de Conflitos: matérias submetidas e excluídas	58
VIII.8 – Mesa de Resolução de Conflitos: procedimento, instrução e perícia.....	59
VIII.9 – Mesa de Resolução de Conflitos: composição e nomeação	59
VIII.10 – Mesa de Resolução de Conflitos: decisão, efeitos e custos.....	59
VIII.11 – Quarto nível: a arbitragem como instância definitiva (Cláusula 40ª)	60
VIII.12 – Arbitragem: matérias arbitráveis e não-arbitráveis.....	60
VIII.13 – Arbitragem: tribunal, procedimento, medidas de urgência, sentença e custos.....	60
VIII.14 – Continuidade do serviço e foro residual.....	61
VIII.15 – Articulação com o Verificador Independente e com o controle externo	61
VIII.16 – Síntese do regime	61
CAPÍTULO IX – ESTRUTURA JURÍDICA DA CONCESSIONÁRIA E SOCIEDADE DE PROPÓSITO ESPECÍFICO.....	61
IX.1 – Função jurídica da SPE	61
IX.2 – Capital social e integralização	62
IX.3 – Estrutura acionária e transferência de controle	62
IX.4 – Assunção de controle pelos Financiadores (“step-in rights”)	63
IX.5 – Governança da SPE: prestação de informações e demonstrações financeiras.....	64
IX.6 – Subcontratação com terceiros: limites e regime	64
IX.7 – Manutenção das condições de habilitação ao longo da Concessão	65
CAPÍTULO X – RESSARCIMENTO DOS ESTUDOS E PONTOS A VALIDAR	65

X.1 – Ressarcimento dos estudos do PMI.....	65
X.2 – Pontos a validar antes da abertura da licitação.....	66
X.2.1 – Datas das Audiências e Consultas Públicas	66
X.2.2 – Dotação orçamentária.....	66
CAPÍTULO XI – RESUMO ARTICULADO DO EDITAL E DO CONTRATO	66
XI.1 – Função do Capítulo	66
XI.2 – Edital de Concorrência Pública: estrutura e elementos centrais.....	66
XI.2.1 – Bloco institucional.....	66
XI.2.2 – Bloco procedimental: modalidade, fases e critérios.....	67
XI.2.3 – Habilitação: requisitos	67
XI.3 – Minuta de Contrato: estrutura e elementos centrais.....	68
XI.3.1 – Capítulo I: disposições preliminares e objeto (Cláusulas 1ª a 4ª)	68
XI.3.2 – Capítulo II: estrutura operacional (Cláusulas 5ª a 9ª)	68
XI.3.3 – Capítulo III: obrigações e governança (Cláusulas 10ª a 14ª)	68
XI.3.4 – Capítulo IV: remuneração e reequilíbrio (Cláusulas 15ª a 20ª)	69
XI.3.5 – Capítulo V: seguros e garantias (Cláusulas 21ª a 23ª).....	69
XI.3.6 – Capítulo VI: transferência de controle e “step-in rights” (Cláusulas 24ª e 25ª).....	69
XI.3.7 – Capítulos VII e VIII: sanções, intervenção e extinção (Cláusulas 26ª a 35ª).....	70
XI.3.8 – Capítulos IX e X: solução de controvérsias e disposições finais (Cláusulas 36ª a 43ª)	70
XI.4 – Anexos do Edital e do Contrato.....	70
CAPÍTULO XII – CONCLUSÕES.....	71
XII.1 – Síntese da análise desenvolvida	71
XII.2 – Compatibilidade institucional do desenho	71
XII.3 – Diferenciais em relação ao certame anterior.....	71
XII.4 – Pontos prévios ao Edital.....	72
XII.5 – Considerações finais	72
LISTA DE SIGLAS	73
REFERÊNCIAS	74

SUMÁRIO EXECUTIVO

O presente Caderno Jurídico apresenta o conjunto consolidado de fundamentos, justificativas e análises que orientam a estruturação contratual e licitatória da nova Parceria Público-Privada para os serviços públicos manejo de Resíduos Sólidos Urbanos do Município de Porto Velho/RO.

O documento atende ao escopo do Produto 7 do projeto e articula o conteúdo do Edital de Concorrência Pública, da Minuta de Contrato de Concessão Administrativa e do Anexo de Matriz de Riscos, à luz da legislação federal, estadual e municipal aplicável.

A modelagem proposta adota a modalidade de Concessão Administrativa, regida pela Lei Federal nº 11.079/2004, com prazo contratual de 30 (trinta) anos, prorrogáveis por até 5 (cinco) anos, e com remuneração integral da Concessionária por Contraprestação Pública paga pelo Poder Concedente.

O valor estimado do contrato corresponde ao somatório das Contraprestações Mensais Máximas ao longo de todo o prazo da Concessão, em valores nominais, na data-base do orçamento estimado, no montante de R\$ 2.311,9 milhões (dois bilhões, trezentos e onze milhões e novecentos mil reais), conforme apurado no Produto 6 – Plano de Negócios e Modelagem Econômico-Financeira.

A contraprestação anual em regime pleno de operação foi estimada em R\$ 78.068.375,62, equivalente a 3,18% da Receita Corrente Líquida do Município, dentro do limite legal de 5% estabelecido pelo art. 28 da Lei Federal nº 11.079/2004. A análise de “Value for Money” demonstrou superioridade econômica do modelo de PPP frente à licitação tradicional, com economia significativa em favor do erário municipal (P6).

A modelagem incorpora as decisões institucionais decorrentes dos Acórdãos APL-TC 00068/24 e APL-TC 00105/24 do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, que julgaram irregular o certame anterior (Concorrência Pública nº 003/2021) e do Contrato Administrativo nº 019/PGM/2024 dele decorrente.

Em decorrência, foram adotadas como diretrizes estruturantes: o critério de julgamento por menor valor da contraprestação pública, a ordem cronológica de fases de habilitação e proposta econômica ajustados à Lei nº 14.133/2021, e a supressão da Proposta Técnica pontuada prevista no certame anterior, substituída por habilitação técnica em regime objetivo de “atende/não atende”.

A nova estruturação encontra fundamento no Termo de Autorização de Manifestação de Interesse Privado nº 005/2025, expedido pelo Conselho Gestor do Programa de Parceria Público-Privada do Município de Porto Velho – CGP/PVH, publicado na Edição nº 4074 do Diário Oficial dos Municípios do Estado de Rondônia, em 25 de setembro de 2025.

O Termo autorizou o Consórcio Pezco-Apparecido&CarvalhoPinto-Psphub-Masterpro a elaborar os estudos técnicos, econômico-financeiros, socioambientais e jurídicos que subsidiam a presente modelagem.

A arquitetura de garantias foi calibrada para o perfil fiscal do Município, classificado como CAPAG C pelo Tesouro Nacional. O sistema de garantias é instituído na Cláusula 23ª da Minuta de Contrato e composto por Conta Vinculada e Conta Garantia.

A Conta Vinculada canaliza os pagamentos das contraprestações devidas à futura Concessionária. A Conta Garantia, de titularidade do Município, mantida pelo Agente de Pagamentos em favor da Concessionária, mantém saldo mínimo equivalente a 2 (duas) Contraprestações Mensais Efetivas, com excussão de receitas em até 48 horas mediante ateste do Verificador Independente, na forma do Contrato de Conta Garantia (Anexo VI), e preenchimento automático a partir do numerário disponível do na conta do Fundo de Participação dos Municípios — FPM, de titularidade da Administração Municipal.

A regulação técnica e a fiscalização do contrato competem à Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados e de Desenvolvimento do Município de Porto Velho – ARDPV, criada pela Lei Complementar Municipal nº 1.013, de 19 de maio de 2025.

A Minuta de Contrato incorpora, em sua Cláusula 4.7, regra expressa de transição institucional: as competências de regulação, fiscalização, aprovação e homologação atribuídas à Entidade Reguladora serão exercidas pela ARDPV a partir de sua efetiva instalação e operação e, enquanto esta não estiver instalada ou não dispuser de estrutura técnica para determinada competência, pelo Conselho Gestor do Programa de Parcerias Público-Privadas de Porto Velho (CGP/PVH). A assunção das competências pela ARDPV formaliza-se por ato publicado na imprensa oficial e comunicado à Concessionária, não constituindo alteração contratual nem ensejando recomposição do equilíbrio econômico-financeiro. A regra evita que a eventual ausência de estruturação da Agência — criada em 2025 — produza vácuo de competência nos primeiros meses de execução contratual, período em que se concentram as aprovações de projeto, licenciamento e certificação de investimentos.

O Anexo de Matriz de Riscos consolida os riscos do projeto, distribuídos em quatro categorias temáticas — Técnico-Operacional (TO), Socioambiental (SA), Econômico-Financeira (EF) e Regulatório-Jurídica (RJ) —, contemplando, entre os riscos regulatório-jurídicos, os eventos de força maior e de cessão de áreas públicas, com alocação fundada no princípio de que cada risco deve ser atribuído à parte com maior aptidão para geri-lo ao menor custo.

Segue-se a lógica de distribuição objetiva de riscos, segundo a capacidade de cada parte de atuar sobre a probabilidade e as consequências do evento, conforme a técnica recomendada pelo Guia Prático de Estruturação de Projetos de Concessão de Manejo Sustentável de Resíduos Sólidos Urbanos (BID/Casa Civil, 2023), que aponta como instrumento de eficiência econômica, de mitigação da seleção adversa e de segurança jurídica do projeto, com reflexo positivo no acesso a financiamento.

Conclui-se, ao final do estudo, pela viabilidade jurídico-regulatória da modelagem proposta, demonstrando-se a sua aderência à Constituição Federal, à legislação federal aplicável às parcerias público-privadas, à Política Nacional de Resíduos Sólidos, à Lei do Saneamento Básico, à Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos, e ao arcabouço municipal próprio do Município de Porto Velho.

CAPÍTULO I – INTRODUÇÃO

I.1 – Objeto, finalidade e metodologia

O presente Caderno Jurídico integra o conjunto de estudos desenvolvidos no âmbito da estruturação da nova Parceria Público-Privada voltada aos serviços públicos de manejo de Resíduos Sólidos Urbanos do Município de Porto Velho, e constitui o Produto 7 do projeto contratado junto ao Consórcio Pezco-Apparecido&CarvalhoPintoAdvogados-Psphub-Masterpro.

Sua finalidade é proceder à análise jurídico-regulatória aprofundada e sistemática do desenho institucional adotado, examinando o enquadramento constitucional e legal da concessão, a adequação da modalidade contratual eleita, a coerência da arquitetura de remuneração, garantias, riscos e desempenho, bem como a compatibilidade do modelo com o regime jurídico vigente no plano federal, estadual e municipal.

A elaboração do Caderno observa rigorosamente o direito positivo aplicável integrando de forma sistemática as normas e os instrumentos que compõem a modelagem do projeto, em especial o Edital, a Minuta de Contrato de Concessão Administrativa e o Anexo de Matriz de Riscos.

O Caderno desempenha papel estruturante no âmbito do conjunto dos Produtos do projeto, na medida em que consolida e articula juridicamente os elementos constantes dos demais produtos técnicos.

I.2 – Contexto institucional e antecedente do certame anulado

A análise jurídico-regulatória parte de elemento institucional que não pode ser ignorado: a nova Parceria Público-Privada é estruturada após a anulação integral do certame anterior promovido pelo Município de Porto Velho.

A Concorrência Pública nº 003/2021 e o Contrato Administrativo nº 019/PGM/2024 dela decorrente foram julgados irregulares pelo Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, nos autos do Processo nº 00421/2022, por meio dos Acórdãos APL-TC 00068/24 e APL-TC 00105/24.

Em observância às determinações do Tribunal e no exercício da autotutela administrativa consagrada pela Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal, o Município promoveu a anulação integral do certame e do contrato dele decorrente pela Decisão nº 001/2025/GAB-PREF/PMPV.

A consequência institucional foi a necessidade de reabertura completa do processo de estruturação, com a oportunidade — e a obrigação — de incorporar à nova modelagem as diretrizes apontadas pelo Tribunal de Contas e os elementos técnicos, econômicos, socioambientais e jurídicos atualizados.

Por se tratar de serviço público essencial, de natureza contínua, a anulação não autorizou a interrupção da prestação. O Acórdão APL-TC 00105/24 e a Decisão nº 001/2025/GAB-PREF/PMPV determinaram a manutenção dos serviços e admitiram a realização de contratação emergencial pelo prazo de até 180 (cento e oitenta) dias, período no qual deveria ser concluído o novo procedimento licitatório da Parceria Público-Privada, sob pena das sanções fixadas pelo Tribunal.

No plano contratual, a transição operacional entre o operador cessante e a futura Concessionária é objeto de tratamento específico na Matriz de Riscos (risco de descontinuidade operacional na transição), com previsão de cláusula mandatória de sobreposição de 30 (trinta) dias entre o operador cessante e a Concessionária e de

inventário completo de ativos antes do início da operação, de modo a assegurar a continuidade dos serviços no momento da virada.

Esse antecedente moldou diretamente quatro decisões centrais da nova modelagem, todas explicitadas no Edital e na Minuta de Contrato. A primeira foi a adoção do critério de julgamento por menor valor da contraprestação pública, fundado no art. 12, inciso II, alínea "a", da Lei Federal nº 11.079/2004, em substituição ao critério combinado de menor valor com melhor técnica antes adotado.

A segunda foi a utilização da ordem de fases prevista no art. 17, caput, incisos IV e V, da Lei Federal nº 14.133/2021, com julgamento da Proposta Econômica antes da abertura dos Documentos de Habilitação.

A terceira foi a supressão da Proposta Técnica pontuada, com a transferência da aferição da adequação técnica para a fase de habilitação, em regime objetivo de "atende/não atende".

A quarta foi a atualização do referencial legal, com a substituição da Lei Federal nº 8.666/1993 pela Lei Federal nº 14.133/2021.

I.3 – Fundamento institucional da nova estruturação: o MIP nº 005/2025

A nova estruturação encontra fundamento institucional específico no Termo de Autorização de Manifestação de Interesse Privado nº 005/2025, expedido pelo Conselho Gestor do Programa de Parceria Público-Privada do Município de Porto Velho – CGP/PVH, e publicado na Edição nº 4074 do Diário Oficial dos Municípios do Estado de Rondônia, em 25 de setembro de 2025.

O Termo autoriza o Consórcio Pezco-Apparecido&CarvalhoPintoAdvogados-Psphub-Masterpro, sob a liderança da Pezco Consultoria, Editora e Desenvolvimento Ltda., a apresentar os estudos técnicos, econômico-financeiros, socioambientais e jurídicos voltados à estruturação da nova Parceria Público-Privada.

A figura do CGP/PVH e a moldura procedimental da Manifestação de Interesse Privado são disciplinadas pela Lei Complementar Municipal nº 592, de 23 de dezembro de 2015, com as alterações promovidas pela Lei Complementar Municipal nº 918, de 10 de outubro de 2022, que institui o Programa de Parceria Público-Privada do Município de Porto Velho.

A LC 918/2022 alterou a redação original do art. 28 da LC 592/2015 para admitir, expressamente, a apresentação direta de projetos, estudos, levantamentos ou investigações pela iniciativa privada, por intermédio de Manifestação de Interesse Privado. Foi essa moldura legal que permitiu, em 2025, a autorização ao Consórcio para a estruturação dos estudos que ora subsidiam a modelagem.

A LC 592/2015, em seu art. 28, §2º, estabelece que o valor máximo para ressarcimento dos estudos não pode ultrapassar dois e meio por cento do valor total estimado dos investimentos necessários à implementação da parceria. Esse parâmetro foi rigorosamente observado pelo Edital, item 21.1.1, que fixa o teto de R\$ 3.142.250,00 (três milhões, cento e quarenta e dois mil e duzentos e cinquenta reais) para o ressarcimento, condicionando o pagamento à assinatura do Contrato.

I.4 – Articulação com os demais Produtos do projeto

O conteúdo do Caderno Jurídico articula-se sistematicamente com os demais Produtos do projeto. O Produto 1 (Diagnóstico e Estudos Preliminares) fornece a base fática sobre a geração e composição dos resíduos, a situação

operacional atual da prestação dos serviços, a caracterização territorial do Município e o quadro socioeconômico relevante.

O Produto 2 (Modelagem do Projeto) detalha o desenho técnico-operacional da concessão, incluindo a configuração da Central de Tratamento de Resíduos, das Estações de Transbordo, dos Ecopontos, e a logística específica dos distritos do Alto, do Médio e do Baixo Madeira.

O Produto 3 (Avaliação Comercial e Estudo de Demanda) consolida as projeções de demanda e a avaliação de mercado.

O Produto 4 (Estudo Socioambiental) examina os passivos ambientais herdados (em especial o Lixão da Vila Princesa e o Aterro do Jirau), os Programas Ambientais e as Cláusulas Sociais, com destaque para a inclusão socioprodutiva dos catadores de materiais recicláveis.

O Produto 6 (Plano de Negócios e Modelagem Econômico-Financeira) consolida o Value for Money, a estrutura de capital, a Contraprestação Pública e a arquitetura de garantias.

O Produto 7 — este Caderno Jurídico — opera como o instrumento de fechamento jurídico-contratual desse conjunto, analisando o Edital, a Minuta de Contrato e o Anexo de Matriz de Riscos à luz do direito aplicável e demonstrando a consistência interna do desenho institucional.

I.5 – Estrutura do Caderno

O Caderno está organizado em doze capítulos. O Capítulo II analisa o marco jurídico-regulatório aplicável, distribuído nos planos constitucional, federal, estadual e municipal. O Capítulo III examina a modelagem jurídico-contratual adotada, incluindo a justificação da concessão administrativa por análise comparativa, o objeto e o escopo da concessão, o prazo, o critério de julgamento e o regime de remuneração e reequilíbrio. O Capítulo IV é dedicado à Matriz de Riscos.

O Capítulo V trata do Sistema de Garantias, com ênfase na arquitetura em dois níveis adotada em razão do perfil fiscal do Município. O Capítulo VI examina o Plano de Seguros. O Capítulo VII consolida as responsabilidades das partes, o regime de desempenho e o sistema de penalidades. O Capítulo VIII trata da solução de controvérsias. O Capítulo IX analisa a estrutura jurídica da Concessionária e a Sociedade de Propósito Específico.

O Capítulo X é dedicado ao ressarcimento dos estudos do PMI. O Capítulo XI apresenta resumo articulado do Edital e do Contrato. O Capítulo XII consolida as conclusões.

CAPÍTULO II – MARCO JURÍDICO-REGULATÓRIO APLICÁVEL

A análise jurídica da nova Concessão Administrativa para manejo de Resíduos Sólidos Urbanos parte do reconhecimento de que o objeto da contratação se encontra na confluência de três grandes domínios normativos: o regime constitucional dos serviços públicos e do federalismo, o arcabouço federal de saneamento básico e resíduos sólidos urbanos, parcerias público-privadas e licitações, e o arcabouço municipal próprio que disciplina a Política de Saneamento, o Programa PPP de Porto Velho e a regulação setorial. Examina-se cada um desses domínios nas seções seguintes, articulando as normas com o desenho concreto adotado pelo Edital e pela Minuta de Contrato.

II.1 – Marco constitucional

O fundamento constitucional da Concessão Administrativa ora estruturada repousa em três pilares principais. O primeiro é o art. 175 da Constituição Federal, segundo o qual incumbe ao Poder Público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre por meio de licitação, a prestação de serviços públicos. A norma admite expressamente que a prestação se dê de forma indireta, por delegação contratual, observada a moldura licitatória.

O segundo é o art. 30, inciso V, da Constituição Federal, que atribui aos Municípios a competência para organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse local, neles incluído o de limpeza urbana e o de manejo de resíduos sólidos.

Essa competência municipal é confirmada e detalhada pelo inciso I do art. 3º da Lei Federal nº 11.445/2007, que define o saneamento básico como conjunto de serviços compreendendo abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem urbana e limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos. O Município é, portanto, titular do serviço, e a Concessionária, por força do contrato, exercerá o objeto como executora material, sob fiscalização e regulação do Poder Concedente.

O terceiro pilar é o art. 37 da Constituição, com destaque para o inciso XXI, que estabelece a obrigatoriedade de licitação para contratações da Administração Pública e impõe a observância dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Esses princípios orientam transversalmente o desenho do Edital e do Contrato, fundamentando a estruturação isonômica do certame, a publicidade ampla por meio do Portal Nacional de Contratações Públicas, e a vinculação de toda a relação contratual ao interesse público.

Concorre, ainda, o art. 145, inciso II, da Constituição, em matéria tributária, na medida em que admite o custeio dos serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos por taxa, modalidade que dialoga com o modelo de financiamento da Concessão no plano municipal, sem com ele se confundir, conforme se demonstrará adiante.

II.2 – Marco federal aplicável

O conjunto normativo federal aplicável à modelagem compreende, em primeiro lugar, a Lei Federal nº 11.079, de 30 de dezembro de 2004, que institui normas gerais para licitação e contratação de Parceria Público-Privada no âmbito da Administração Pública.

A Lei das PPPs disciplina as duas modalidades admitidas no ordenamento jurídico — a concessão patrocinada e a concessão administrativa — e estabelece, no seu art. 2º, §2º, que a concessão administrativa é o contrato de prestação de serviços de que a Administração Pública seja a usuária direta ou indireta, ainda que envolva execução de obra ou fornecimento e instalação de bens. Essa figura é precisamente a adotada pela nova modelagem, conforme se detalhará no Capítulo III.

A Lei das PPPs estabelece, ainda, vedações e parâmetros que orientam diretamente o desenho do contrato. O art. 2º, §4º, veda a celebração de contrato de PPP cujo valor seja inferior a R\$ 10 milhões, cujo período de prestação seja inferior a cinco anos, ou que tenha por objeto único o fornecimento de mão de obra ou a instalação de equipamentos.

O art. 5º traz cláusulas obrigatórias do contrato, dentre as quais a repartição objetiva de riscos entre as partes, inclusive aqueles referentes a caso fortuito, força maior, fato do príncipe e álea econômica extraordinária. O art.

28 estabelece o limite máximo de 5% da receita corrente líquida do ente para o conjunto de despesas com PPPs, parâmetro de responsabilidade fiscal.

A Lei Federal nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, que disciplina o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos, aplica-se subsidiariamente à concessão administrativa, por força do art. 3º da Lei das PPPs.

Da Lei nº 8.987/1995 extrai-se, em particular, o art. 6º, §1º, que define como serviço adequado aquele que satisfaça as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas. Esse conceito é referência obrigatória para a definição dos padrões de prestação dos serviços e para a estruturação dos Indicadores de Desempenho e Metas, na forma do Anexo D do Edital – Indicadores de Desempenho e Metas.

A Lei Federal nº 12.305, de 2 de agosto de 2010, institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos e estabelece as diretrizes que orientam a gestão integrada e o gerenciamento dos resíduos. Da PNRS extraem-se elementos centrais incorporados ao objeto da Concessão: a ordem de prioridade na gestão (não geração, redução, reutilização, reciclagem, tratamento e disposição final ambientalmente adequada); a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos; a obrigatoriedade de inclusão socioprodutiva dos catadores de materiais recicláveis; o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos como instrumento; e a definição de resíduos perigosos e de resíduos de serviços de saúde, com tratamento diferenciado em função da periculosidade.

A Lei Federal nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007, com as alterações promovidas pela Lei Federal nº 14.026, de 15 de julho de 2020 (Marco do Saneamento), reorganiza as diretrizes nacionais para o saneamento básico, define os serviços que o compõem e estabelece os princípios fundamentais da titularidade municipal, da universalização do acesso, da prestação adequada, da regulação independente e do controle social.

A Lei nº 14.026/2020 introduziu marcos adicionais relevantes para o setor, com destaque para a exigência de prestação regionalizada, a obrigatoriedade de comprovação de capacidade econômico-financeira e a centralidade da regulação técnica, com a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico assumindo o papel de editora de normas de referência nacional.

A Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021 — a Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos — substituiu, em caráter geral, a Lei Federal nº 8.666/1993, e passa a reger os procedimentos licitatórios e os contratos administrativos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

A Lei nº 14.133/2021 introduziu inovações relevantes para o desenho da nova Concessão, dentre as quais a inversão de fases relativamente à lei anterior (art. 17, caput, incisos IV e V), a moldura objetiva para a matriz de alocação de riscos (art. 22), o regime de saneamento de falhas formais (art. 64), os critérios de desempate (art. 60), o regime de revogação e anulação (art. 71), e o reconhecimento do Portal Nacional de Contratações Públicas como sítio oficial de publicidade (art. 54).

Concorrem, ainda, no plano federal, dispositivos relevantes do Código Civil, da Lei Federal nº 9.307/1996 (Lei de Arbitragem), da Lei Federal nº 13.140/2015 (Lei da Mediação), da Lei Federal nº 13.655/2018 (que altera a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro), e da Lei Federal nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais), todas aplicáveis em função de aspectos específicos da relação contratual.

II.3 – Marco municipal: visão integrada

O arcabouço municipal de Porto Velho aplicável à modelagem é estruturado em três blocos articulados: o bloco institucional, que disciplina o Programa de Parceria Público-Privada do Município e cria a Agência Reguladora; o bloco da Política de Saneamento e do Plano Municipal de Saneamento Básico, que define a moldura setorial específica; e o bloco residual, que abrange a regulação dos grandes geradores, dos resíduos de serviços de saúde e a permissão constitucional concedida ao Município para a delegação dos serviços.

A análise demonstrará que o desenho do Edital e da Minuta de Contrato é coerente com esse arcabouço, observando os limites, condicionantes e diretrizes nele estabelecidos.

II.4 – A Lei Complementar Municipal nº 592/2015 e o Programa PPP de Porto Velho

A Lei Complementar Municipal nº 592, de 23 de dezembro de 2015, regulamentada pelo Decreto Municipal nº 14.191, de 5 de maio de 2016, e alterada pelas Leis Complementares Municipais nº 863, de 24 de agosto de 2021, e nº 918, de 10 de outubro de 2022, institui o Programa de Parceria Público-Privada do Município de Porto Velho — Programa PPP/PVH.

A Lei estabelece a moldura institucional, procedimental e financeira no plano municipal, e constitui, ao lado da Lei Federal nº 11.079/2004, o fundamento legal direto da modelagem ora examinada.

O art. 1º da LC 592/2015 dispõe que o Programa é regido pela própria Lei Complementar e, supletivamente, pelas normas gerais nacionais aplicáveis, mencionando expressamente as Leis Federais nº 11.079/2004, 8.987/1995, 8.666/1993 e o Código Civil. A referência à Lei nº 8.666/1993, embora preservada no texto original da LC 592/2015, deve hoje ser lida como referência à Lei Federal nº 14.133/2021.

O art. 2º conceitua a Parceria Público-Privada como contrato de colaboração entre o Poder Público e o ente privado, pelo qual se estabelece vínculo jurídico para a implantação ou gestão, no todo ou em parte, de obras, serviços, empreendimentos públicos ou atividades de interesse público, cabendo ao parceiro privado o financiamento e a responsabilidade pelo investimento e pela exploração. Essa definição é integralmente compatível com a delegação proposta na Minuta de Contrato, em cuja Cláusula 4ª se estabelece que o objeto consiste na delegação de parceria público-privada, na modalidade de Concessão Administrativa, voltada à prestação dos serviços públicos coleta, reciclagem e disposição final dos resíduos sólidos, precedidos de obra pública.

O art. 3º da LC 592/2015 enuncia treze diretrizes que orientam o Programa, com destaque para: a eficiência no cumprimento das finalidades; a vantagem econômica e operacional para o Município; a indisponibilidade das funções política, normativa, policial, reguladora, controladora e fiscalizadora do Poder Público; a indelegabilidade do uso de exclusivos poderes estatais conferidos pela ordem jurídica; a transparência dos atos, contratos e procedimentos; a apropriação recíproca dos ganhos de produtividade; a participação popular; a preservação do equilíbrio econômico-financeiro; a universalização do acesso a bens e serviços essenciais; e a responsabilidade fiscal, social e ambiental.

Essas diretrizes são integralmente refletidas no desenho do Edital e da Minuta de Contrato. A indelegabilidade das funções reguladoras, fiscalizadoras e normativas é assegurada pela atribuição da regulação técnica à Agência Reguladora — ARDPV — e pela centralização das decisões institucionais relevantes no Poder Concedente.

A transparência é assegurada pela publicidade no Portal Nacional de Contratações Públicas e no Diário Oficial dos Municípios de Rondônia, e pela disciplina detalhada de prestação de contas no Capítulo III do Contrato. A preservação do equilíbrio econômico-financeiro é institucionalizada nas Cláusulas 19 e 20 da Minuta. A responsabilidade fiscal é refletida no atendimento ao limite do art. 28 da Lei nº 11.079/2004 e no desenho da estrutura de garantias instituída diretamente pelo Poder Concedente (Cláusula 23ª da Minuta — Conta Vinculada e Conta Garantia), calibrada à luz do perfil fiscal do Município. A responsabilidade ambiental é centralizada nos Programas Ambientais detalhados no Produto 4 e incorporados ao Contrato.

O art. 5º da LC 592/2015 reforça, em linha com a Lei Federal, que não constitui parceria público-privada a concessão comum, regida pela Lei nº 8.987/1995, e caracterizada por não envolver contraprestação pecuniária do parceiro público ao parceiro privado. A correlata definição confirma o enquadramento do nosso modelo como PPP propriamente dita, na modalidade administrativa, com remuneração integral por Contraprestação Pública paga pelo Município.

O art. 6º da LC 592/2015 estabelece vedações: é vedada a celebração de PPP cujo valor seja inferior a R\$ 20 milhões ou cujo período de prestação seja inferior a cinco anos. A modelagem ora examinada observa ambos os parâmetros: o valor estimado do contrato é de R\$ 2.311,9 milhões (dois bilhões, trezentos e onze milhões e novecentos mil reais), em valores nominais (P6), e o prazo da concessão é de 30 anos, prorrogáveis por até cinco anos (Contrato, Cláusula 6ª).

O art. 7º da LC 592/2015 reproduz, no plano municipal, a definição federal das modalidades de PPP. O art. 7º, §2º, conceitua a concessão administrativa como o contrato de prestação de serviços de que a Administração Pública seja a usuária direta ou indireta, ainda que envolva execução de obra ou fornecimento e instalação de bens. Essa é a modalidade adotada pela nova Concessão, na qual o Poder Concedente é a usuária direta do serviço público de manejo de resíduos sólidos, em nome do interesse coletivo dos usuários finais.

Os arts. 22 a 27 da LC 592/2015 criam e estruturam o Conselho Gestor do Programa de Parceria Público-Privada do Município — CGP/PVH — e sua Secretaria Executiva. Compete ao Conselho, dentre outras atribuições, definir serviços prioritários para execução no regime de PPP, aprovar os resultados dos estudos técnicos e a modelagem dos projetos, aprovar a inclusão de projeto no Programa e disciplinar os procedimentos para celebração de cada contrato — foi CGP/PVH, aponte-se, que expediu o Termo de Autorização de Manifestação de Interesse Privado nº 005/2025 ao Consórcio Pezco-Apparecido&CarvalhoPintoAdvogados-Psphub-Masterpro, autorizando a estruturação dos estudos que ora subsidiam a modelagem.

O art. 28 da LC 592/2015, com a redação dada pela LC 918/2022, admite expressamente que a apresentação de projetos, estudos, levantamentos ou investigações elaboradas pela iniciativa privada para subsidiar a modelagem de parceria público-privada possa ser feita diretamente, por meio de Manifestação de Interesse Privado. O §2º do mesmo artigo fixa o teto de 2,5% do valor total estimado dos investimentos para fins de eventual ressarcimento dos estudos. Esse parâmetro é integralmente observado pelo Edital, item 21.1.1, conforme será examinado no Capítulo X.

II.5 – A Lei Complementar Municipal nº 1.013/2025 e a Agência Reguladora

A Lei Complementar Municipal nº 1.013, de 19 de maio de 2025, cria a Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados e de Desenvolvimento do Município de Porto Velho — ARDPV. A Agência assume, no plano municipal, o papel de entidade técnica responsável pela regulação e fiscalização dos contratos de delegação dos serviços

públicos municipais, com competência expressa para a homologação da análise e mensuração dos Indicadores de Qualidade e Desempenho (IQD) dos contratos.

Na Minuta de Contrato, a apuração e a verificação do IQD passaram a ser atribuídas ao Verificador Independente (Cláusula 4.1ª), cabendo à ARDPV a homologação, sem prejuízo de suas competências de regulação e fiscalização.

A criação da ARDPV é elemento de extrema relevância para a maturidade institucional do Programa PPP/PVH e para a segurança jurídica do contrato ora estruturado, na medida em que supre a necessidade institucional de uma instância reguladora dedicada e independente, separada do órgão gestor da política pública. Essa separação atende à diretriz da Lei Federal nº 11.445/2007, que dispõe sobre o caráter regulatório do serviço, e da Lei Federal nº 14.026/2020, que reforça o papel da regulação independente no setor de saneamento.

A Cláusula 6.2, inciso VI, da Minuta de Contrato — refletida no Edital, item 6.3, (vi) — estabelece, como uma das condições para a emissão da Ordem de Início (que é, por sua vez, condição de eficácia do Contrato), a submissão dos Manuais de Prestação de Serviços e de Atendimento aos Usuários, a serem aprovados pela ARDPV, nos termos do art. 4º, inciso XIII, da LC 1.013/2025.

A Cláusula 13ª da Minuta de Contrato disciplina o regime de fiscalização da Concessão, atribuindo à ARDPV o papel de instância técnica de regulação, com poderes para o acompanhamento contínuo da execução contratual, a apuração do desempenho, a determinação de medidas corretivas e a aplicação de sanções regulamentares. A Cláusula 15.5 estabelece a incidência dos Indicadores de Qualidade e Desempenho — cuja apuração e verificação competem ao Verificador Independente (Cláusula 4.1ª), com homologação da ARDPV, a partir do início da Etapa de Operação Definitiva (Cláusula 15.4), com efeitos diretos sobre a Contraprestação Mensal Efetiva.

A LC 1.013/2025 também autoriza, expressamente, a ARDPV a valer-se, preferencialmente, das normas de referência editadas pela Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico para regulação da prestação dos serviços, mecanismo que assegura a coerência da regulação local com os parâmetros nacionais e contribui para a estabilidade e a previsibilidade institucional.

II.6 – A Lei Complementar Municipal nº 908/2022 e a Política Municipal de Saneamento Básico

A Lei Complementar Municipal nº 908, de 7 de julho de 2022, institui a Política Municipal de Saneamento Básico de Porto Velho, em consonância com as normas federais e estaduais aplicáveis.

A LC 908/2022 fornece a moldura setorial da prestação dos serviços de saneamento básico no Município, em todos os seus componentes — abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem urbana e limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos.

O art. 4º da LC 908/2022 enuncia o conjunto de princípios que orientam a Política, dentre os quais a universalização, a equidade, a integralidade, a integração com outras políticas públicas, a sustentabilidade econômica e ambiental, a eficiência, a transparência, a participação social, e a proporcionalidade. Esses princípios são integralmente compatíveis com o desenho da Concessão, e oferecem o referencial axiológico que orienta a leitura conjunta do Edital, do Contrato e da Matriz de Riscos.

O art. 5º estabelece os objetivos da Política, com ênfase na universalização do acesso aos serviços, na proteção da saúde da população, na proteção do meio ambiente e na inclusão socioprodutiva dos catadores de materiais recicláveis. Esse último elemento é integralmente refletido no Produto 4 e nas Cláusulas Sociais incorporadas ao

Contrato, que asseguram a destinação dos materiais recicláveis triados na Unidade de Valorização de Resíduos às cooperativas de catadores, com tratamento diferenciado em relação às Receitas Acessórias da Concessionária.

A LC 908/2022 disciplina, ainda, o regime de remuneração dos serviços de saneamento básico. O art. 26 dispõe que os serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final de resíduos sólidos domiciliares residenciais e não residenciais são custeados por taxa, na forma da Lei Complementar Municipal nº 878, de 17 de dezembro de 2021. O art. 27 autoriza o Município a cobrar preço público de grandes geradores de resíduos sólidos.

A leitura sistemática desses dispositivos com o desenho da Concessão é importante para esclarecer a coerência da arquitetura. O Edital e a Minuta de Contrato adotam a remuneração da Concessionária integralmente por Contraprestação Pública paga pelo Município, sem repasse direto de tarifa ou taxa do usuário à Concessionária.

As fontes de custeio da Contraprestação, no plano do Município, podem incluir a receita de taxa específica de RSU, as dotações orçamentárias gerais e os recursos vinculados, com o fluxo de pagamentos garantido nos termos do Contrato. O preço público pago por grandes geradores opera, no nosso modelo, como Receita Acessória autorizada pela Cláusula 18 do Contrato.

II.7 – A Lei Complementar Municipal nº 972/2023 e o Plano Municipal de Saneamento Básico

A Lei Complementar Municipal nº 972, de 19 de dezembro de 2023, aprova a Revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico e o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos de Porto Velho.

A LC 972/2023 confere ao Plano força vinculante: nos termos do art. 1º, §2º, da Lei, os programas, projetos e ações da Administração Pública direta e indireta municipal na gestão e no gerenciamento dos serviços de saneamento básico deverão ser compatíveis com o PMSB-Porto Velho e ficarão a tal vinculados.

A vinculação ao PMSB tem implicações jurídicas diretas para a modelagem da Concessão. A Cláusula 3.2 da Minuta de Contrato menciona expressamente, dentre as disposições legais e regulatórias aplicáveis à Concessão, o Plano Municipal de Saneamento Básico, com as alterações da LC 972/2023.

O Edital, em seu item 2.1, igualmente menciona a LC 972/2023 dentre a legislação aplicável. Os investimentos relacionados no Caderno de Encargos e demais ANEXOS do Edital e do Contrato, incluindo o EVTEA com as diretrizes do PMSB-Porto Velho — entre os quais a Central de Tratamento de Resíduos, a Unidade de Valorização de Resíduos, as Estações de Transbordo e a remediação ambiental da Lixeira da Vila Princesa — guardam coerência.

O art. 3º da LC 972/2023 estabelece que o PMSB tem vigência indeterminada, horizonte de 20 anos e revisão a cada quatro anos, preferencialmente antes da edição da lei municipal que dispõe sobre o Plano Plurianual. Esse parâmetro permite que a Concessão, com prazo de 30 anos, opere ao longo de pelo menos uma revisão integral do Plano.

Eventuais alterações supervenientes do PMSB que importem oneração relevante e não razoavelmente previsível da execução do Contrato são endereçadas pela alocação de risco regulatório-jurídico ao Poder Concedente (RJ-03), com possibilidade de proposta de reequilíbrio econômico-financeiro, nas condições da Cláusula 20 do Contrato.

II.8 – Delimitação do objeto: manejo de RSU e exclusão da limpeza urbana

A delimitação do objeto da Concessão observa duas diretrizes de relevância direta para a modelagem: a circunscrição ao manejo de resíduos sólidos urbanos (RSU) e a exclusão das atividades de limpeza urbana, que permanecem a cargo do Município. Em outros termos, e importa destacar, a limpeza pública — consistente em varrição manual e mecanizada de vias e logradouros, lavagem e desinfecção de áreas de feiras livres, lavagem de vias, raspagem de sarjetas, roçagem de margens de córrego e poda de árvores — não integra o objeto da Concessão, permanecendo a cargo do Município.

A análise do objeto do Edital e da Minuta de Contrato demonstra a observância integral dessa delimitação do objeto. O escopo da Concessão, detalhado na Cláusula 4.2 da Minuta e no item 3.1 do Edital, abrange exclusivamente: a coleta manual, mecanizada e o transporte de resíduos sólidos domiciliares; a coleta e o transporte de resíduos sólidos recicláveis; a coleta, o transporte, o tratamento e a disposição final de resíduos sólidos de saúde; a coleta e o transporte de resíduos provenientes dos Ecopontos; a coleta e o transporte de resíduos sólidos domiciliares, recicláveis e de RSS em toda a área de abrangência da Concessão, compreendendo a Sede Administrativa e os Distritos do Alto, do Médio e do Baixo Madeira, observadas as soluções logísticas próprias de cada região operacional; a coleta e o transporte de resíduos sólidos provenientes de feiras livres e mercados públicos (no que se refere ao recolhimento dos resíduos, e não à limpeza pública); a operação, monitoramento geotécnico-estrutural e remediação ambiental da área da antiga Lixeira Municipal de Vila Princesa; o projeto, construção, licenciamento e operação da Central de Tratamento de Resíduos; a operação e manutenção de Ecopontos e Estações de Transbordo; e o Programa de Educação Ambiental.

Em nenhum dos itens incluídos no objeto do Contrato há previsão de varrição de vias, lavagem ou desinfecção de logradouros, raspagem de sarjetas, roçagem de margens de córregos ou poda de árvores. A delimitação do objeto ao manejo de RSU, com exclusão da limpeza urbana, é, portanto, integral.

II.9 – A Lei Complementar Municipal nº 136/2001 e os Resíduos de Serviços de Saúde

A Lei Complementar Municipal nº 136, de 27 de dezembro de 2001, dispõe sobre a coleta, o transporte e o destino final dos Resíduos de Serviços de Saúde no âmbito do Município de Porto Velho.

A Lei é editada em consonância com a Resolução CONAMA nº 283, de junho de 2001 (atualizada por resoluções subsequentes), e define os RSS como aqueles provenientes de qualquer unidade que execute atividades de natureza médico-assistencial humana ou animal, incluindo hospitais, clínicas, postos de saúde, laboratórios, farmácias, drogarias, necrotérios, funerárias e serviços de medicina legal.

O art. 3º da LC 136/2001 estabelece que cabe ao responsável legal dos estabelecimentos geradores o gerenciamento de seus RSS desde a geração até a disposição final, sob pena de responsabilização civil, penal e administrativa, inclusive solidária com transportadores e depositários finais.

O art. 4º exige a apresentação de Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde — PGRSS — para análise e aprovação pelos órgãos de meio ambiente e de saúde.

O objeto do Contrato inclui, expressamente, na Cláusula 4.2, a coleta, o transporte, o tratamento e a disposição final de Resíduos Sólidos de Saúde (RSS). A modelagem reconhece, portanto, a especificidade desse fluxo de resíduos e estrutura o seu manejo no âmbito da Concessão, sem prejuízo da responsabilidade primária do gerador prevista na LC 136/2001 e na Resolução CONAMA aplicável.

A Concessionária atuará como prestadora dos serviços de coleta, transporte e tratamento, sob fiscalização da ARDPV e dos órgãos de meio ambiente e saúde do Município, com observância obrigatória das normas técnicas pertinentes.

II.10 – O Decreto Municipal nº 15.603/2018 e o Cadastro de Grandes Geradores

O Decreto Municipal nº 15.603, de 26 de novembro de 2018, dispõe sobre a criação do Cadastro de Grandes Geradores de Resíduos Sólidos no Município de Porto Velho e institui a obrigatoriedade da apresentação do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos e de Resíduos de Serviços de Saúde no ato do licenciamento ambiental. O Decreto regulamentava dispositivos da Lei Complementar Municipal nº 199/2004, que foi substituído pela Lei Complementar nº 878/2021 e dialoga com o art. 20 da Lei Federal nº 12.305/2010.

O art. 2º do Decreto define como Grandes Geradores de Resíduos os proprietários, possuidores ou titulares de estabelecimentos públicos, institucionais, de prestação de serviços, comerciais e industriais, dentre outros geradores, com geração de resíduos sólidos em volume superior a 100 litros/dia.

O art. 3º veda a coleta pública de resíduos aos empreendimentos que gerem quantidade superior a 200 litros/dia, devendo os mesmos arcar com os custos de coleta, transporte e destinação final dos resíduos gerados.

O regime municipal dos Grandes Geradores é integralmente compatível com o desenho da Concessão. Os Grandes Geradores não compõem a base coberta pelo serviço público objeto do Contrato, restando excluídos do escopo da Concessionária quanto à coleta pública gratuita.

Por outro lado, a Cláusula 18 da Minuta de Contrato autoriza, como Receita Acessória, a prestação de serviços de coleta, recebimento, tratamento e disposição final de resíduos comerciais, de serviços e industriais não incluídos na coleta regular do Município, desde que tais atividades estejam previamente licenciadas pelos órgãos ambientais.

Do mesmo modo, os Resíduos de Serviços de Saúde de geradores não abrangidos pela coleta pública não integram o objeto da Concessão, permanecendo os seus geradores responsáveis na forma da Lei Federal nº 12.305/2010 e das normas sanitárias e ambientais aplicáveis, como dispõe o item 3.1.2 do Edital. A distinção importa para a leitura da Matriz de Riscos: a linha TO-12 trata do recebimento de resíduos fora do escopo contratual, inclusive os provenientes de Grandes Geradores; a linha TO-13, da falha da Concessionária na gestão dos Resíduos de Serviços de Saúde que integram o objeto; e a linha TO-14, da indisponibilidade da unidade de tratamento desses resíduos. São três eventos distintos, com consequências contratuais próprias.

Essa estrutura permite que a Concessionária, em regime negocial direto com os Grandes Geradores, ofereça a prestação dos serviços pertinentes, com regime de remuneração próprio e com o compartilhamento de 5% da receita bruta em favor do Poder Concedente, como redutor da Contraprestação Pública (Cláusula 18.5.1).

Trata-se de elemento de coerência regulatória e operacional, com efeitos benéficos para o equilíbrio econômico-financeiro da concessão e para a redução do encargo público.

II.11 – Demais leis municipais incidentes

Além do conjunto anteriormente examinado, a Cláusula 3.2 da Minuta de Contrato e o item 2.1 do Edital fazem menção a outros instrumentos legais municipais cuja incidência deve ser observada na execução do Contrato. São eles: a Lei Orgânica do Município de Porto Velho, de 27 de março de 1990, com as alterações posteriores; a Lei Complementar Municipal nº 878, de 17 de dezembro de 2021 (referida pela LC 908/2022 como base para a taxa

de RSU); e a Lei Complementar Municipal nº 745, de 19 de dezembro de 2018 (que regula o processo administrativo).

Para o desenho ora proposto, prevalece o regime expresso de Contraprestação Pública paga pelo Poder Concedente, sem repasse direto de tarifa ou taxa do usuário à Concessionária.

II.12 – Conformidade do desenho com o conjunto da legislação municipal

A análise sistemática dos instrumentos municipais aplicáveis permite concluir, com segurança jurídica, que o desenho do Edital e da Minuta de Contrato observa a moldura legal municipal vigente.

A Concessão é estruturada na modalidade administrativa autorizada pela LC 592/2015; o objeto contempla o manejo de RSU e exclui as atividades de limpeza urbana; a regulação técnica é atribuída à ARDPV criada pela LC 1.013/2025; o desenho técnico-operacional dialoga com o PMSB-Porto Velho aprovado pela LC 972/2023; a coleta e o tratamento de RSS observam a LC 136/2001; o regime dos Grandes Geradores observa o Decreto Municipal nº 15.603/2018; e a remuneração da Concessionária por Contraprestação Pública é compatível com a Política Municipal de Saneamento Básico instituída pela LC 908/2022.

A coerência institucional do conjunto confere ao Edital e à Minuta de Contrato o respaldo necessário do ponto de vista jurídico-regulatório.

II.13 – Controle externo: o papel do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia

A modelagem da nova Concessão dialoga, em todos os seus elementos centrais, com o controle externo exercido pelo Tribunal de Contas do Estado de Rondônia. Como já indicado no Capítulo I, a anulação do certame anterior decorreu de decisão do próprio TCE-RO, materializada nos Acórdãos APL-TC 00068/24 e APL-TC 00105/24.

Os principais ajustes técnico-jurídicos incorporados à nova modelagem refletem, em larga medida, os apontamentos do Tribunal: a adoção do critério de menor valor da contraprestação pública (em substituição à combinação com melhor técnica), a utilização de fases conforme a Lei nº 14.133/2021, a supressão da Proposta Técnica pontuada e a adoção objetiva da habilitação técnica como condição de participação são alterações estruturais que respondem a determinações do controle externo e procuram conferir maior segurança jurídica e isonomia ao certame.

A persistência da interlocução com o controle externo se manifestará, ainda, na fase de instrução administrativa do edital, com a expectativa de manifestação prévia do Tribunal sobre a nova modelagem.

A previsão de mecanismos contratuais de fiscalização — incluindo a auditoria independente prevista no art. 4º, inciso IX, da LC 1.013/2025, a fiscalização contínua pela ARDPV, e os relatórios periódicos de execução — está calibrada para conferir transparência ao acompanhamento da execução contratual e para subsidiar a atuação dos órgãos de controle ao longo dos 30 anos da Concessão.

II.14 – Aspectos tributários e a Reforma Tributária (EC nº 132/2023 e LC nº 214/2025)

A Emenda Constitucional nº 132, de 20 de dezembro de 2023, promoveu ampla reformulação do sistema tributário nacional incidente sobre o consumo. A reforma foi regulamentada pela Lei Complementar nº 214, de 16 de janeiro de 2025, que instituiu o Imposto sobre Bens e Serviços (IBS), de competência compartilhada entre Estados, Distrito Federal e Municípios (art. 156-A da Constituição Federal); a Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS), de competência da União; e o Imposto Seletivo (IS).

O novo modelo — de base ampla, não cumulativo e com incidência no destino — substitui progressivamente o ICMS, o ISS, o PIS e a COFINS, mediante regime de transição de longa duração.

Para uma Concessão Administrativa de 30 (trinta) anos, prorrogáveis por até 5 (cinco) anos, a transição tributária é juridicamente relevante por duas razões. Primeiro, porque a equação econômico-financeira da Concessão é construída sobre premissas tributárias vigentes na data de apresentação da Proposta Econômica — notadamente a carga incidente sobre insumos, serviços e sobre a própria Contraprestação Pública —, apuradas no Produto 6.

Segundo, porque o ISS, tributo municipal hoje incidente sobre a prestação dos serviços, será absorvido pelo IBS, de competência compartilhada, com reflexos sobre a lógica de arrecadação do próprio Município, na qualidade de Poder Concedente.

A Minuta de Contrato contém cláusula especificamente dedicada à Reforma Tributária – a 20.10 -, que trata do regime de transição entre as normativas tributárias. Importa destacar, de qualquer forma, que as alterações normativas supervenientes de natureza tributária que produzam impacto relevante e comprovado sobre os custos ou as receitas da Concessão são tratáveis pelo mecanismo de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro previsto nas Cláusulas 19 e 20 do Contrato, com fundamento no art. 124, inciso II, alínea "d", da Lei nº 14.133/2021 (alteração da equação econômico-financeira por norma superveniente) e no art. 5º, inciso III, da Lei nº 11.079/2004 (repartição objetiva de riscos, inclusive de álea econômica extraordinária).

A abordagem adotada é deliberadamente conservadora: reconhece a existência do novo regime e a sua potencial repercussão sobre o contrato, propõe um regime básico de transição sem antecipar cenários ainda em consolidação normativa nem criar direito a reequilíbrio automático.

A análise concreta dos impactos é remetida à fase de execução contratual, quando verificada e comprovada, por elementos técnico-econômicos, a alteração relevante e o respectivo nexo de causalidade com o evento legislativo. Essa solução preserva a estabilidade da relação contratual e observa estritamente o direito positivo vigente.

O regime de transição instituído pela LC nº 214/2025 pressupõe a convivência temporária entre o sistema anterior e o novo arranjo tributário, iniciada em 2026, com substituição gradual dos tributos atuais ao longo do período de transição.

Em síntese, a Reforma Tributária não compromete a viabilidade jurídica da modelagem, e os seus efeitos supervenientes são absorvíveis pelos institutos contratuais de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro, mediante demonstração de impacto relevante, preservando a segurança jurídica e a previsibilidade exigidas por uma concessão de longo prazo.

II.15 – Síntese do marco jurídico aplicável

A análise desenvolvida neste Capítulo permite consolidar, de forma articulada, o conjunto de normas e instrumentos que conformam o marco jurídico aplicável à nova Concessão Administrativa para manejo de Resíduos Sólidos Urbanos do Município de Porto Velho.

No plano constitucional, o art. 175 e o art. 30, inciso V, da Constituição Federal, fornecem o fundamento da delegação contratual ao particular e da titularidade municipal do serviço. No plano federal, as Leis nº 11.079/2004, 8.987/1995, 11.445/2007 (com a Lei nº 14.026/2020), 12.305/2010 e 14.133/2021 formam a moldura geral aplicável.

No plano municipal, as Leis Complementares nº 592/2015, 908/2022, 972/2023 e 1.013/2025, somadas à LC nº 136/2001 e ao Decreto nº 15.603/2018, conformam o arcabouço municipal específico que deve ser observado.

A leitura sistemática desses instrumentos demonstra que o desenho ora examinado é compatível com o ordenamento jurídico aplicável, oferece segurança institucional ao Município e aos potenciais Licitantes, e responde às diretrizes apontadas pelo Tribunal de Contas do Estado de Rondônia. Sobre essa base, examina-se, no Capítulo seguinte, a modelagem jurídico-contratual concreta da Concessão.

CAPÍTULO III – MODELAGEM JURÍDICO-CONTRATUAL

III.1 – Análise comparativa das alternativas de contratação

A modelagem jurídico-contratual da nova Concessão para manejo de Resíduos Sólidos Urbanos de Porto Velho exige, em primeiro lugar, a justificação da modalidade contratual eleita.

Para tanto, examinam-se, nesta seção, as alternativas juridicamente disponíveis no ordenamento brasileiro, evidenciando-se, ao final, as razões pelas quais a Concessão Administrativa é, neste caso, a modalidade mais adequada.

III.1.1 – Contratação tradicional regida pela Lei Federal nº 14.133/2021

A primeira alternativa examinada é a contratação tradicional, regida pela Lei Federal nº 14.133/2021, na qual a Administração contrata o particular para a execução de obras e serviços, remunerando-o integralmente ao longo da execução. Nesse arranjo, a Administração concentra em si a titularidade dos investimentos, suporta o financiamento direto do CAPEX e do OPEX, e administra o conjunto de riscos da execução.

Esse modelo não se mostra adequado ao presente projeto por três razões principais. A primeira é a magnitude e a natureza dos investimentos necessários. A modelagem do Produto 6 identifica a necessidade de investimentos relevantes em infraestrutura — Central de Tratamento de Resíduos, Unidade de Valorização de Resíduos, Estações de Transbordo, Ecopontos, remediação da Lixeira da Vila Princesa e adequação do Aterro do Jirau —, cuja absorção integral pelo orçamento municipal em curto prazo é incompatível com a capacidade fiscal do Município (CAPAG C) e comprometeria o financiamento de outras políticas públicas essenciais.

A segunda razão é a ausência, no modelo tradicional, de mecanismos estruturais de transferência de risco e de vinculação da remuneração ao desempenho. Os contratos tradicionais regidos pela Lei nº 14.133/2021 admitem matrizes de risco e regimes de premiação/penalização limitados, mas não permitem, em escala suficiente, a transferência ao parceiro privado dos riscos de demanda, de receita acessória, de produtividade operacional e de inovação tecnológica que caracterizam concessões de longo prazo no setor.

A terceira razão é a inadequação do horizonte temporal típico dos contratos administrativos comuns à natureza estruturante dos investimentos necessários. A Lei nº 14.133/2021, embora admita contratos de duração estendida (art. 106 e seguintes), não foi desenhada para arranjos de 30 anos com vinculação a investimentos significativos e remuneração integralmente associada a indicadores de desempenho.

Por essas razões, a contratação tradicional regida pela Lei nº 14.133/2021 é afastada como alternativa viável para o projeto.

III.1.2 – Concessão comum (Lei Federal nº 8.987/1995)

A segunda alternativa examinada é a concessão comum, disciplinada pela Lei Federal nº 8.987/1995, na qual o concessionário é remunerado integralmente pelas tarifas pagas pelos usuários do serviço público concedido, eventualmente complementadas por receitas alternativas, complementares ou acessórias.

A análise do Produto 3 e do Produto 6 evidencia que esse modelo não é adequado ao presente projeto. A primeira razão é a inviabilidade econômica da tarifação direta ao usuário em volume suficiente para sustentar a operação. Os serviços de manejo de RSU são, por sua natureza, serviços públicos de provimento universal, com forte componente de equidade e modicidade.

A imposição ao usuário, em especial à população em situação de vulnerabilidade socioeconômica, de tarifas remuneratórias diretas em volume suficiente para custear toda a operação e amortizar os investimentos seria socialmente regressiva e politicamente insustentável.

A segunda razão é a estrutura institucional já consolidada no Município, que prevê o custeio dos serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final de RSU residencial por taxa (LC 908/2022, art. 26), recolhida em regime tributário com fato gerador, base de cálculo e contribuintes definidos pela LC 878/2021. A imposição adicional de tarifa direta pela Concessionária, sobreposta à taxa municipal, geraria “bis in idem” econômico sobre o usuário e desorganizaria a relação institucional já estabelecida.

A terceira razão é a centralidade da Contraprestação Pública para a viabilização do projeto. A modelagem econômico-financeira demonstra que a remuneração da Concessionária por contraprestação paga pelo Município é o arranjo que oferece maior segurança ao investidor privado (atraindo financiamento estruturado), maior previsibilidade ao Município (com fluxos de pagamento conhecidos), e maior coerência com a estrutura tributária consolidada de custeio dos serviços de RSU em Porto Velho.

A concessão comum é, portanto, afastada.

III.1.3 – Concessão patrocinada (Lei Federal nº 11.079/2004)

A terceira alternativa examinada é a concessão patrocinada, prevista no art. 2º, §1º, da Lei Federal nº 11.079/2004, que admite a combinação de tarifa cobrada dos usuários com contraprestação pública complementar paga pelo parceiro público ao parceiro privado.

Embora ofereça maior flexibilidade do que a concessão comum, a concessão patrocinada apresenta inconvenientes técnicos e jurídicos no contexto deste projeto. A coexistência de tarifa direta ao usuário e de contraprestação pública demanda calibragem complexa, sobretudo em um cenário no qual o regime municipal já estabelece o custeio de serviços de RSU por taxa.

A duplicidade entre tarifa e taxa, sobre os mesmos usuários, é juridicamente discutível, e a estruturação institucional do modelo patrocinado, em harmonia com o regime tributário-municipal, exigiria reformulação substancial da própria LC 908/2022.

A concessão patrocinada é, portanto, igualmente afastada.

III.1.4 – Concessão administrativa (Lei Federal nº 11.079/2004)

A quarta alternativa é a Concessão Administrativa, prevista no art. 2º, §2º, da Lei Federal nº 11.079/2004, e definida como o contrato de prestação de serviços de que a Administração Pública seja a usuária direta ou indireta, ainda que envolva execução de obra ou fornecimento e instalação de bens. Nessa modalidade, a

Concessionária é remunerada integralmente por Contraprestação Pública paga pelo Poder Concedente, sem cobrança direta de tarifa do usuário.

A Concessão Administrativa é a modalidade adequada ao presente projeto por seis razões articuladas a seguir.

A primeira razão é a natureza dos serviços. O manejo de RSU caracteriza-se como serviço público de provimento universal, em que o usuário direto é a coletividade municipal, e o Município figura como usuário indireto, no exercício da titularidade do serviço. A modelagem corresponde à hipótese típica da concessão administrativa, e oferece a moldura jurídica adequada à relação que se pretende estruturar.

A segunda razão é a estabilidade institucional. A Contraprestação Pública confere ao parceiro privado fluxo previsível de receitas, viabilizando a estruturação de financiamento de longo prazo em condições adequadas. Essa estabilidade é particularmente relevante em um projeto com horizonte de 30 anos e com investimentos em infraestrutura significativos, e atende ao objetivo institucional de atrair financiadores qualificados (BNDES, Caixa Econômica Federal, agências multilaterais).

A terceira razão é a compatibilidade com o regime tributário municipal. A Concessão Administrativa não impõe ao usuário tarifa direta paga à Concessionária; a relação financeira do usuário com os serviços continua a se dar, no plano municipal, por meio da taxa de RSU prevista pela LC 908/2022 e disciplinada pela LC 878/2021. O Município, por sua vez, organiza institucionalmente o pagamento da Contraprestação Pública à Concessionária, com fontes de recursos que podem incluir a receita da taxa, as dotações orçamentárias gerais e os recursos vinculados em garantia.

A quarta razão é a viabilidade técnica da transferência de riscos. A modalidade administrativa permite a transferência ao parceiro privado dos riscos típicos de demanda operacional (variação na geração e composição dos resíduos, dentro da banda contratual), de produtividade operacional, de inovação tecnológica e de gestão das receitas acessórias. Os riscos institucionais, regulatórios e socioambientais que extravasam o campo de gestão da Concessionária permanecem com o Poder Concedente, conforme detalhado na Matriz de Riscos analisada no Capítulo IV.

A quinta razão é a aderência ao modelo demonstrado pelo Value for Money. A análise comparativa entre Public Sector Comparator (PSC) e Public Private Partnership (PPP), desenvolvida no Produto 6 demonstrou superioridade econômica significativa do modelo de PPP frente ao modelo tradicional, com economia em favor do erário municipal. A economia decorrente da estrutura de PPP justifica, no plano da racionalidade econômica do gestor público, a opção pela modalidade administrativa.

A sexta razão é o respaldo do regime jurídico municipal próprio. A LC 592/2015, com as alterações da LC 918/2022, fornece a moldura do Programa PPP/PVH; a LC 1.013/2025 cria a Agência Reguladora dedicada; o conjunto desses instrumentos confere segurança jurídica ao desenho proposto.

III.2 – O objeto da Concessão

Definida a modalidade contratual, examina-se o objeto da Concessão. A Cláusula 4.1 da Minuta de Contrato dispõe que o objeto consiste na delegação de parceria público-privada, na modalidade de Concessão Administrativa, voltada à prestação dos serviços públicos de implantação, operação, manutenção, coleta, reciclagem e disposição final dos resíduos sólidos no Município de Porto Velho, precedidos de obra pública. O escopo é detalhado, em coerência, pelo item 3.1 do Edital.

III.2.1 – Serviços de manejo de resíduos sólidos

O Contrato compreende, em primeiro lugar, o conjunto de serviços de manejo de resíduos sólidos, que abrange a coleta, o transporte, o tratamento e a destinação final dos diferentes fluxos de resíduos urbanos do Município.

Os fluxos compreendidos são: os resíduos sólidos domiciliares, em regime de coleta manual e mecanizada; os resíduos sólidos recicláveis; os resíduos sólidos de serviços de saúde, observada a LC Municipal nº 136/2001 e a Resolução CONAMA nº 358/2005; os resíduos recebidos nos Ecopontos; os resíduos domiciliares, recicláveis e de serviços de saúde dos Distritos do Alto, do Médio e do Baixo Madeira, observadas as soluções logísticas próprias de cada região operacional, em especial o modal fluvial e o Plano de Contingência Operacional Sazonal aplicáveis ao Baixo Madeira; e os resíduos provenientes de feiras livres e mercados públicos.

O objeto contempla, ainda, a operação, o monitoramento geotécnico-estrutural e a remediação ambiental da área da antiga Lixeira Municipal de Vila Princesa, encerrada pela Portaria nº 109/SEMUSB/2023, sob as diretrizes do Programa Ambiental PA-01 e do Rito GAC (Gerenciamento de Áreas Contaminadas) previsto na Resolução CONAMA nº 420/2009 e na Nota Técnica nº 01/2023/SEMA-ERGASJPA. A remediação da Vila Princesa é uma das principais frentes de passivo ambiental herdado, conforme detalhado no Produto 4.

O objeto inclui, igualmente, o projeto, a construção, o licenciamento e a operação da Central de Tratamento de Resíduos (CTR Porto Velho), dotada de Unidade de Valorização de Resíduos com triagem mecanizada, pátio de compostagem, processamento de Combustível Derivado de Resíduos, autoclave para RSS e aterro sanitário de rejeitos.

Acrescem-se a esses elementos a operação e manutenção de Ecopontos e Estações de Transbordo, e o Programa de Educação Ambiental e incentivo à segregação na fonte, este último associado à Cláusula Social CS-04 detalhada no Produto 4.

III.2.2 – Investimentos em infraestrutura

O Contrato compreende, em segundo lugar, o conjunto de investimentos em infraestrutura necessários à prestação adequada dos serviços. A Cláusula 4.2 do Contrato e o item 3.1 do Edital não os enumeram: remetem-nos integralmente ao Caderno de Encargos e demais ANEXOS do Edital e do Contrato, incluindo o EVTEA, que os relaciona, especifica, quantifica, localiza e cronograma. A opção é deliberada e produz duplo efeito. De um lado, concentra em um único instrumento — aquele que traduz o CAPEX da modelagem econômico-financeira — a definição do escopo dos investimentos, afastando o risco de divergência entre as minutas e os estudos técnicos. De outro, o Edital e o Contrato fecham a remissão nos dois sentidos: não é exigível da Concessionária obrigação de investimento que não conste do Caderno de Encargos e demais ANEXOS do Edital e do Contrato, incluindo o EVTEA, e a exigência de investimento nele não previsto autoriza a instauração do procedimento de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro.

Em coerência com a orientação do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, externada no curso do processo de anulação do certame anterior, constitui obrigação da Concessionária, às suas expensas, prover, contratar e manter as utilidades de água, energia elétrica e esgotamento sanitário necessárias ao pleno funcionamento de todas as instalações físicas de tratamento e disposição final dos resíduos sólidos urbanos objeto da Concessão. O custeio dessas utilidades integra o OPEX da operação, conforme as premissas da modelagem econômico-financeira (Produto 6).

III.2.3 – Plano de Contingência Operacional Sazonal e a especificidade do Baixo Madeira

Aspecto específico e de elevada relevância no desenho do objeto é o Plano de Contingência Operacional Sazonal (PCOS), referido na Cláusula 1ª (definições) e em outras cláusulas da Minuta de Contrato. O PCOS é o plano

integrado de logística e operação emergencial para os Distritos do Baixo Madeira, acionado de forma automática a partir de cotas hidrométricas de referência do Rio Madeira, em conformidade com os Produtos 2 e 4 do projeto.

A singularidade fluvial do Baixo Madeira — com variação de até 12 metros no nível do Rio Madeira, segundo o Produto 4 — impõe à Concessão a estruturação de logística específica. A operação em cotas hidrológicas críticas (estiagem extrema abaixo de 2 metros) configura, na Matriz de Riscos, risco compartilhado entre Concessionária e Poder Concedente. O Plano de Contingência opera como o instrumento de governança operacional desse risco, com acionamento automático e parâmetros objetivos.

III.2.4 – Limpeza pública: exclusão expressa

A descrição do objeto, como já examinado no Capítulo II, observa rigorosamente a vedação à limpeza urbana, mantendo o objeto circunscrito ao manejo de RSU, que veda a concessão das atividades de limpeza pública (varrição de vias, lavagem, raspagem de sarjetas, roçagem de margens de córregos e poda de árvores), as quais devem ser executadas por servidores públicos municipais. O escopo da Concessionária não contempla nenhuma dessas atividades, ficando integralmente preservada a competência municipal sobre a limpeza pública.

O serviço público de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos urbanos, na acepção da Lei Federal nº 11.445/2007 (art. 3º, inciso I, alínea "c", e art. 7º), compõe-se de três grupos de atividades: (I) coleta, transbordo e transporte dos resíduos; (II) triagem para reúso ou reciclagem, tratamento e disposição final ambientalmente adequada; e (III) varrição, capina e poda de árvores em vias e logradouros públicos e demais serviços pertinentes à limpeza pública urbana.

A presente Concessão abrange exclusivamente as atividades dos incisos I e II — correspondentes ao manejo de resíduos sólidos urbanos —, com expressa exclusão das atividades do inciso III, correspondentes à limpeza pública, que permanecem reservadas à execução por servidores públicos municipais.

O emprego da expressão "limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos" para designar o objeto refere-se, portanto, à categoria legal da Lei de Saneamento Básico, e não importa delegação da parcela de limpeza pública vedada à concessão.

III.3 – Prazo da Concessão e Ordem de Início

A Cláusula 6ª da Minuta de Contrato e o item 6.1 do Edital estabelecem o prazo da Concessão em 30 anos, contados da assinatura do Contrato (Cláusula 6.1), sendo a emissão da Ordem de Início condição de eficácia do Contrato e marco de início da execução e da fluência das obrigações da Concessionária (Cláusula 6.2), com possibilidade de prorrogação por até cinco anos. O prazo total — incluindo a eventual prorrogação — observa o limite máximo de 35 anos previsto no art. 5º, inciso V, da Lei Federal nº 11.079/2004.

A definição do prazo de 30 anos é tecnicamente justificada no Produto 6, e reflete o horizonte de amortização dos investimentos previstos no CAPEX, a estabilização do regime operacional e a maturação dos indicadores de desempenho. O prazo é compatível, ainda, com a vigência indeterminada do Plano Municipal de Saneamento Básico e com o horizonte de 20 anos do próprio PMSB, com revisões a cada quatro anos.

A Cláusula 6.2 da Minuta de Contrato — refletida no item 6.3 do Edital — estabelece a Ordem de Início como condição de eficácia do Contrato. A Ordem de Início, emitida pela SEINFRA, depende do cumprimento cumulativo de seis condições objetivas: a publicação do extrato do Contrato no Diário Oficial do Município e no Portal Nacional de Contratações Públicas (em conformidade com o art. 54 da Lei nº 14.133/2021); a assinatura do contrato de nomeação do Agente de Pagamento e Garantia; a demonstração do fluxo de receitas dadas em garantia e a transferência de recursos para a Conta Garantia em volume equivalente a, no mínimo, 2 (duas) Contraprestações Mensais Efetivas; a designação das áreas onde serão implantadas as estruturas, caso sejam de propriedade

pública; a autorização expressa para o ingresso da Concessionária nas áreas a serem disponibilizadas e a submissão dos Manuais de Prestação de Serviços e de Atendimento aos Usuários, a serem aprovados pela ARDPV, nos termos do art. 4º, inciso XIII, da LC Municipal nº 1.013/2025.

Esse desenho atende à diretriz segundo a qual o início efetivo da Concessão deve estar condicionado ao preenchimento das condições materiais que permitam a execução do objeto, evitando-se a fluência do prazo contratual em momento no qual a Concessionária não tenha as condições objetivas para iniciar a operação.

A inobservância dessas condições, por fato imputável ao Poder Concedente, suspende a contagem dos prazos correspondentes e pode ensejar reequilíbrio econômico-financeiro, conforme previsto na Matriz de Riscos.

III.4 – Modalidade licitatória e critério de julgamento

III.4.1 – Concorrência pública na forma da Lei nº 14.133/2021

A Licitação será realizada na modalidade de Concorrência Pública, conforme a Lei Federal nº 14.133/2021, em harmonia com o disposto na Lei Federal nº 11.079/2004. A modalidade Concorrência é a adequada ao porte e à complexidade do objeto, observando-se a moldura procedimental introduzida pela nova lei.

O Edital declara expressamente o modo de disputa adotado: o fechado e aberto, na forma do art. 56, caput, da Lei Federal nº 14.133/2021. A Proposta Econômica é apresentada de forma sigilosa, no Envelope nº 02; aberta e classificada, abre-se a etapa de lances, restrita à Licitante que houver ofertado a menor Contraprestação e àquelas cujas propostas sejam até 10% superiores, ou, não havendo três nessas condições, às três melhores propostas, consideradas as empatadas.

A dinâmica da etapa de lances é a do ambiente eletrônico. Os lances são públicos e sucessivos, ofertados simultaneamente pelas Licitantes classificadas, sem convocação individual por ordem inversa — mecânica de sessão presencial que obrigaria o sistema a revelar a posição de cada Licitante, incompatível com o sigilo da autoria dos lances. Observa-se o intervalo mínimo de 0,5% entre lances, incidente tanto sobre os lances intermediários quanto sobre o lance que cobrir a melhor oferta vigente.

O encerramento é automático e por inatividade: a etapa tem duração inicial de dez minutos e é prorrogada pelo sistema por dois minutos sempre que houver lance nos dois minutos finais, sucessivamente, até que não haja novo lance. Definida a melhor proposta, se a diferença para a segunda colocada for de ao menos 5%, a Comissão poderá admitir o reinício da disputa para a definição das demais colocações. A Licitante que não apresentar lance concorre com o valor de sua Proposta Econômica. Os prazos de dez e de dois minutos não constituem escolha editalícia: reproduzem a parametrização do modo de disputa fechado e aberto no sistema eletrônico, na forma do art. 25, combinado com o art. 23, da Instrução Normativa SEGES/ME nº 73, de 30 de setembro de 2022, e são os mesmos adotados pelos editais-paradigma de concorrência eletrônica examinados.

III.4.2 – Critério de julgamento: menor valor da contraprestação pública

O critério de julgamento da Licitação é o menor valor da contraprestação pública a ser paga pela Administração Pública, conforme disposto no art. 12, inciso II, alínea "a", da Lei Federal nº 11.079/2004, combinado com o art. 33, inciso I, da Lei Federal nº 14.133/2021.

A definição desse critério como único — em substituição à combinação anteriormente prevista com o critério de melhor técnica — é uma das alterações estruturais incorporadas à nova modelagem em razão dos Acórdãos APL-TC 00068/24 e APL-TC 00105/24 do TCE-RO.

Será declarada vencedora a Licitante que, atendidas as exigências de habilitação (inclusive a habilitação técnica), ofertar a menor Contraprestação Mensal a ser paga pelo Poder Concedente, observado o valor da Contraprestação Mensal Máxima fixado no Edital como teto.

Encerrada a etapa de lances e apurada a oferta classificada em primeiro lugar, a Comissão negocia com a respectiva Licitante condição mais vantajosa para o Poder Concedente, na forma do art. 61 da Lei Federal nº 14.133/2021. A negociação é conduzida exclusivamente por meio da Plataforma Eletrônica, em procedimento acompanhável pelas demais Licitantes, e não admite condições diversas das previstas no Edital e em seus Anexos.

Concluídas as etapas de lances e de negociação, a Licitante mais bem classificada é convocada a reapresentar, em vinte e quatro horas, a Proposta Econômica ajustada ao último lance ofertado ou ao valor negociado, sob pena de desclassificação. Sem esse ato, o Contrato seria instruído pela proposta inicial, cujo valor foi superado na disputa.

O Edital fixa, ainda, parâmetro objetivo de aferição da inexequibilidade. Constitui indício de inexequibilidade a proposta cujo valor seja inferior a 75% da Contraprestação Mensal Máxima fixada no subitem 12.2.1 do Edital, percentual do art. 59, § 4º, da Lei Federal nº 14.133/2021 — que substituiu o parâmetro de 70% do art. 48, § 1º, da revogada Lei nº 8.666/1993. O indício não autoriza a desclassificação automática: o Tribunal de Contas da União firmou tratar-se de presunção relativa, e a desclassificação sem diligência prévia viola o contraditório (Acórdãos 465/2024, 803/2024 e 214/2025, todos do Plenário, e Súmula TCU nº 262). O Edital assegura, por isso, prazo não inferior a cinco dias úteis para que a Licitante demonstre a exequibilidade mediante memória de cálculo da formação do valor ofertado, com a composição de custos e investimentos e a indicação das condições de financiamento adotadas. A modelagem não exige Plano de Negócios do licitante, e os elementos apresentados nessa diligência não integram o Contrato, não constituem premissa assumida pelo Poder Concedente nem parâmetro de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro, que se rege exclusivamente pelo método de fluxo de caixa marginal, e não alteram a alocação de riscos do Anexo V – Matriz de riscos. A opção é deliberada: vincular o plano do licitante ao contrato esvaziaria a Matriz de Riscos, criaria incentivo à inflação de custos na formação da proposta, inverteria a assimetria de informação em desfavor do Município e engessaria a liberdade de meio que a arquitetura de aferição por indicadores de desempenho pressupõe.

III.4.3 – Supressão da Proposta Técnica pontuada

A modelagem suprime a Proposta Técnica pontuada. A adequação técnica das Licitantes passa a ser aferida exclusivamente em caráter de habilitação, sob o juízo objetivo "atende/não atende", conforme os requisitos mínimos do Edital. A Licitante que não atender aos requisitos é inabilitada.

Essa solução incorpora as recomendações do TCE-RO no sentido de evitar a discricionariedade típica das notas técnicas pontuadas, suprimindo a margem subjetiva que se mostrou problemática no certame anterior. A objetividade do regime de habilitação técnica oferece maior segurança jurídica, reduz o risco de impugnações e atende ao princípio da isonomia.

III.4.4 – Fases da Lei nº 14.133/2021

A modelagem adota a cronologia de fases do art. 17, caput, incisos IV e V, da Lei Federal nº 14.133/2021, combinada com a faculdade do art. 13 da Lei Federal nº 11.079/2004. O julgamento da Proposta Econômica ocorre antes da abertura dos Documentos de Habilitação. O Envelope nº 03 (Documentos de Habilitação), embora enviado previamente na Plataforma Eletrônica junto com os demais, permanece sigiloso e somente é aberto em relação à Licitante provisoriamente classificada em primeiro lugar no julgamento da Proposta Econômica. Isso

atende à racionalidade do procedimento — concentrando a análise da habilitação na Licitante de menor proposta econômica — e reduz substancialmente o tempo total do certame. O regime atende, ainda, à diretriz da eficiência inscrita no art. 5º da Lei nº 14.133/2021.

III.4.5 – Critérios de desempate

Em caso de empate, adotam-se sucessivamente os critérios de desempate previstos no art. 60 da Lei Federal nº 14.133/2021. Persistindo o empate, assegura-se preferência, sucessivamente, aos serviços prestados por empresas estabelecidas no Estado de Rondônia, por empresas brasileiras, por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País e por empresas que comprovem a prática de mitigação nos termos da Lei Federal nº 12.187/2009, na forma do art. 60, § 1º, da Lei Federal nº 14.133/2021. Esgotados esses critérios, procede-se a sorteio eletrônico realizado na Plataforma Eletrônica em nome da Comissão.

Antes desses critérios, incide o direito de preferência das microempresas e empresas de pequeno porte previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123/2006. A Plataforma Eletrônica identifica em coluna própria as licitantes assim enquadradas e considera empatadas com a primeira colocada aquelas cujas propostas ou lances estejam até 10% acima da melhor oferta, facultando à melhor classificada apresentar, em cinco minutos cronometrados pelo sistema, uma última oferta obrigatoriamente inferior. Trata-se de rotina automática do ambiente eletrônico, que se aplicaria ainda que o Edital silenciasse — razão pela qual foi disciplinada expressamente.

Não há, contudo, exclusividade nem cota reservada em favor de microempresas e empresas de pequeno porte, dada a natureza e a dimensão do objeto.

III.4.6 – Qualificação técnica e somatório de atestados

A habilitação técnica do Edital exige a comprovação de capacidade técnico-operacional por meio de atestados de execução de serviços pertinentes e compatíveis com o objeto, observado o art. 67 da Lei nº 14.133/2021.

Em atenção à orientação do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, externada no curso do processo de anulação do certame anterior, o Edital admite expressamente o somatório de atestados, inclusive os relativos a contratos executados de forma concomitante, vedada a restrição indevida à competitividade.

A solução alinha-se ao Guia Prático de Estruturação de Projetos de Concessão de Manejo Sustentável de Resíduos Sólidos Urbanos (BID/Casa Civil, 2023).

III.5 – Valor estimado do contrato e dotação orçamentária

O Valor Estimado do Contrato é de R\$ 2.311,9 milhões (dois bilhões, trezentos e onze milhões e novecentos mil reais), correspondente ao somatório das Contraprestações Mensais Máximas ao longo de todo o prazo da Concessão, em valores nominais, na data-base do orçamento estimado, conforme apurado no Produto 6.

A contraprestação pública anual, em regime pleno de operação, é estimada em R\$ 78.068.375,62, equivalente a 3,18% da Receita Corrente Líquida do Município, observado o limite de 5% estabelecido pelo art. 28 da Lei Federal nº 11.079/2004 (P6).

III.6 – Regime de remuneração

III.6.1 – Estrutura geral da Contraprestação Mensal Efetiva

A remuneração da Concessionária é estruturada exclusivamente sobre a Contraprestação Mensal Efetiva paga pelo Poder Concedente, complementada, eventualmente, por Receitas Acessórias auferidas pela Concessionária em conformidade com a Cláusula 18 do Contrato.

A Cláusula 15.5.2 da Minuta de Contrato estabelece que a Contraprestação Mensal Efetiva é composta pela soma de duas parcelas específicas. A Parcela A, destinada a remunerar e amortizar os investimentos obrigatórios de infraestrutura e bens reversíveis certificados, com ramp-up de implantação nos percentuais e prazos definidos no Caderno de Encargos e demais ANEXOS do Edital e do Contrato, incluindo o EVTEA. A Parcela B, destinada a cobrir os custos operacionais recorrentes de execução dos Serviços, com valor de referência em regime pleno estimado no Produto 6, liquidada conforme a medição efetiva dos volumes de resíduos coletados e processados.

Esse desenho de duas parcelas — Parcela A vinculada ao CAPEX e Parcela B vinculada ao OPEX — oferece quatro vantagens. A primeira é a sintonia entre o fluxo de remuneração e a execução efetiva dos Serviços, uma vez que ambas as parcelas são apuradas e liquidadas por medição, dispensando cláusula contratual de escalonamento inicial. A segunda é a possibilidade de aplicação diferenciada do desconto por desempenho (IQD): a Parcela B, vinculada à operação, é mais sensível à apuração dos indicadores; a Parcela A, vinculada ao CAPEX certificado, opera com menor exposição. A terceira é a transparência: a Parcela A representa o custeio do capital, a Parcela B representa o custeio da operação, com identificação clara das duas dimensões. A quarta é a compatibilidade com a arquitetura de garantias: a Conta Garantia é dimensionada em 2 (duas) Contraprestações Mensais Efetivas, o que cobre tanto a Parcela A quanto a Parcela B.

III.6.2 – Sistema de Mensuração de Disponibilidade e Desempenho (IQD)

A Cláusula 15.5 do Contrato estabelece que a Contraprestação Mensal Efetiva poderá sofrer desconto de, no máximo, 10% de seu montante total ("Parcela Variável"), após a devida apuração dos Indicadores de Qualidade e Desempenho — IQD —, verificados pelo Verificador Independente (Cláusula 4.1ª) e homologados pela ARDPV. A Cláusula 15.5.1 ressalva, no entanto, que o percentual máximo de desconto previsto constitui parâmetro de referência, devendo o valor definitivo observar o disposto no Anexo de Indicadores de Desempenho e Metas (Anexo D do Edital) e a estrutura de duas parcelas (CAPEX e OPEX).

A apuração e a incidência do IQD iniciam-se a partir do início da Etapa de Operação Definitiva, conforme a Cláusula 15.4, observado que a verificação técnica do IQD compete ao Verificador Independente, contratado e operacional em até 90 dias da Ordem de Início (Cláusula 4.1.3).

A Cláusula 15.7 estabelece, ainda, três pontos relevantes do regime. O primeiro é o reconhecimento expresso pela Concessionária do caráter objetivo dos IQD. O segundo é a aplicação imediata e automática da variação da remuneração, sem instauração de procedimento sancionatório próprio. O terceiro é a natureza da variação como mecanismo de equivalência contratual entre serviço prestado e remuneração, e não como penalidade, sem prejuízo da eventual aplicação cumulada de sanções administrativas em caso de inadimplemento.

Em caso de discordância, a Cláusula 15.7.5 prevê prazo de 10 dias para apresentação de alegações pela Concessionária, e prazo de 10 dias para pronunciamento definitivo da ARDPV. Subsistindo a discordância, é facultada a submissão à Mesa de Resolução de Conflitos e aos demais mecanismos escalonados de solução de conflitos.

Durante a controvérsia, o Agente de Pagamento e Garantia realiza o pagamento da parcela incontroversa, complementando os valores quando da resolução do conflito (Cláusula 15.7.7).

III.6.3 – Inadimplemento do Poder Concedente: mecanismos de proteção ao fluxo de pagamentos da Concessionária

A Cláusula 15.8 estabelece mecanismos de proteção ao fluxo de pagamentos da Concessionária em caso de inadimplemento do Poder Concedente. Os valores em atraso são acrescidos, cumulativamente, de atualização monetária pelo IPCA (art. 92, V, da Lei nº 14.133/2021 e art. 5º, VI, da Lei nº 11.079/2004), juros de mora de 1% ao mês pro rata die, e multa de mora única de 2%.

A partir do atraso superior a cinco dias úteis, a Concessionária aciona o Agente de Pagamento e Garantia para execução da Garantia Pública em montante suficiente para saldar as obrigações (Cláusula 15.8.5). A partir do atraso superior a 90 dias corridos, a Concessionária está autorizada a suspender investimentos e atividades não estritamente necessárias à continuidade dos Serviços (Cláusula 15.8.6). A partir do atraso superior a 180 dias corridos, e mantida a Conta Garantia em volume inferior a duas Contraprestações Mensais Efetivas, a Concessionária está autorizada a suspender integralmente a prestação dos Serviços (Cláusula 15.8.8). Aponte-se, por oportuno, que a estrutura contratual detém mecanismos de preenchimento automático da Conta Garantia, com valores advindos do numerário pertinente ao Fundo de Participação dos Municípios - FPM.

Em qualquer dessas hipóteses, ficam suspensos os descontos relativos ao IQD e quaisquer penalidades à Concessionária que tenham como fundamento essa suspensão (Cláusulas 15.8.6 e 15.8.7). A retomada dos investimentos ou serviços, após a suspensão por inadimplemento, pode ensejar instauração de procedimento de reequilíbrio econômico-financeiro (Cláusula 15.8.9).

Essa cascata de proteção é coerente com a moldura legal e oferece à Concessionária — e aos seus financiadores — segurança jurídica sobre o tratamento contratual do inadimplemento público, elemento essencial para a estruturação do financiamento de longo prazo.

III.6.4 – Reajuste anual da Contraprestação

A Cláusula 16.1 do Contrato estabelece o reajuste automático dos valores de referência da Contraprestação Mensal a cada interregno mínimo de 12 meses, contados da data de apresentação do Orçamento Estimado pelo Poder Concedente, sem necessidade de prévia homologação administrativa.

O reajuste, nos termos dos estudos econômico-financeiros ofertados, segue fórmula vinculada ao IPCA.

A aplicação do reajuste não afasta a possibilidade de reequilíbrio econômico-financeiro do Contrato, na forma da Cláusula 20 (Cláusula 16.2). Mantém-se, assim, a distinção conceitual entre reajuste (ajuste automático pela variação inflacionária dos custos típicos) e reequilíbrio (ajuste extraordinário em razão de fatos supervenientes que alterem a equação econômico-financeira).

III.6.5 – Revisões ordinárias

A Cláusula 17 do Contrato estabelece que, após o transcurso de cinco anos contados do início da Concessão, a ARDPV, com o apoio do Verificador Independente e juntamente com a Concessionária, realizará revisão ordinária para avaliar o desempenho, as metas e as novas possibilidades tecnológicas, o crescimento projetado e o crescimento real do período. A revisão poderá contemplar, igualmente, a revisão do IQD, a apuração da efetiva demanda dos serviços e a reavaliação das condições de mercado.

A previsão da revisão ordinária quinquenal é um mecanismo essencial para a sustentabilidade do contrato ao longo dos 30 anos. Permite ajustes técnicos e operacionais sem necessidade de instauração de procedimento de reequilíbrio, e cria janela institucional para a incorporação de inovações tecnológicas e para a redistribuição dos ganhos de produtividade entre as partes, em consonância com a diretriz do art. 3º, VII, da LC 592/2015.

III.7 – Receitas Acessórias

A Cláusula 18 da Minuta de Contrato autoriza a Concessionária a explorar fontes de Receitas Acessórias, observados os limites do próprio Contrato, dos seus Anexos e da legislação aplicável. O regime das Receitas Acessórias é elemento estrutural da viabilidade econômico-financeira do projeto, na medida em que permite a recuperação adicional de valor a partir do fluxo de resíduos e a complementação da Contraprestação Pública.

A Cláusula 18.2 elenca um rol amplo de atividades que podem ser exercidas como Receitas Acessórias: a prestação de serviços de coleta, recebimento, tratamento e disposição final de resíduos comerciais, de serviços e industriais não incluídos na coleta regular, inclusive lodo, desde que ambientalmente licenciados; o recebimento de lodo de esgoto de estações de tratamento não industrial; o aproveitamento e valorização dos resíduos recebidos e a comercialização dos produtos beneficiados (incluindo geração de energia, biogás, compostagem); a comercialização de créditos de carbono e de emissões reduzidas; a comercialização de recicláveis e a geração de energia térmica por incineração; a coleta, tratamento e disposição final de Resíduos da Construção Civil; a coleta e o tratamento de resíduos sólidos Classe I; o tratamento de efluentes do setor industrial; e o tratamento e a destinação de RSS de grandes geradores.

A Cláusula 18.5.1 estabelece o compartilhamento de 5% (cinco por cento) da receita bruta obtida pela Concessionária, atuando tais valores como redutores da Contraprestação Pública. O percentual é fixo e operacionaliza, no plano contratual, a diretriz do art. 3º, inciso VII, da LC 592/2015, que prevê a apropriação recíproca dos ganhos de produtividade fruto da gestão privada.

A Cláusula 18.5.2 dispõe que a receita de comercialização de recicláveis triados na Unidade de Valorização de Resíduos é integralmente revertida às cooperativas de catadores, não integrando a base de compartilhamento.

Trata-se de elemento de coerência com a Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010), com a LC 908/2022 e com o PMSB-Porto Velho (LC 972/2023), que reconhecem o papel central das cooperativas e associações de catadores na cadeia da reciclagem e instituem a obrigação institucional de inclusão socioprodutiva.

A Cláusula 18.7 estabelece que as Receitas Acessórias são consideradas aleatórias, de modo que a Concessionária não fará jus a reequilíbrio econômico-financeiro nem a indenizações por eventuais investimentos realizados em sua exploração ou pela frustração de expectativas de receitas. Essa alocação reforça a transferência integral do risco de demanda e de receita acessória à Concessionária, condizente com a sua capacidade de gestão e mitigação.

A exploração de novas Receitas Acessórias não enumeradas no rol da Cláusula 18.2 está sujeita à comunicação prévia ao Poder Concedente, com prazo de 20 dias úteis para eventual objeção fundamentada (Cláusula 18.3). O silêncio do Poder Concedente é interpretado como autorização tácita, em consonância com a moldura de eficiência administrativa adotada.

III.8 – Bens da Concessão

A Cláusula 5ª da Minuta de Contrato disciplina o regime de bens vinculados à Concessão. A definição constante da Cláusula 1ª caracteriza os Bens Reversíveis como “o conjunto de instalações, equipamentos, máquinas, frotas, softwares, terrenos, edificações e demais ativos de propriedade da Concessionária ou por ela custeados, direta ou indiretamente, vinculados à execução dos Serviços e necessários à continuidade operacional da Concessão, os quais serão incluídos no Inventário de Bens Reversíveis, transferidos ao patrimônio do Poder Concedente ao término do prazo contratual, livres de ônus ou encargos, mediante certificação pela ARDPV”.

A definição do Contrato incorpora alteração relevante em relação ao certame anterior: a frota integra o rol dos Bens Reversíveis, em coerência com a centralidade da continuidade operacional do serviço. Essa solução, embora aumente o conjunto de bens objeto de reversão, oferece maior segurança institucional ao Poder Concedente quanto à manutenção da capacidade operacional ao final da Concessão.

A Cláusula 5.1.1 estabelece que os bens de titularidade do Poder Concedente necessários à execução dos Serviços devem ser cedidos à SPE livres e desimpedidos, em atenção ao cronograma da Cláusula 7ª. O atraso ou a entrega em desconformidade isenta a Concessionária quanto ao cumprimento dos prazos correspondentes e não obsta o início da fluência e do pagamento dos valores devidos de Contraprestação (Cláusula 5.1.2).

A Cláusula 5.1.3 estabelece que os Bens Reversíveis devem integrar o patrimônio da Concessionária previamente à reversão, no prazo máximo de 180 dias do término da Concessão.

III.9 – Síntese da modelagem jurídico-contratual

A análise desenvolvida neste Capítulo permite consolidar a modelagem jurídico-contratual em síntese articulada. A modalidade adotada é a Concessão Administrativa, regida pela Lei Federal nº 11.079/2004, com fundamento institucional no Programa PPP/PVH instituído pela LC 592/2015.

O objeto compreende os serviços de manejo de RSU e os investimentos em infraestrutura, com exclusão expressa dos serviços de limpeza pública (limpeza urbana), não abrangidos pela concessão. O prazo é de 30 anos, prorrogáveis por cinco, contados da assinatura do contrato, condicionado o início efetivo (eficácia) à emissão da Ordem de Início.

A Licitação adota o critério de menor valor da contraprestação pública, com o procedimento de fases padrão da Lei nº 14.133/2021, e suprime a Proposta Técnica pontuada, em coerência com os Acórdãos do TCE-RO.

A remuneração da Concessionária se dá por Contraprestação Pública, estruturada em duas parcelas (CAPEX e OPEX), submetida a desconto por IQD verificado pelo Verificador Independente e homologado pela ARDPV, com reajuste paramétrico anual e revisão ordinária quinzenal.

As Receitas Acessórias são autorizadas em rol amplo, com compartilhamento de 5% da receita bruta como redutor da Contraprestação, ressalvada a reversão integral dos recicláveis às cooperativas de catadores.

A coerência interna do desenho — entre objeto, modalidade, remuneração, riscos, garantias e desempenho — é examinada nos Capítulos seguintes, à luz da Matriz de Riscos, do Sistema de Garantias, do Plano de Seguros, do regime de desempenho e do sistema de solução de controvérsias.

CAPÍTULO IV – MATRIZ DE RISCOS

IV.1 – Função jurídica e fundamento normativo da Matriz de Riscos

A Matriz de Riscos é elemento estruturante da modelagem da Concessão Administrativa e instrumento central de definição do equilíbrio econômico-financeiro do Contrato. A alocação objetiva dos riscos é cláusula obrigatória das parcerias público-privadas, nos termos do art. 5º, inciso III, da Lei Federal nº 11.079/2004, que impõe a repartição entre as Partes dos riscos de caso fortuito, força maior, fato do príncipe e álea econômica extraordinária. A Lei Federal nº 14.133/2021, em seu art. 22, reforça a centralidade da matriz objetiva de alocação de riscos nos contratos administrativos de longo prazo, e o seu art. 124, inciso II, alínea “d”, ancora o regime de recomposição diante de eventos extraordinários e extracontratuais.

A Matriz cumpre três funções jurídicas articuladas. A primeira é conferir previsibilidade e transparência ao certame, permitindo aos Licitantes precificar adequadamente suas propostas e assegurando a isonomia, ao colocá-los sobre a mesma base de avaliação.

A segunda é fixar parâmetros objetivos de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro: a revisão extraordinária pressupõe a materialização de risco alocado ao Poder Concedente ou de evento alheio à esfera de gestão da Concessionária.

A terceira é orientar a interpretação contratual durante a execução, que submete à revisão as situações imprevistas, para a sua correta alocação segundo a lógica da Matriz.

IV.2 – Princípio de alocação e metodologia de classificação

A Matriz adota a diretriz consagrada pelo Tribunal de Contas da União segundo a qual o risco deve ser atribuído à parte mais apta a geri-lo e a mitigá-lo ao menor custo.

A aplicação concreta observa três critérios: a capacidade técnica e operacional, que atrai à Concessionária os riscos cuja mitigação depende de tecnologia, expertise, gestão de equipes e cadeias de suprimento; a capacidade institucional, que atrai ao Poder Concedente os riscos cuja gestão envolve poder regulatório, prerrogativas administrativas, cessão de áreas públicas ou edição de normas; e a segurabilidade, que atrai à Concessionária os riscos passíveis de cobertura no mercado segurador regular.

Admite-se a alocação compartilhada quando ambos os critérios apontam para coobrigação, em especial nos passivos ambientais preexistentes com gestão operacional privada, cuja responsabilidade é solidária conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, embora seja possível o estabelecimento entre as partes de quem é o devedor principal, e nos eventos de força maior apenas parcialmente seguráveis.

A avaliação emprega a escala 5x5 do modelo ESPM, combinando Probabilidade (de 1, raro, a 5, muito provável) e Impacto (de 1, muito baixo, a 5, muito alto), com score igual ao produto das duas dimensões ($P \times I$). A classificação do risco em classes não decorre de faixa linear do score, mas da posição da célula na matriz posicional ESPM: assim, a combinação Possível $\times$ Médio ($3 \times 3 = 9$) classifica-se como Médio, ao passo que Provável $\times$ Médio ($4 \times 3 = 12$) classifica-se como Alto, a refletir a maior aversão ao risco à medida que cresce a probabilidade.

IV.3 – Categorias, mapa de calor e distribuição dos riscos

A Matriz vigente organiza os riscos nas categorias Técnico-Operacional (TO), Socioambiental (SA), Econômico-Financeiro (EF) e Regulatório-Jurídico (RJ), tratando, nesta última, os eventos de força maior e caso fortuito. As categorias TO e SA reproduzem os Produtos 2 e 4; as categorias EF e RJ derivam, sobretudo, do Produto 6 e da análise contratual e regulatória.

O Mapa de Calor revela concentração acentuada nas faixas Crítica e Alta, com ausência de riscos Baixos. Essa assimetria não é viés de calibragem, mas reflexo de três condições estruturais documentadas no Produto 4: dois passivos ambientais não remediados — a Lixeira da Vila Princesa, cujo rito de Gerenciamento de Áreas Contaminadas se encontra apenas em etapa inicial, e o Aterro do Jirau, inoperante e com cinco áreas suspeitas confirmadas; a Distância Média de Transporte crítica, de 255 a 378 km, do Alto Madeira às unidades de disposição; e a sazonalidade hidrológica extrema, com estiagens severas do Rio Madeira.

IV.4 – Riscos alocados ao Poder Concedente

Ao Poder Concedente cabem os riscos cuja gestão depende de prerrogativas institucionais — cessão de áreas, articulação interinstitucional, estabilidade do pagamento e tratamento dos passivos preexistentes. Integram

esse núcleo o atraso ou a inviabilidade na reativação do Aterro do Jirau (TO-02, crítico); a resistência comunitária às intervenções do rito de Gerenciamento de Áreas Contaminadas na Vila Princesa (SA-06, crítico) e a legitimidade institucional da consulta às comunidades ribeirinhas do Baixo Madeira (SA-07, crítico); a alteração superveniente do marco regulatório ambiental ou de inclusão social (SA-10) e o atraso na consulta à FUNAI e ao INCRA com impacto no cronograma (SA-11); a alteração superveniente do marco regulatório ou tributário, na forma do fato do príncipe (RJ-03, crítico), e a alteração da carga tributária decorrente da reforma em curso (EF-05, crítico); e a indisponibilidade ou o atraso na cessão de áreas públicas de titularidade municipal (RJ-05).

No tocante ao Aterro do Jirau, a Matriz aloca ao Poder Concedente o risco de não definição tempestiva de sua destinação, por depender de regularização fundiária, ambiental e administrativa, atos privativos do Poder Pública. A Matriz prevê, como consequência, a recomposição do equilíbrio caso a reativação não se concretize até o Mês 24 da execução, apurado o resultado líquido entre os custos adicionais incorridos e os investimentos previstos para o Aterro do Jirau que a Concessionária tenha deixado de realizar e que estejam remunerados na Contraprestação

Quanto aos passivos ambientais preexistentes — a contaminação de solo e águas subterrâneas (SA-02), alocada ao Poder Concedente; a não conclusão das etapas pendentes do rito de Gerenciamento de Áreas Contaminadas da Lixeira da Vila Princesa (SA-01) e o monitoramento pós-encerramento do Aterro do Jirau (SA-13), ambos compartilhados —, a Matriz adota critério de bifurcação por custo, e não por etapa: a execução é integralmente privada, e o custo corre por conta da Concessionária até o limite de dispêndio previsto no Contrato e nos Anexos, inclusive o EVTEA, constituindo o excedente risco do Poder Concedente, apto a ensejar a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro na forma dos itens 8.6.1.2 e seguintes da Minuta de Contrato, ou aporte público, igualmente na medida de sua previsão contratual. É por conservarem essa repartição real — execução e custeio privados até o limite, exposição pública além dele — que SA-01 e SA-13 são tratados como compartilhados.

A opção por manter a execução integralmente com a Concessionária, inclusive quanto às medidas de intervenção, é deliberada. Evita a presença de duas empresas na mesma área, elimina a discussão sobre a autoria de cada dano e preserva a unidade técnica entre a avaliação de risco e as medidas que dela decorrem, uma vez que é aquela avaliação que define o conteúdo destas. O que se reparte é o custo, e não a execução — leitura que confere sentido operacional à atribuição conjunta constante do Anexo de Diretrizes Ambientais para a etapa de medidas de intervenção.

A assunção, pela Concessionária, de obrigação de recuperação histórica enseja reequilíbrio, quando fixada administrativamente, ou direito de regresso contra o Poder Público, quando imposta judicialmente, dada a natureza solidária da reparação ambiental, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. O direito de regresso consta expressamente da Minuta de Contrato, com a recíproca do Poder Concedente contra a Concessionária. Excetua-se as hipóteses de culpa ou dolo da Concessionária e de agravamento do dano por sua conduta (dever de mitigar o próprio prejuízo – *duty to mitigate the loss doctrine*), bem como os eventos posteriores à emissão da Ordem de Início, que permanecem sob a sua responsabilidade.

O risco de inadimplência ou atraso no pagamento da Contraprestação pelo Poder Concedente (EF-02) é mitigado por arquitetura de garantias em dois níveis, justificada pela classificação fiscal CAPAG “C” do Município: uma Conta Vinculada, em estrutura de Escrow, dedicada ao pagamento das contraprestações devidas à Concessionária, e uma Conta Garantia com depósito de valores equivalentes a, no mínimo, 2 (duas) Contraprestações Mensais Efetivas, operada por agente fiduciário, na forma examinada no Capítulo V, e com repreenchimento automático a partir do numerário pertencente ao Fundo de Participação dos Municípios.

O atraso superior ao prazo tolerado autoriza o acionamento da Conta Garantia e obriga o Poder Concedente à recomposição dos valores. O controle do limite fiscal das parcerias (art. 28 da Lei nº 11.079/2004) também recai sobre o ente público (EF-04): a modelagem dimensiona a contraprestação anual em torno de 3,18% da Receita

Corrente Líquida, com margem confortável em relação ao teto de 5%, cujo monitoramento anual ao longo do prazo contratual é responsabilidade institucional do Município, sem gatilho específico de reequilíbrio ou sanção associado ao evento.

Já a alteração superveniente da carga tributária (EF-05, crítico), por escapar ao controle da Concessionária, pode ensejar o pleito de reequilíbrio para restaurar a equação econômico-financeira inicial do Contrato.

As atualizações regulatórias destinadas exclusivamente a assegurar a prestação de serviço adequado, nos termos do art. 6º, §§ 1º e 2º, da Lei Federal nº 8.987/1995, não configuram álea extraordinária e não ensejam reequilíbrio, na forma da ressalva expressa do RJ-03 e da Cláusula 20.9 da Minuta de Contrato.

IV.5 – Riscos alocados à Concessionária

À Concessionária cabem os riscos operacionais e de gestão sujeitos ao seu controle técnico direto, mitigáveis por cláusula contratual específica, indicadores auditáveis e seguros.

Também cabem à concessionária os riscos relativos ao atraso ou a falha no sistema de captação e aproveitamento de biogás (TO-07), à indisponibilidade de frota e equipamentos críticos (TO-08), ao descumprimento dos níveis de serviço de coleta (TO-09), ao recebimento de resíduos fora do escopo (TO-12), à falha na gestão de Resíduos de Serviços de Saúde (TO-13) e à inoperância de tratamento de RSS (TO-14), além de falhas estruturais de triagem, acidentes ocupacionais, falhas de pesagem e paralisações (TO-11, TO-17, TO-18 e TO-19).

No campo socioambiental e social, são da Concessionária o risco relacionado à emissão de odores em áreas urbanas (SA-03), o derramamento de chorume ou de resíduos no transporte rodoviário e fluvial (SA-04, crítico) e o cumprimento das metas das Cláusulas Sociais CS-01 a CS-04 de inclusão socioprodutiva dos catadores (SA-09). A materialização desses riscos, por ação ou omissão da Concessionária, enseja sanção por descumprimento contratual. As variações ordinárias de custo de CAPEX e de OPEX (EF-06 e EF-07) integram a álea econômica ordinária e não ensejam recomposição. O mesmo se dá com a variação de custos de combustíveis e energia (EF-01) e dos demais insumos (EF-03): a álea ordinária corre por conta da Concessionária, aguardada a data-base de reajuste, ressalvadas as variações extraordinárias, que podem ensejar recomposição.

IV.6 – Riscos compartilhados e regime de força maior e caso fortuito

A alocação compartilhada aplica-se quando a mitigação depende, simultaneamente, da gestão privada e da atuação institucional pública. É o caso da variação na geração e composição gravimétrica dos resíduos (TO-01) e do dimensionamento das unidades (TO-06), em que a Concessionária absorve oscilações dentro de banda contratual e o desvio sustentado além dela — verificado por campanhas gravimétricas segundo a NBR 10.007:2004 — pode acionar o reequilíbrio.

Também são compartilhados os riscos da implantação da Central de Tratamento e da Unidade de Valorização de Resíduos (TO-05) e do atingimento das metas de recicláveis (TO-10), repartidos entre o cronograma privado e a cessão de áreas; da indisponibilidade operacional no Baixo Madeira em cotas hidrológicas críticas (TO-04, crítico), governada pelo Plano de Contingência Operacional Sazonal; da descontinuidade na transição entre operadores (TO-15, crítico); do atraso na implantação das Estações de Transbordo (TO-03, crítico), cuja responsabilidade se desloca ao Poder Concedente quando o atraso decorrer da não cessão de áreas públicas previamente comprometidas; dos eventos climáticos extremos que extrapolem os quatro níveis do Plano de Contingência Operacional Sazonal, acompanhados de decreto de calamidade pública, repartidos pelo critério de segurabilidade (TO-16); da vida útil do Ecoparque inferior à projetada (TO-20); do atraso ou indeferimento do licenciamento

ambiental de novas unidades (RJ-02, crítico) e da não conformidade com a Política Nacional de Resíduos Sólidos e o Marco do Saneamento (RJ-01).

No campo socioambiental, são igualmente compartilhados o risco de emissões de biogás e incêndio em unidades de disposição (SA-05), o descarte irregular de resíduos por terceiros (SA-08) e a judicialização do projeto, por meio de ações civis públicas, embargos e questionamentos em instâncias de controle (SA-12), cujo desfecho pode ensejar reequilíbrio de custos e prorrogação de prazos quando decorrente de passivo preexistente ou de falha institucional, na forma da própria Matriz.

Os passivos preexistentes da Vila Princesa (SA-01) e o monitoramento pós-encerramento do Aterro do Jirau (SA-13), também compartilhados, foram examinados no item IV.4, sob a lógica de execução privada com repartição de custo a partir do limite de dispêndio.

Os eventos de força maior e caso fortuito não cobertos pelo Plano de Contingência (RJ-04, crítico) submetem-se ao critério de segurabilidade: os eventos passíveis de cobertura no mercado segurador constituem risco da Concessionária; os não seguráveis, acompanhados de decreto de calamidade pública, autorizam a recomposição do equilíbrio e a prorrogação de prazos, na forma do art. 124 da Lei nº 14.133/2021

CAPÍTULO V – SISTEMA DE GARANTIAS

V.1 – Lógica institucional do sistema de garantias

A arquitetura de garantias da nova Concessão é elemento estrutural de viabilidade do projeto e foi calibrada a partir de três premissas institucionais articuladas. A primeira é a classificação do Município de Porto Velho como CAPAG C pela Secretaria do Tesouro Nacional, que exige solução particularmente robusta de garantia, sob pena de inviabilizar a atratividade do projeto. A segunda é o reconhecimento de que a Contraprestação Pública opera como única fonte de remuneração da Concessionária, à exceção das Receitas Acessórias de natureza aleatória, o que torna o risco de inadimplemento contratual fator decisivo para a precificação da proposta.

A terceira é a necessidade de oferecer aos potenciais Licitantes — e aos financiadores — segurança jurídica suficiente para o financiamento de longo prazo em condições competitivas.

A resposta institucional a essas premissas, expressa na Cláusula 23ª da Minuta de Contrato e no Anexo VI - Minuta de contrato de nomeação de agente de pagamento e administração de conta vinculada, foi a instituição, diretamente pelo Poder Concedente, de sistema de Garantias Públicas de Pagamento composto por Conta Vinculada e Conta Garantia, em estrita conformidade com a modelagem econômico-financeira detalhada no Produto 6 e em diálogo com a moldura legal da Lei Federal nº 11.079/2004 e da Lei Complementar Municipal nº 592/2015.

A Conta Vinculada opera como mecanismo automático de pagamento. A Conta Garantia, de titularidade do Município, mantida pelo Agente de Pagamentos em favor da Concessionária, opera como reserva de pagamento, com saldo mínimo equivalente a 2 (duas) Contraprestações Mensais Efetivas, impenhorável e incomunicável, cuja excussão se dá em até 48 horas mediante ateste do Verificador Independente e mecanismos de proteção ao fluxo de pagamentos da Concessionária associados ao resgate automático de valores pertinentes ao Fundo de Participação dos Municípios - FPM para o seu repreenchimento, caso necessário.

Acresce-se, ainda, a Garantia de Execução do Contrato prestada pela própria Concessionária ao Poder Concedente, em montante equivalente a 10% do valor anual contratual, com fundamento direto no art. 96, §1º, da Lei Federal nº 14.133/2021.

Compõem o sistema, finalmente, as previsões da Cláusula 9ª sobre o regime de financiamento e a permissão para que a Concessionária ofereça os direitos emergentes da Concessão como garantia aos financiadores; e a previsão da Cláusula 25ª sobre os “step-in rights”.

V.2 – Fundamento legal do regime de garantia pública

O regime jurídico das garantias prestadas pelo Poder Concedente em contratos de PPP tem assento normativo direto no art. 8º da Lei Federal nº 11.079/2004, que dispõe que as obrigações pecuniárias contraídas pela Administração Pública em contrato de PPP poderão ser garantidas mediante vinculação de receitas, observado o disposto no inciso IV do art. 167 da Constituição Federal; instituição ou utilização de fundos especiais previstos em lei; contratação de seguro-garantia; garantia prestada por organismos internacionais ou instituições financeiras; garantias prestadas por fundo garantidor ou empresa estatal criada para essa finalidade; ou outros mecanismos admitidos em lei.

No plano municipal, a Lei Complementar nº 592/2015 disciplina, em seu Capítulo V (arts. 53 a 58), as modalidades de garantia admissíveis no âmbito do Programa PPP de Porto Velho.

V.3 – Garantia de Pagamento: Conta Vinculada e Conta Garantia (Cláusula 23ª)

A Cláusula 23ª da Minuta de Contrato estabelece que o Poder Concedente instituirá sistema de garantias destinado a assegurar o adimplemento das obrigações pecuniárias, composto por Conta Vinculada, Conta Garantia com repreenchimento automático de receitas e outros instrumentos admitidos em lei (Cláusula 23.1).

Compete ao Poder Concedente: constituir e manter a Conta Vinculada para os pagamentos devidos à Concessionária (Cláusula 23.2, I); constituir e manter a Conta Garantia em favor da Concessionária, na qual se manterá o valor de 2 (duas) Contraprestações Mensais Efetivas (Cláusula 23.2, II); e autorizar, por meio do Anexo VI - Minuta de contrato de nomeação de agente de pagamento e administração de conta vinculada, a utilização de numerário do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) vinculadas como garantia dos pagamentos (Cláusula 23.2, III).

A cessão fiduciária de receitas tem fundamento federal no art. 8º, I, da Lei Federal nº 11.079/2004 e municipal na LC nº 592/2015, e a Conta Vinculada (Escrow Account) canaliza as receitas vinculadas, para o pagamento dos valores correspondentes à Contraprestação Mensal Efetiva, com liquidação direta à Concessionária.

A apuração do valor devido, em caso de inadimplência, é atestada pelo Verificador Independente (Cláusulas 23.4 e 23.4.1).

V.4 – Conta Garantia: titularidade, saldo mínimo e excussão

A Conta Garantia é de titularidade do Município de Porto Velho e mantida em favor da Concessionária, com saldo mínimo correspondente a 2 (duas) Contraprestações Mensais Efetivas e devidas pelo Poder Concedente, quantia mantida até o término do Contrato (Cláusula 23.4.3).

O saldo mínimo é impenhorável e incomunicável: não poderá ser utilizado para outra finalidade, dado em garantia de outros contratos do Poder Concedente, tampouco ser objeto de penhora, arresto, sequestro ou qualquer constrição judicial por outras obrigações do Município (Cláusulas 23.4.6 e 23.4.7). É vedado ao Poder Concedente movimentar diretamente a Conta Garantia (Cláusula 23.4.5).

A excussão da garantia opera de forma automática: a ausência de pagamento da Contraprestação obriga a Instituição Financeira a transferir os valores devidos à Concessionária em até 48 horas, independentemente de

solicitação, mediante relatório fundamentado do Verificador Independente que ateste a inadimplência (Cláusulas 23.4, 23.4.1 e 23.4.2).

V.5 – Inadimplemento do Poder Público e valores devidos

A Cláusula 15.8 da Minuta de Contrato estabelece a proteção da Concessionária em caso de inadimplemento do Poder Concedente, com a previsão de incidência de: (i) atualização monetária; (ii) juros de mora; e (iii) multa de mora.

O primeiro gatilho é o atraso superior a cinco dias úteis. A partir desse marco, a Concessionária encaminha notificação ao Agente de Pagamento e Garantia solicitando a execução da Garantia Pública em montante suficiente para saldar as obrigações pecuniárias devidas (Cláusula 15.8.5).

O segundo gatilho é o atraso superior a 90 dias corridos. A partir desse marco, a Concessionária está autorizada a suspender os investimentos em curso e as atividades que não sejam estritamente necessárias à continuidade dos Serviços essenciais (coleta, tratamento, disposição final), com suspensão concomitante dos descontos por IQD e das penalidades que tenham como fundamento essa suspensão (Cláusula 15.8.6).

A solução preserva o núcleo essencial do serviço público — coleta, tratamento e disposição — enquanto admite, em camadas, a redução da exposição econômica da Concessionária aos efeitos da mora.

O terceiro gatilho é o atraso superior a 180 dias corridos cumulado com a redução do volume da Conta Garantia a montante constante inferior a 1 (uma) parcela de Contraprestação Pública Mensal. A partir desse marco, a Concessionária está autorizada a pleitear em juízo a suspensão integral da prestação dos Serviços, até que sejam regularizados os pagamentos e o volume mínimo da Garantia Pública seja restaurado (Cláusula 15.8.8). Trata-se da hipótese-limite institucional, configurando o ponto a partir do qual a continuidade do serviço deixa de ser sustentável, devendo o feito ser remetido ao juízo arbitral tão logo seja o mesmo instaurado.

Existe, ainda, um gatilho específico previsto na Cláusula 15.8.7, aplicável quando o fluxo de receitas dedicado à formação da garantia pública for interrompido ou reduzido a volume insuficiente à quitação de uma Contraprestação Mensal Efetiva. Nesse caso, o Agente de Garantia comunica à Concessionária, que poderá suspender imediatamente os investimentos em curso e as atividades não essenciais.

A Cláusula 15.8.9 estabelece que a retomada dos investimentos ou serviços, após a suspensão, poderá ensejar procedimento de reequilíbrio econômico-financeiro. A previsão é coerente com a natureza não-imputável à Concessionária dos efeitos econômicos da suspensão.

V.6 – Step-in rights dos Financiadores

A Cláusula 25 da Minuta de Contrato disciplina o regime de assunção do controle pelos Financiadores — os “step-in rights”. A previsão observa o art. 5º, inciso IX, da Lei Federal nº 11.079/2004 e o art. 27-A da Lei Federal nº 8.987/1995, aplicável subsidiariamente, e tem por finalidade institucional permitir aos financiadores, em hipóteses de descumprimento grave pela Concessionária, assumir o controle da Concessão para fins de recuperação do crédito.

A institucionalização dos step-in rights é elemento de centralidade na atratividade de PPPs para o financiamento bancário e dos mercados de capitais. Os financiadores típicos — BNDES, Caixa Econômica Federal, agências multilaterais (BID, Banco Mundial) e debenturistas em ofertas públicas — exigem, em regra, a previsão expressa de step-in como condição para a estruturação do financiamento. A ausência dessa previsão poderia limitar substancialmente a capacidade de captação da Concessionária e impactar o custo do capital, com efeito direto sobre o valor da Contraprestação ofertada na Licitação.

O regime contratual prevê quatro etapas. A primeira é a notificação prévia ao Poder Concedente e à Concessionária pelos Financiadores, com indicação dos fundamentos do step-in e abertura de prazo de 45 (quarenta e cinco) dias para a devedora purgar a mora.

A segunda é a análise pelo Poder Concedente do enquadramento técnico-jurídico da hipótese, com prazo para manifestação acerca dos requisitos de habilitação, considerando que Concessionária deve manter os requisitos durante toda a execução contratual, nos termos do art. 92, XVI, da Lei nº 14.133/2021.

A terceira é a transferência das ações ou cotas representativas do controle aos Financiadores ou a terceiros por eles indicados.

A quarta é a regularização contratual mediante aditamento ou termo de assunção.

V.7 – Garantia de Execução do Contrato

A Cláusula 22 da Minuta de Contrato disciplina a Garantia de Execução do Contrato, à qual a Cláusula 9.5 remete. O instrumento opera em direção inversa às garantias examinadas anteriormente: aqui, a Concessionária presta garantia ao Poder Concedente como cobertura ao cumprimento de suas obrigações contratuais.

O montante da Garantia de Execução é equivalente a 10% (dez por cento) do valor anual contratual, dimensionado em proporção razoável à magnitude e ao risco da operação. O percentual é coerente com o art. 98 da Lei Federal nº 14.133/2021, que admite garantia de até 10% do valor inicial do contrato fundada na complexidade e nos riscos da contratação, e com a prática consolidada em concessões maduras no setor de saneamento.

As modalidades admitidas são três, dentre as previstas no art. 96, § 1º, da Lei nº 14.133/2021: caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública federal emitidos sob a forma escritural; seguro-garantia, com apólice emitida por seguradora com classificação mínima de grau de investimento; e fiança bancária emitida por instituição financeira autorizada a operar pelo Banco Central do Brasil. A escolha da modalidade compete à Concessionária, observados os requisitos do Edital e do Contrato.

A exigência de classificação mínima de grau de investimento para a seguradora emitente da apólice de seguro-garantia encontra respaldo na jurisprudência do Tribunal de Contas da União. No exame das concessões aeroportuárias conduzidas pela Agência Nacional de Aviação Civil, o Tribunal apreciou cláusula de idêntico teor e não lhe opôs censura, registrando, no Acórdão nº 2.905/2014 – Plenário, verbis:

“246. Os valores e condições das garantias de execução contratual impostas pela Anac à Concessionária coadunam-se com os ditames da Lei 8.666/1993. 247. No que concerne à contratação do seguro-garantia, o item 3.1.74.1 estabelece que ela deverá ser feita com seguradora e resseguradora autorizadas pela Superintendência de Seguros Privados (Susep), ou com seguradora e resseguradora de primeira linha, assim entendidas aquelas cuja classificação de risco esteja compreendida na categoria ‘grau de investimento’ em, pelo menos, uma das seguintes agências: Fitch, Standard & Poors ou Moody’s.”

O precedente confirma a legitimidade da exigência, sobretudo em contratos de longo prazo que demandem pesados investimentos no setor de infraestrutura. Ela não restringe indevidamente a competitividade, porque não elege seguradora determinada nem impõe qualificação à própria Licitante: cuida-se de requisito de idoneidade financeira do terceiro garantidor, destinado a assegurar que a apólice seja efetivamente honrável. A redação aqui adotada é, ademais, menos restritiva do que a examinada pelo Tribunal, porquanto não nomeia agências de classificação de risco determinadas, admitindo qualquer agência que opere em escala nacional.

A Cláusula 22.1.1 estabelece que a Garantia será reajustada anualmente, na mesma data dos reajustes da Contraprestação Anual Máxima e de acordo com a mesma fórmula aplicável — a fórmula de reajuste pelo índice

do IBGE (IPCA) prevista contratualmente. A solução assegura a manutenção do valor real da Garantia ao longo dos 30 anos da Concessão.

A Cláusula 22.3 estabelece a vigência mínima de um ano da Garantia, com obrigação de renovação ininterrupta durante todo o prazo da Concessão. A Cláusula 22.5 exige que a renovação seja comprovada com antecedência mínima de 30 dias do vencimento, sob pena de aplicação de multa e suspensão de pagamentos. A não comprovação da obrigação de manutenção da Garantia autoriza, ainda, o Poder Concedente a contratar diretamente o instrumento, ressarcindo-se posteriormente junto à Concessionária pelos instrumentos legais e contratuais (Cláusula 21.1.13).

A Cláusula 22.6 elenca, em rol exemplificativo, as hipóteses de utilização da Garantia: descumprimento, pela Concessionária, das obrigações de investimento; falta de pagamento de multas aplicadas; devolução de Bens Reversíveis em desconformidade; falta de contratação dos seguros exigidos; e demais hipóteses previstas em Contrato e regulamentação.

A Cláusula 22.8 traz disposição relevante para a delimitação institucional do instrumento: a Garantia de Execução destina-se a assegurar o adimplemento integral das obrigações da Concessão, inclusive o pagamento de multas contratuais, o ressarcimento de danos ao erário e o cumprimento das metas físicas de investimento, sendo vedada a sua utilização para a cobertura de passivos ambientais históricos pré-existentes, cuja responsabilidade financeira é exclusiva do Poder Concedente.

A Cláusula 22.7 estabelece que, sempre que o Poder Concedente utilizar a Garantia, a Concessionária deve proceder à reposição integral no prazo de 30 dias, sem que essa obrigação a exima das responsabilidades previstas no Contrato.

A Cláusula 13.5.5 a 13.5.7 do Contrato detalham, ainda, o procedimento de utilização da Garantia em caso de vícios, defeitos ou incorreções identificadas pela fiscalização e não reparados pela Concessionária. A execução é precedida de comunicação formal, com novo prazo mínimo de 30 dias para correção ou depósito do valor correspondente, e instaurada por procedimento administrativo com observância do contraditório e da ampla defesa.

V.8 – Regime de financiamento da Concessionária

A Cláusula 9ª da Minuta de Contrato estabelece o regime de financiamento da Concessionária e disciplina as garantias passíveis de oferecimento aos financiadores. A Cláusula 9.1 atribui à Concessionária a responsabilidade única e exclusiva pela obtenção dos financiamentos necessários à operação.

A Cláusula 9.2 obriga a Concessionária a apresentar ao Poder Concedente cópia autenticada dos contratos de financiamento e de garantia celebrados, bem como dos títulos e valores mobiliários emitidos. A obrigação tem natureza informacional e opera como mecanismo de transparência institucional, sem importar interferência do Poder Concedente nas relações entre Concessionária e financiadores.

A Cláusula 9.3 admite, mediante autorização prévia do Poder Concedente, que a Concessionária ofereça em garantia dos financiamentos os direitos emergentes da Concessão — incluindo as receitas da Contraprestação Mensal Efetiva, as Receitas Acessórias e as indenizações devidas em virtude da execução contratual —, além das ações da SPE. A previsão é central para a viabilidade do Project Finance: sem a possibilidade de oferecer os recebíveis da Contraprestação como garantia, a estruturação do financiamento de longo prazo torna-se substancialmente mais onerosa.

A Cláusula 9.4 estabelece vedações específicas à Concessionária para proteger a robustez patrimonial da SPE e o adimplemento das obrigações contratuais.

V.9 – Garantia de Proposta (fase licitatória)

Embora a presente análise tenha por foco principal as garantias relativas à execução do Contrato, registra-se que o Edital institui também a Garantia de Proposta, exigida na fase licitatória. A Garantia de Proposta destina-se a assegurar a manutenção das propostas apresentadas pelas Licitantes, em coerência com o art. 58 da Lei nº 14.133/2021.

As Licitantes apresentam a Garantia juntamente com os documentos de representação, no Envelope nº 01, enviado na Plataforma Eletrônica, sendo o instrumento eletrônico original assinado digitalmente e com autenticidade verificável pelos meios nele indicados. O instrumento é liberado aos não vencedores após a homologação do certame, e à Licitante vencedora após a constituição da Garantia de Execução do Contrato.

V.10 – Limite fiscal e responsabilidade fiscal

A arquitetura de garantias examinada observa, em sua integralidade, os limites e exigências de responsabilidade fiscal aplicáveis. O art. 28 da Lei Federal nº 11.079/2004 estabelece que a despesa total do ente federativo com PPPs não pode exceder 5% da Receita Corrente Líquida. A modelagem dimensiona a contraprestação anual em 3,18% da RCL (P6), abaixo do limite, com margem confortável para a celebração de eventuais PPPs futuras pelo Município.

A Lei Complementar Federal nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) impõe, ainda, requisitos formais de demonstração da geração de receita e da estimativa do impacto orçamentário-financeiro.

Esses requisitos devem ser atendidos pelo Município antes da publicação do Edital, com a inclusão da Concessão na Lei de Diretrizes Orçamentárias e no Plano Plurianual vigentes.

A LC 592/2015, em seu art. 18, inciso I, exige expressamente que a aprovação do projeto pelo CGP/PVH seja condicionada à elaboração de estimativa do impacto orçamentário-financeiro, em coerência com o regime federal. Recomenda-se que a documentação de instrução processual do certame consolide essa estimativa.

V.11 – Taxa de fiscalização

A Cláusula 13.1.1 do Contrato institui a cobrança da Taxa de Regulação, Controle e Fiscalização (TRCF) no montante de 1,5% (um e meio por cento) do valor da receita operacional bruta, com dedução automática do montante correspondente à Contraprestação na Conta Garantia. A base de cálculo é adotada nos termos do art. 53 da Lei Complementar Municipal nº 1.013/2025, que cria a ARDPV e disciplina o regime de financiamento da Agência Reguladora.

A taxa de fiscalização opera como mecanismo de custeio direto da atividade regulatória, assegurando à ARDPV os recursos necessários à sua estruturação e operação, tendo base de cálculo, contribuinte e alíquota regularmente definidos por lei complementar.

CAPÍTULO VI – PLANO DE SEGUROS

VI.1 – Função institucional do Plano de Seguros

O Plano de Seguros constitui camada autônoma e complementar de proteção da Concessão, articulada com a Matriz de Riscos e com o Sistema de Garantias examinados nos Capítulos IV e V. A sua função institucional é a de cobrir, mediante transferência ao mercado segurador, os riscos passíveis de segurabilidade no mercado regular,

oferecendo proteção financeira contra eventos cuja materialização tenha probabilidade controlada mas impacto potencialmente significativo sobre a operação. A Cláusula 21 da Minuta de Contrato disciplina o regime aplicável.

A inclusão do Plano de Seguros como cláusula contratual articula-se com os incisos III e VIII do art. 5º da Lei Federal nº 11.079/2004, que preveem a repartição dos riscos e a prestação de garantias pelo parceiro privado que sejam suficientes e compatíveis com os ônus e riscos envolvidos.

A Lei Federal nº 14.133/2021, em seu art. 102, igualmente prevê a possibilidade de o instrumento contratual exigir seguros, com critério de proporcionalidade. A previsão expressa do Plano de Seguros no Contrato confere segurança institucional à exigência e oferece moldura jurídica robusta para o seu acionamento.

O Plano de Seguros articula-se diretamente com a Matriz de Riscos pelos mecanismos abaixo descritos. O primeiro é o critério de segurabilidade na alocação dos riscos: a Matriz, ao distribuir os riscos entre Concessionária e Poder Concedente, considera, dentre outros critérios, a possibilidade de cobertura por seguro. Os eventos passíveis de cobertura por seguro constituem risco da Concessionária; os não passíveis, risco do Poder Concedente.

O segundo é o critério de gestão das consequências patrimoniais: o Plano de Seguros opera como instrumento preventivo de proteção, com efeito direto sobre a redução da exposição patrimonial das Partes e dos financiadores.

VI.2 – Modalidades obrigatórias de seguro previstas no Contrato

A Cláusula 21.1.6 da Minuta de Contrato arrola três modalidades de seguros que a Concessionária deve contratar e manter vigentes durante toda a vigência do Contrato. Essas três modalidades constituem o núcleo obrigatório do Plano de Seguros.

Acrescem-se a elas modalidades complementares decorrentes da operação concreta do objeto e da articulação contratual com o regime de Garantia de Execução.

VI.2.1 – Seguro de Risco de Engenharia

A primeira modalidade é o Seguro de Risco de Engenharia, com escopo definido pela Cláusula 21.1.6, alínea "a". A cobertura inclui testes, instalação, montagem, riscos do fabricante (quando não houver garantia do fabricante) e responsabilidade civil extensiva a danos causados na obra.

A modalidade aplica-se à fase de implantação dos investimentos do CAPEX.

A relevância institucional do Seguro de Risco de Engenharia é elevada em razão da magnitude do CAPEX da Concessão (P6) e da concentração dos investimentos nos primeiros anos do contrato. A cobertura é estruturada em circular específica da SUSEP, em atendimento às Resoluções CNSP aplicáveis.

VI.2.2 – Seguro de Responsabilidade Civil

A segunda modalidade é o Seguro de Responsabilidade Civil, com escopo definido pela Cláusula 21.1.6, alínea "b". A cobertura abrange a Concessionária e o Poder Concedente, bem como seus administradores, empregados, funcionários, subcontratados, prepostos ou delegados, pelos montantes com que possam ser responsabilizados a título de danos materiais, pessoais e morais, custas processuais e quaisquer outros encargos relacionados, decorrentes das atividades abrangidas pela Concessão.

A cobertura é extensiva a danos involuntários pessoais, mortes, danos materiais causados a terceiros e seus veículos, e contempla expressamente a Responsabilidade Civil Cruzada, que cobre as relações entre os subcontratados da Concessionária.

O Seguro de Responsabilidade Civil é elemento central do desenho institucional do Plano de Seguros, em razão da elevada exposição da operação a eventos com potencial de gerar responsabilidade civil. A operação de coleta, transporte e tratamento de resíduos sólidos envolve circulação intensa de veículos pesados, manipulação de materiais com potencial de causar danos ambientais, interação contínua com a coletividade urbana e operação fluvial específica no Baixo Madeira. Cada um desses elementos é fonte potencial de eventos cuja materialização pode gerar responsabilidade civil de magnitude relevante.

A cobertura específica para danos por poluição súbita é elemento adicional de centralidade. O regime de responsabilidade civil ambiental no Brasil é objetivo, na forma do art. 14, §1º, da Lei Federal nº 6.938/1981 — a Política Nacional do Meio Ambiente. A configuração de objetividade da responsabilidade significa que o causador do dano responde pela reparação independentemente de culpa, bastando a demonstração do nexo causal entre a sua atividade e o dano. A cobertura por seguro é, portanto, instrumento essencial para a mitigação da exposição patrimonial da Concessionária a esses eventos.

A cobertura extensiva ao Poder Concedente e seus agentes é solução institucional importante. Em situações de litígio com terceiros, o Poder Concedente, na qualidade de titular do serviço público, pode ser demandado solidariamente com a Concessionária, ainda que a execução seja subsidiária (nos termos da jurisprudência dos Superior Tribunal de Justiça – Informativo 758). A previsão do Poder Concedente como cobeneficiário da apólice protege o erário municipal de eventual condenação.

VI.2.3 – Seguro de Operação

A terceira modalidade é o Seguro de Operação, com escopo definido pela Cláusula 21.1.6, alínea "c". A cobertura abrange danos materiais, pessoais e morais, custas processuais e demais encargos decorrentes da execução dos Serviços.

A modalidade aplica-se à fase de operação ordinária da Concessão, em complemento ao Seguro de Engenharia (que cobre a fase de implantação) e ao Seguro de Responsabilidade Civil (que cobre a exposição patrimonial geral).

O Seguro de Operação inclui, em regra, coberturas específicas para: acidentes, incêndio, panes elétricas e mecânicas dos equipamentos e instalações; danos materiais às edificações e instalações; e danos a terceiros decorrentes da operação.

Essas modalidades alinham-se com o Guia Prático De Estruturação De Projetos De Concessão De Manejo Sustentável De Resíduos Sólidos Urbanos, produzido pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento, cuja citação se reproduz (página 195): *“Seguros e garantias: as despesas com seguros do projeto são a soma dos custos com riscos de responsabilidade civil geral e ambiental, seguros operacionais e, também, o seguro de risco de engenharia”*.

VI.3 – Requisitos institucionais das seguradoras

A Cláusula 21.1.1 da Minuta de Contrato estabelece requisitos institucionais aplicáveis às seguradoras contratadas. As apólices devem ser contratadas junto a companhias seguradoras de primeira linha, devidamente autorizadas a operar no País pela Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), e que detenham classificação mínima de grau de investimento emitida por agência de classificação de risco em escala nacional.

A exigência de classificação mínima de grau de investimento é elemento de prudência: o grau de investimento, no rating de uma agência de classificação reconhecida, indica a capacidade da seguradora de honrar suas obrigações. A solução protege a Concessionária e o Poder Concedente contra o risco de insolvência da seguradora, que poderia comprometer a efetividade do Plano de Seguros.

A Cláusula 21.1.3 estabelece que o Poder Concedente deve figurar como cobeneficiário das apólices, com cláusula que torna o cancelamento, suspensão, modificação ou substituição de qualquer apólice condicionada à prévia autorização do Poder Concedente. A previsão é elemento institucional crítico: protege o Poder Concedente contra a alteração unilateral das condições da apólice pela Concessionária e assegura a manutenção da cobertura ao longo de toda a vigência do Contrato.

A Cláusula 21.1.3, parte final, admite expressamente que as apólices estabeleçam como beneficiária da indenização instituição financeira credora da Concessionária. Essa previsão é elemento de articulação institucional com o regime de financiamento e com os *step-in rights* examinados no Capítulo V.

A Cláusula 21.1.4 estabelece que os recursos provenientes da indenização devem ser utilizados para garantir a continuidade da operação. A regra opera como mecanismo de afetação institucional da indenização: o recurso recebido pela Concessionária a título de seguro não pode ser livremente distribuído aos acionistas ou aplicado em outras destinações, mas deve ser direcionado para a recuperação dos bens ou para a continuidade operacional. A exceção é dupla: na hipótese de o evento segurado resultar em caducidade da Concessão, ou de o Poder Concedente vir a responder pelo sinistro, caso em que as apólices devem prever a indenização direta ao Poder Concedente.

A Cláusula 21.1.5 estabelece que o descumprimento da obrigação de contratar ou manter atualizadas as apólices enseja a aplicação de multa, conforme regulamentação, até a apresentação das apólices ou do respectivo endosso, sem prejuízo de outras medidas previstas no Contrato.

A Cláusula 21.6 atribui à Concessionária a responsabilidade única e exclusiva pelo pagamento integral dos prêmios, taxas, impostos e franquias aplicáveis. Não há, portanto, partilha do custo do Plano de Seguros com o Poder Concedente.

VI.4 – Operacionalização do Plano de Seguros

A Cláusula 21.1.2 estabelece que nenhum serviço pode ter início ou prosseguir sem que a Concessionária apresente ao Poder Concedente a comprovação de que as apólices estão em vigor.

A Cláusula 21.1.8 dispõe que a Concessionária deve informar ao Poder Concedente todos os bens cobertos pelos seguros e a forma de cálculo do limite máximo de indenização de cada apólice, encaminhando cópia autenticada das apólices e de suas renovações. A obrigação de transparência integra o regime de fiscalização contratual.

A Cláusula 21.1.9 estabelece que a Concessionária é responsável pelo pagamento integral da franquia em caso de utilização de qualquer seguro. A solução é coerente com o regime geral de responsabilidade da Concessionária pela gestão dos riscos a ela alocados.

A Cláusula 21.1.10 estabelece a obrigação de as seguradoras informarem, imediatamente, à Concessionária e à Agência Reguladora (ARDPV), bem como ao Poder Concedente, as alterações nos contratos de seguros — principalmente aquelas que impliquem cancelamento total ou parcial dos seguros contratados ou redução das importâncias seguradas. A cláusula opera como mecanismo de transparência institucional permanente.

A Cláusula 21.1.11 estabelece a vigência mínima de 12 meses para as apólices, a contar da data da assinatura do Contrato, com renovação sucessiva por igual período durante toda a vigência da Concessão. A Cláusula 21.1.12 reforça a obrigação de comprovação da renovação, com antecedência mínima de 30 dias do vencimento.

A Cláusula 21.1.13 institui mecanismo de proteção do Poder Concedente: caso a Concessionária não encaminhe os documentos comprobatórios da renovação no prazo previsto, o Poder Concedente pode contratar diretamente os seguros e cobrar da Concessionária o valor total do prêmio, a qualquer tempo, ou considerá-lo para fins de recomposição do reequilíbrio econômico, sem eximir a Concessionária das penalidades cabíveis. A solução protege institucionalmente a continuidade da cobertura, sem dependência da diligência operacional da Concessionária.

A Cláusula 21.1.14 admite que a Concessionária, com autorização prévia do Poder Concedente, altere coberturas ou condições das apólices, visando à adequação a novas situações ou legislações que ocorram durante a vigência. A flexibilidade contratual permite a adequação do Plano de Seguros à evolução do setor segurador e das normas técnicas aplicáveis ao longo dos 30 anos da Concessão.

VI.5 – Articulação com a Matriz de Riscos: critério de segurabilidade

A coerência entre o Plano de Seguros e a Matriz de Riscos é estruturalmente garantida pelo critério de segurabilidade, aplicado na alocação dos riscos. Os riscos qualificáveis como seguráveis são alocados, em regra, à parte com maior aptidão operacional de gerir o risco — em geral, a Concessionária —, com mitigação por seguros.

Os riscos não seguráveis (ou cuja cobertura seria economicamente irrazoável) são alocados de forma compartilhada ou ao Poder Concedente, conforme detalhado no Capítulo IV.

VI.6 – Impactos do Plano de Seguros sobre o reequilíbrio econômico-financeiro

A Cláusula 21.1.13, parte final, admite expressamente que o valor pago pelo Poder Concedente em razão de contratação substitutiva de seguros possa ser considerado para fins de recomposição do reequilíbrio econômico do Contrato. A previsão é coerente com a alocação ordinária do custo dos seguros à Concessionária e protege o Poder Concedente contra o ônus financeiro de eventual contratação substitutiva.

CAPÍTULO VII – RESPONSABILIDADES DAS PARTES, DESEMPENHO E PENALIDADES

VII.1 – Estrutura geral e função institucional do Capítulo

A Concessão Administrativa pressupõe a distribuição clara de responsabilidades entre o Poder Concedente, a Concessionária e a Agência Reguladora, articulada com o regime de mensuração do desempenho e com o sistema de penalidades aplicáveis em razão do descumprimento. A Minuta de Contrato organiza essa distribuição em três blocos articulados, regidos por cláusulas específicas e em diálogo direto com a moldura legal aplicável.

O primeiro bloco é o das responsabilidades das Partes, consolidado nas Cláusulas 8ª (Autorizações Governamentais e Gestão Ambiental), 10ª (Obrigações das Partes), 11ª (Prestação de Informações e Governança da SPE) e 13ª (Fiscalização da Concessão), com fundamento no art. 5º da Lei Federal nº 11.079/2004, nos arts. 23 e 29 da Lei Federal nº 8.987/1995 e na LC Municipal nº 1.013/2025.

O segundo bloco é o do Sistema de Mensuração de Disponibilidade e Desempenho — IQD —, consolidado nas Cláusulas 15.4 a 15.7 (regime de incidência e operacionalização), no Anexo respectivo do Contrato e nas Cláusulas 17 (Revisões Ordinárias) e 13.5 (mecanismos de fiscalização técnica).

O terceiro bloco é o do sistema de penalidades, consolidado na Cláusula 26 (Penalidades) e articulado com as Cláusulas 27 a 33 (Intervenção, Extinção, Encampação, Caducidade, Rescisão, Anulação), com fundamento na Lei Federal nº 14.133/2021 (arts. 155 a 163).

VII.2 – Responsabilidades do Poder Concedente

A Cláusula 10.1 da Minuta de Contrato consolida o catálogo de obrigações do Poder Concedente, organizadas em quatro grupos articulados.

O primeiro grupo abrange as obrigações institucionais primárias. Compete ao Poder Concedente cumprir e fazer cumprir integralmente o Contrato, em conformidade com as disposições legais e regulamentares (Cláusulas 10.1.1); assegurar a adequada prestação do Serviço concedido, conforme definido no art. 6º da Lei Federal nº 8.987/1995, valendo-se de todos os meios e recursos à sua disposição (Cláusula 10.1.2); fiscalizar a execução dos Serviços, zelando pela sua boa qualidade (Cláusula 10.1.9); e manifestar-se em relação aos pareceres e relatórios emitidos por empresas independentes (Cláusula 10.1.8).

O segundo grupo abrange as obrigações financeiras e de garantia. Compete ao Poder Concedente promover o pagamento à Concessionária da Contraprestação Mensal Efetiva, na forma, prazos e condições estabelecidos no Contrato; constituir e manter, com higidez e segurança, as garantias previstas (Cláusula 10.1.11); promover o reajuste da Contraprestação Mensal Efetiva anualmente (Cláusula 10.1.12).

O terceiro grupo abrange as obrigações de cooperação institucional. Compete ao Poder Concedente obter as autorizações necessárias à celebração do Contrato (Cláusula 10.1.3); disponibilizar à Concessionária os bens móveis e imóveis de sua titularidade, livres e desimpedidos à execução dos Serviços, na forma do Cronograma da Cláusula 7ª (Cláusula 10.1.6); assegurar à Concessionária o acesso às áreas necessárias à execução dos Serviços (Cláusula 10.1.7); apreciar e, se for o caso, autorizar os pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro propostos pela Concessionária, desde que comprovado o desequilíbrio da equação econômico-financeira inicial ou a ocorrência de álea econômica extraordinária (Cláusula 10.1.10); manifestar-se quanto à objeção ou não aos projetos encaminhados pela Concessionária (Cláusula 10.1.5); e, quando citado ou intimado de ação judicial ou processo administrativo que possa resultar em responsabilidade da Concessionária, comunicar-lhe imediatamente e emendar os melhores esforços na defesa dos interesses comuns (Cláusula 10.1.14).

O quarto grupo abrange as obrigações de articulação com financiadores e seguradoras. A Cláusula 10.1.15 estabelece que o Poder Concedente deve comunicar às instituições financeiras ou seguradoras responsáveis pela Garantia de Execução do Contrato, bem como às entidades financiadoras da Concessionária, sempre que iniciar procedimento administrativo que possa culminar na decretação da intervenção, na encampação ou na caducidade da Concessão.

A Cláusula 10.1.16 esclarece, ainda, que as autorizações ou aprovações a serem emitidas pelo Poder Concedente, ou suas eventuais recusas, não implicam a assunção de quaisquer responsabilidades pelo ente, nem exoneram a Concessionária do cumprimento pontual das obrigações contratuais.

VII.3 – Responsabilidades da Concessionária

A Cláusula 10.2 consolida o catálogo de obrigações da Concessionária, em estrutura significativamente mais extensa, refletindo a natureza da delegação. As obrigações organizam-se em cinco grupos articulados.

O primeiro grupo abrange as obrigações operacionais primárias. Compete à Concessionária prestar os Serviços de forma adequada, regular, contínua, eficiente, segura, atualizada, geral e cortês (Cláusula 4.3 e Cláusula 10.2.1); executar todos os serviços, controles e atividades relativos ao Contrato com zelo e diligência (Cláusula 10.2.2); observar os Indicadores de Qualidade e Desempenho — IQD —, conforme regulamentação aplicável; manter atualizados os Manuais de Prestação de Serviços e de Atendimento aos Usuários; respeitar os direitos dos usuários, na forma da Cláusula 14ª do Contrato e da legislação aplicável.

O segundo grupo abrange as obrigações relativas aos investimentos. Compete à Concessionária cumprir o cronograma de implantação dos investimentos previstos no CAPEX (Cláusula 7ª); obter e manter as licenças e autorizações necessárias para a Concessão; observar as normas técnicas aplicáveis, incluindo as Normas Brasileiras (NBR) da ABNT pertinentes e as Resoluções CONAMA e ANVISA aplicáveis.

A Cláusula 10.2.8 estabelece, expressamente, que se entende inserida nos parâmetros de atualidade a utilização de equipamentos, instalações, sistemas e procedimentos modernos, que, permanentemente e ao longo da Concessão, acompanhem o desenvolvimento tecnológico, notadamente no que se refere à sustentabilidade ambiental, e que assegurem o perfeito funcionamento, a preservação do serviço adequado e o cumprimento dos IQD (Cláusula 10.2.8.1). A obrigação de atualidade é cláusula dinâmica: impõe à Concessionária a observância continuada do estado da arte da técnica e do mercado.

A Cláusula 10.2.8.5 traz mecanismo de articulação importante: caso o cumprimento da legislação superveniente implique em impacto ou redução temporária na execução dos Serviços, as Partes deverão se reunir para regular o período de transição de tecnologia, ficando imediatamente suspensa a averiguação do IQD enquanto não implantada a nova tecnologia. A solução opera como cláusula de resgate técnico, protegendo a Concessionária contra penalidades em hipóteses em que a inadequação operacional decorra de obsolescência tecnológica imposta por inovação regulatória superveniente.

O terceiro grupo abrange as obrigações de gestão financeira e contábil. Compete à Concessionária manter contabilidade e demonstrações financeiras padronizadas de acordo com as normas técnicas aplicáveis (10.2.16); submeter à ARDPV os contratos, registros trabalhistas e as folhas de pagamento de todo o pessoal e dos subcontratados envolvidos na Concessão, obrigando-se a apresentar os comprovantes de quitação de encargos sociais, previdenciários (INSS) e trabalhistas (FGTS) mensalmente (Cláusula 12.5); manter atualizadas as Garantias de Execução do Contrato e as apólices de seguros vigentes; e atender às obrigações específicas de governança previstas na Cláusula 11ª.

O quarto grupo abrange as obrigações socioambientais. Compete à Concessionária cumprir os Programas Ambientais detalhados no Produto 4 e incorporados ao Contrato (PA-01 a PA-06); cumprir as Cláusulas Sociais (CS-01 a CS-04); assegurar a reversão integral dos materiais recicláveis triados na UVR às cooperativas de catadores, na forma da Lei e do Contrato; promover a Educação Ambiental dos usuários; observar a Política Nacional de Resíduos Sólidos e a Lei Municipal de Resíduos de Serviços de Saúde (LC 136/2001).

A Cláusula 10.6 estabelece, ainda, obrigação relevante de transparência: a Concessionária deve manter à disposição do público e dos órgãos de controle, por meio de portal eletrônico na internet (transparência ativa), todas as informações técnicas e financeiras atualizadas referentes à Concessão, incluindo a tabela de tarifas de referência, os relatórios de medição mensal, as notas de IQD, os contratos celebrados com terceiros e o andamento do cronograma físico de investimentos. A previsão é coerente com os princípios da Lei Federal nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) e oferece à coletividade municipal e aos órgãos de controle acesso permanente às informações relevantes da execução.

O quinto grupo abrange as obrigações relativas à transição final. Compete à Concessionária entregar os Bens Reversíveis ao fim do Prazo da Concessão em condições de operacionalidade, utilização e manutenção (Cláusula 5.5); assegurando a continuidade dos Serviços durante o período de transição para o sucessor ou para a retomada pelo Poder Concedente.

A Cláusula 10.2.22 disciplina, em sentido inverso à Cláusula 10.1.14, a obrigação de informação recíproca: quando a Concessionária for citada ou intimada de ação judicial ou processo administrativo que possa resultar em responsabilidade do Poder Concedente, deverá imediatamente informar ao Poder Concedente, inclusive nos termos e prazos processuais, bem como envidar os melhores esforços na defesa dos interesses comuns. A

reciprocidade dessas obrigações de informação configura um regime de cooperação institucional contra terceiros, com efeitos sobre a robustez da defesa em juízo e administrativa.

VII.4 – Regime de fiscalização: ARDPV e Poder Concedente

A Cláusula 13ª da Minuta de Contrato disciplina o regime de fiscalização da Concessão, com atribuição de competência à ARDPV, em conformidade com a lei de regência.

A Cláusula 13.5.2 estabelece que a ARDPV é autorizada a verificar o cumprimento dos IQD pela Concessionária, na periodicidade prevista nos Anexos do Edital e do Contrato, sem prejuízo da averiguação dos relatórios mensais emitidos pela Concessionária acerca da quantificação da Contraprestação Mensal Efetiva. A previsão deve ser lida em conjunto com a Cláusula 41ª, que atribui ao Verificador Independente a verificação técnica do IQD, cabendo à ARDPV a homologação e a fiscalização, em coerência com o art. 4º da LC nº 1.013/2025.

VII.5 – Indicador de Qualidade e Desempenho (IQD)

O Indicador de Qualidade e Desempenho (IQD), também denominado Índice de Qualidade dos Serviços (IQS) no Anexo de Indicadores de Desempenho e Metas, regulamentado no Anexo D do Edital e com previsão na Cláusula 15ª da Minuta de Contrato, opera como elemento estrutural duplo: como elemento do regime de remuneração (modulando a Contraprestação Mensal Efetiva conforme o desempenho efetivo) e como mecanismo de governança técnica da prestação dos Serviços (incentivando, de forma contínua e automática, a adequação operacional aos padrões contratados).

A Cláusula 15.7.1 estabelece, expressamente, que considerando o caráter objetivo dos IQD estabelecidos no Contrato, o seu resultado indicará as condições da prestação dos serviços e a sua conformidade com as exigências legais e contratuais. A redação consagra o entendimento de que o IQD é mecanismo objetivo, baseado em parâmetros mensuráveis previamente conhecidos, e não mecanismo discricionário de avaliação subjetiva pela Administração.

Por força da natureza objetiva, a apuração e a incidência do IQD operam de forma automática, sem instauração de procedimento sancionatório próprio. A Cláusula 15.7 esclarece, ainda, que a natureza da variação na remuneração decorrente do IQD é a de mecanismo de equivalência contratual entre serviço prestado e remuneração — e não de penalidade —, sem prejuízo da eventual aplicação cumulada de sanções administrativas em caso de inadimplemento qualificável como infração contratual.

Essa distinção conceitual é importante: o IQD opera no plano da remuneração, ajustando o valor a ser pago em função do serviço efetivamente entregue, em coerência com a lógica econômica da contraprestação. As penalidades, por outro lado, operam no plano sancionatório, aplicando-se em razão de infrações contratuais que demandam reprovação institucional. As duas dimensões podem coexistir no mesmo fato — uma falha operacional grave, por exemplo, pode tanto reduzir a Contraprestação por IQD quanto ensejar a aplicação de multa contratual —, mas operam em regimes jurídicos distintos.

VII.6 – Operacionalização do IQD: incidência, apuração e desconto

A Cláusula 15.4 estabelece que a apuração do IQD observa ciclo anual, iniciando-se a partir do início da execução contratual e estendendo-se até o Término do Contrato, com verificação pelo Verificador Independente e homologação pela ARDPV nos termos e condições do Anexo D do Edital – Indicadores de Desempenho e Metas. A Cláusula 15.4.1 acrescenta que o resultado apurado em cada ciclo anual produz efeitos sobre a Contraprestação Mensal Efetiva devida no exercício seguinte, mediante incidência linear sobre as respectivas parcelas mensais.

A Cláusula 15.5 estabelece que a Contraprestação Mensal Efetiva poderá sofrer desconto de, no máximo, 10% de seu montante total — a chamada "Parcela Variável" —, após a devida apuração do IQD. A Cláusula 15.5.1 ressalva, no entanto, que o percentual máximo de 10% constitui parâmetro de referência, devendo o valor definitivo observar o disposto no Anexo D do Edital – Indicadores de Desempenho e Metas e a estrutura de duas parcelas da Contraprestação Pública (Parcela A — CAPEX e Parcela B — OPEX).

A Cláusula 15.6 estabelece o pagamento da Contraprestação Mensal Efetiva até o dia 15 do mês subsequente à emissão da fatura, aplicado o desconto decorrente do IQD na forma da Cláusula 15.4.1, mediante transferência do valor devido para a conta corrente de titularidade da Concessionária.

VII.7 – Regime de discordância e mecanismos de proteção

A Cláusula 15.7.5 disciplina o regime de discordância sobre a avaliação do IQD. No caso de discordância, a Concessionária tem prazo de 10 dias do recebimento do relatório para apresentação de alegações e provas. A ARDPV, por sua vez, tem prazo de 10 dias do recebimento das alegações para pronunciamento definitivo.

A Cláusula 15.7.7 estabelece, durante o procedimento de discordância, mecanismo de proteção da Concessionária: na hipótese de discordância do relatório técnico, o Agente de Pagamento e Garantia realiza o pagamento da parcela incontroversa apenas, complementando os valores, se for o caso, quando da resolução do conflito. A solução evita que a Concessionária fique sem qualquer remuneração durante o procedimento, e protege a continuidade operacional da Concessão.

Permanecendo a discordância após a manifestação definitiva da ARDPV, é facultada à Concessionária a submissão à Mesa de Resolução de Conflitos e aos demais mecanismos escalonados de solução de controvérsias examinados no Capítulo VIII deste Caderno.

VII.8 – Hipóteses de não-incidência do IQD

O Contrato prevê hipóteses específicas de não-incidência do IQD, em que o desconto deixa de ser aplicável em razão da natureza do fato. Essas hipóteses operam em coerência com a Matriz de Riscos e protegem a Concessionária contra a aplicação de IQD em situações cuja causa esteja alocada ao Poder Concedente.

A Cláusula 8.7 estabelece que o atraso na disponibilização das licenças e autorizações ambientais, para o qual a Concessionária não tenha contribuído, não pode ensejar a aplicação de penalidades ou deduções da Contraprestação Mensal decorrentes da incidência dos IQD.

A Cláusula 8.12 estabelece, em sentido análogo, que o atraso na emissão ou renovação de licenças ambientais decorrente exclusivamente de mora dos órgãos licenciadores estaduais e federais que supere os prazos legais de tramitação fixados na legislação, desde que a Concessionária comprove ter apresentado todos os estudos e atendido às exigências técnicas em tempo hábil, caracterizará risco do Poder Concedente, ensejando a dilação de prazos de investimentos e metas, sem aplicação de multas, suspensão de IQD ou penalidades.

As Cláusulas 15.8.6, 15.8.7 e 15.8.8 estabelecem suspensão dos descontos por IQD em hipóteses de inadimplemento prolongado do Poder Concedente, na forma da cascata de proteção examinada no Capítulo V.

VII.9 – Revisão do IQD: Cláusula 17

A Cláusula 17 do Contrato estabelece que, após o transcurso de cinco anos contados do início da Concessão, a ARDPV, juntamente com a Concessionária, fará revisão para avaliar o desempenho, as metas e novas possibilidades tecnológicas a serem implantadas, o crescimento projetado e o crescimento real do período.

A revisão pode contemplar, igualmente, a revisão do IQD, conforme indicado no Contrato, para avaliar a efetiva demanda dos serviços prestados, o perfil efetivo dos casos e verificar a pertinência das metas estabelecidas, assim como permitir a distribuição dos ganhos de produtividade e a reavaliação das condições de mercado.

A revisão ordinária quinquenal é mecanismo essencial para a sustentabilidade do contrato ao longo dos 30 anos. Permite ajustes técnicos e operacionais sem necessidade de instauração de procedimento de reequilíbrio, e cria janela institucional para a incorporação de inovações tecnológicas e para a redistribuição dos ganhos de produtividade entre as partes, em consonância com a diretriz do art. 3º, VII, da LC 592/2015.

A Cláusula 17.3 estabelece que eventual revisão do IQD será publicada na imprensa oficial do Município, em coerência com o princípio da publicidade.

VII.10 – Sistema de Penalidades: catálogo, modalidades e fundamento legal

A Cláusula 26 da Minuta de Contrato disciplina o regime de penalidades aplicáveis em razão do descumprimento das obrigações contratuais pela Concessionária. O regime observa os arts. 155 a 163 da Lei Federal nº 14.133/2021 — e segue a moldura geral dos contratos administrativos.

A Cláusula 26.1 estabelece o catálogo de penalidades aplicáveis: advertência; multas; suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o Município, por prazo não superior a três anos; e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de três anos e máximo de seis anos.

A advertência é aplicável a infrações leves ou ao descumprimento inicial de obrigações secundárias. Opera como mecanismo sancionador gradativo, em coerência com o princípio da proporcionalidade.

A multa é, em regra, a penalidade mais relevante na operação ordinária do contrato. A Cláusula 26.2 estabelece faixas de valor calibradas conforme a natureza da infração: multa entre 1% e 20% do valor anual do contrato por violação ao Plano de Trabalho mantida após advertência; multa entre 0,5% e 15% do valor anual por outros atos ou omissões que importem em violação aos direitos dos usuários ou que lhes acarretem prejuízo, mantidos após advertência; multa entre 1% e 30% do valor anual por atos ou omissões que importem em risco ao meio ambiente, à saúde pública ou ao erário, mantidos após advertência, sem prejuízo de ação civil pública; multa entre 1% e 30% por ações culposas ou dolosas que acarretem dano ou ponham em risco bens e equipamentos vinculados à concessão; multa entre 0,5% e 20% por desatendimento às normas de segurança, higiene ou medicina do trabalho; multa entre 0,5% e 30% por descumprimento de outras obrigações contratuais não tipificadas especificamente.

A Cláusula 26.3 estabelece teto razoável: o valor total das multas aplicadas anualmente não pode exceder 50% da Contraprestação Mensal Máxima multiplicada por doze. O teto é elemento de proteção da Concessionária contra a aplicação cumulativa de multas em magnitude que comprometa a viabilidade econômica da operação.

A suspensão temporária e a declaração de inidoneidade são penalidades graves, aplicáveis em hipóteses correspondentes à inexecução grave ou parcial relevante, à apresentação de declaração ou documentação falsa, à fraude na licitação ou na execução, à prática de atos lesivos previstos na Lei Federal nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

VII.11 – Calibragem das penalidades: agravantes e atenuantes

A Cláusula 26.5 estabelece os critérios de calibragem das penalidades. Na aplicação das sanções, o Poder Concedente observa: a natureza e a gravidade da infração; os danos dela resultantes aos usuários, ao Poder Concedente ou ao meio ambiente; as vantagens auferidas pela Concessionária em decorrência da infração; as

circunstâncias atenuantes e agravantes; a situação econômica e financeira da Concessionária, em especial a sua capacidade de honrar compromissos financeiros, gerar receitas e manter a execução do Contrato; os antecedentes da Concessionária, inclusive eventuais reincidências.

O elenco de critérios é coerente com o art. 156, § 1º, da Lei nº 14.133/2021 e operacionaliza, no plano contratual, o princípio constitucional da proporcionalidade. A consideração da situação econômico-financeira da Concessionária — em particular, da sua capacidade de honrar compromissos sem comprometer a execução do Contrato — é elemento de equilíbrio, protegendo o interesse coletivo na continuidade do serviço público.

A Cláusula 26.10 elenca as atenuantes admissíveis, com percentuais de redução: 10% nos casos de confissão irretratável; 20% no caso de cessação da infração e reparação total do dano em prazo determinado; 10% no caso de inexistência de infrações definitivamente julgadas com o mesmo fato gerador nos doze meses anteriores; 10% no caso de infrações que não comprometam a segurança dos usuários, de terceiros nem violem o meio ambiente ou o patrimônio público; percentuais escalonados (20%) para atrasos em valores reduzidos; e percentuais escalonados (10% a 30%) para atrasos na entrega de documentos.

A Cláusula 26.11 elenca as agravantes, com percentuais de acréscimo: 10% em caso de duas ou mais reincidências; 20% quando a infração tenha sido praticada para facilitar ou assegurar execução, ocultação, impunidade ou vantagem de outra infração; 5% para cada infração adicional com mesmo fato gerador constatada em uma única ação fiscalizatória (até 200%); 5% para cada dia de atraso após o prazo estabelecido para a correção (até 100%); percentuais escalonados (10% e 20%) para atrasos relevantes em tempo de atendimento; 100% na hipótese de atraso superior a 60 dias na entrega de documentos ou respostas a solicitações.

A Cláusula 26.12 estabelece a ordem de incidência: para o cálculo do valor final da multa, incidem primeiramente as agravantes sobre o valor inicial, e em seguida as atenuantes sobre o resultado. A ordem é tecnicamente importante e tem efeito sobre o valor final da multa.

VII.12 – Princípio da continuidade delitiva e reincidência

A Cláusula 26.16 estabelece, expressamente, a aplicação do princípio da continuidade delitiva no regime de penalidades da Concessão: duas ou mais infrações da mesma espécie, apuradas na mesma ação fiscalizatória, são objeto de uma única penalidade.

A Cláusula 26.16.1 estabelece os requisitos cumulativos para a aplicação do princípio: critério material (infrações que violem mesmo enquadramento legal ou contratual); critério temporal (infrações apuradas na mesma ação fiscalizatória); critério espacial (infrações apuradas na mesma área de operação).

A Cláusula 26.13 disciplina a reincidência: considera-se reincidência a repetição de falta que tiver o mesmo fato gerador, depois de ter sido punido anteriormente por força de decisão administrativa transitada em julgado, salvo se decorridos vinte e quatro meses, pelo menos, do cumprimento da respectiva punição.

A Cláusula 26.13.1 traz refinamento adicional, com a figura da reincidência operacional, consistente na repetição de falta relacionada a aspectos operacionais, cujos fatos geradores tenham sido verificados no mesmo local de operação.

A Cláusula 26.14 estabelece a articulação entre reincidência e caducidade: a aplicação das multas não impede que o Poder Concedente aplique outras sanções; no caso da reincidência por três oportunidades em período inferior a 12 meses, é admitida a instauração de procedimento administrativo voltado à caducidade do Contrato, observada a proporcionalidade e a gravidade da infração. A previsão opera como mecanismo de gradação sancionatória: a reincidência qualificada é elemento de centralidade na decisão sobre a aplicação de penalidades graves.

VII.13 – Execução das penalidades

A Cláusula 26.17 estabelece o regime de execução das multas: caso a Concessionária não proceda ao pagamento no prazo estabelecido, o Poder Concedente utilizará a Garantia de Execução do Contrato e, não sendo esta suficiente, inscreverá o débito em dívida ativa. A solução é coerente com a Lei nº 6.830/1980, que permite a inscrição tanto de débitos tributários quanto de débitos não tributários em dívida ativa, que possui rito diferenciado para execução, diante das prerrogativas da Fazenda Pública em juízo.

A Cláusula 26.18 estabelece que, nas hipóteses em que os fatos ensejadores da aplicação das multas acarretarem também a rescisão do Contrato, os valores referentes às penalidades podem ser descontados da garantia prestada.

A Cláusula 26.6 prevê, ainda, possibilidade relevante: o valor das multas aplicadas pode ser revertido, a critério do Poder Concedente, em benefício dos usuários atingidos, para reparação dos danos causados pela infração, ou para o aprimoramento da qualidade dos serviços.

A Cláusula 26.7 admite, em sentido análogo, a substituição da multa pelo estabelecimento de novas obrigações que atinjam as mesmas finalidades, desde que proporcionais ao valor da multa.

A Cláusula 26.8 esclarece a natureza das multas: não têm caráter compensatório ou indenizatório, e são aplicadas sem prejuízo da responsabilidade administrativa, civil ou criminal, não eximindo o Poder Concedente de manejar ação civil pública nos casos previstos em lei. A distinção é importante: a multa contratual é mecanismo sancionatório; a reparação patrimonial dos danos é tratada em sede própria, civil ou administrativa.

A Cláusula 26.15 reforça que a aplicação de qualquer penalidade não desobriga o infrator de sanar a falta que lhe deu origem. A obrigação primária persiste, e a penalidade opera em paralelo à obrigação de fazer, em harmonia com o princípio ambiental da reparação integral (*restitutio in integrum*).

VII.14 – Procedimento administrativo sancionador

A Cláusula 26.22 estabelece que as penalidades aplicáveis no âmbito do Contrato são efetivadas mediante processo administrativo sancionador, que obedecerá ao rito estabelecido na Lei Complementar Municipal nº 745/2018, garantida a ampla defesa e o contraditório, nos termos e prazos legais.

A Cláusula 26.21 disciplina a reabilitação das empresas apenadas, com requisitos cumulativos: reparação integral do dano causado à Administração Pública; pagamento da multa; transcurso do prazo mínimo de um ano (impedimento) ou três anos (inidoneidade); cumprimento das condições de reabilitação definidas no ato punitivo; análise jurídica prévia pela Procuradoria do Município, com posicionamento conclusivo.

A Cláusula 26.21.1 estabelece, ainda, que a sanção pelas infrações de declaração ou documentação falsa, ou pela prática de ato lesivo previsto na Lei nº 12.846/2013, exige, como condição de reabilitação, a implantação ou aperfeiçoamento de programa de integridade pelo responsável — em coerência com a moldura de compliance consolidada pela Lei nº 14.133/2021 no setor público brasileiro.

VII.15 – Institutos extraordinários: intervenção, encampação e caducidade

As Cláusulas 27ª a 33ª da Minuta de Contrato disciplinam os institutos extraordinários da intervenção, encampação e caducidade, aplicáveis em hipóteses excepcionais.

A intervenção, disciplinada na Cláusula 27ª, é o instrumento de assunção temporária da operação pelo Poder Concedente em razão de descumprimento grave e iminente comprometimento da prestação dos Serviços, na

forma do art. 32 da Lei nº 8.987/1995. A intervenção é precedida de decreto motivado e observa procedimento administrativo próprio, com regularização da situação ou conclusão pela extinção da concessão.

A encampação, disciplinada na Cláusula 30ª, é a retomada do Serviço pelo Poder Concedente, por razões de interesse público, durante o prazo da Concessão, na forma do art. 37 da Lei nº 8.987/1995. A encampação observa autorização legislativa específica e o pagamento prévio de indenização à Concessionária, calculada nos termos do art. 36 da Lei nº 8.987/1995 e do Contrato. O caráter excepcional da encampação reflete-se na exigência de autorização legislativa: a retomada do serviço por motivos de interesse público não é prerrogativa unilateral livre da Administração, mas medida sujeita a controle democrático.

A caducidade, disciplinada na Cláusula 31ª, é a extinção da Concessão por inexecução grave do Contrato pela Concessionária, na forma do art. 38 da Lei nº 8.987/1995. A caducidade observa procedimento administrativo próprio, com contraditório e ampla defesa, e enseja indenização à Concessionária apenas em relação aos investimentos não amortizados, descontados eventuais danos causados ao Poder Concedente.

A Cláusula 32ª disciplina a rescisão por iniciativa da Concessionária, em hipóteses de descumprimento grave do Poder Concedente, com observância de procedimento específico que preserva o interesse público na continuidade dos Serviços.

A Cláusula 33ª disciplina a anulação, em hipóteses de vícios licitatórios ou contratuais que comprometam a higidez jurídica da contratação, com aplicação subsidiária do regime do art. 71 da Lei nº 14.133/2021.

A Cláusula 35ª disciplina, ainda, hipóteses específicas de falência e extinção da Concessionária, com mecanismos que protegem a continuidade do Serviço e a recuperação dos créditos das partes interessadas.

CAPÍTULO VIII – SOLUÇÃO DE CONTROVÉRSIAS

VIII.1 – Estrutura geral e âmbito do regime escalonado

As Cláusulas 36ª a 40ª da Minuta de Contrato disciplinam o regime de solução de controvérsias da Concessão, estruturado de forma escalonada e progressiva.

A Cláusula 36.1 enuncia que o regime ordena, em sequência, os mecanismos de prevenção e de resolução de controvérsias entre as Partes, com vistas à continuidade do serviço, à eficiência decisória, à economicidade e à segurança jurídica, na conformidade das normas federais e estaduais aplicáveis às concessões.

O sistema compreende instâncias articuladas e sucessivas: o Comitê de Interface do Contrato (CIC) e a negociação direta (Cláusula 36ª e Cláusula 37ª), a conciliação e a mediação (Cláusula 38ª), a Mesa de Resolução de Conflitos (Cláusula 39ª) e a arbitragem (Cláusula 40ª), esta como instância definitiva.

A Cláusula 36.2 delimita o âmbito material do regime, que se aplica às controvérsias de natureza técnica e econômico-financeira relativas a direitos patrimoniais disponíveis, abrangendo, entre outras, medição e pagamento, glosas, reequilíbrio, indenizações, integração dos riscos da matriz contratual e interpretação de cláusulas econômico-financeiras.

A Cláusula 36.5 reforça que a arbitragem é condição final do escalonamento e pressupõe o prévio cumprimento das etapas de negociação e de tentativa de autocomposição, salvo nas hipóteses de urgência.

VIII.2 – Fundamento legal dos meios consensuais e da arbitragem em PPP

A admissibilidade dos meios consensuais e da arbitragem no Contrato repousa em moldura normativa convergente. A mediação tem assento na Lei Federal nº 13.140/2015, expressamente invocada pela Cláusula 38.1, que a admite inclusive no âmbito da Administração Pública.

A arbitragem funda-se na Lei Federal nº 9.307/1996 (Lei de Arbitragem), referida na Cláusula 40.1, e encontra autorização específica para as parcerias público-privadas no art. 11, inciso III, da Lei Federal nº 11.079/2004, que admite o emprego de mecanismos privados de resolução de disputas, inclusive a arbitragem realizada no Brasil e em língua portuguesa.

A Cláusula 40.1 remete, ainda, ao art. 151 e seguintes da Lei Federal nº 14.133/2021, que disciplinam os meios alternativos de prevenção e de resolução de controvérsias nos contratos administrativos.

A doutrina e a jurisprudência consolidadas reconhecem a possibilidade de utilização da Arbitragem para resolução de controvérsias sobre direitos patrimoniais disponíveis (arbitrabilidade objetiva) em contratos administrativos celebrados pelo Poder Público (arbitrabilidade subjetiva), o que confere ao desenho ora examinado fundamento normativo seguro.

VIII.3 – O Comitê de Interface do Contrato (CIC)

A Cláusula 36.4 institui o Comitê de Interface do Contrato (CIC), integrado por representantes formalmente designados pelo Poder Concedente e pela Concessionária, com a finalidade exclusiva de facilitar o diálogo, a troca de informações e o alinhamento sobre a execução contratual, sem prejuízo das competências legais de fiscalização e de acesso a dados pelo Poder Concedente.

A Cláusula 36.4.1 admite a participação do Verificador Independente como convidado, a critério do Poder Concedente, sem alteração da composição básica nem incorporação de atribuições decisórias.

A Cláusula 36.4.2 delimita com rigor a natureza do CIC: trata-se de órgão estritamente informativo e consultivo, desprovido de competência deliberativa, vinculativa, recomendatória ou decisória, que não substitui o gestor contratual nem os fiscais formalmente designados; quaisquer determinações, ordens, glosas, sanções ou decisões administrativas somente produzem efeitos quando formalizadas pelos canais e autoridades competentes.

As reuniões são mensais, presenciais ou virtuais (Cláusula 36.4.3), admitida a convocação de reuniões adicionais mediante aviso prévio mínimo de dois dias úteis (Cláusula 36.4.3.1), com registro em ata ou memória de reunião que integra o conjunto documental do Contrato para fins de transparência, controle e auditoria, observados o regime de acesso à informação, as hipóteses legais de sigilo e a proteção de dados pessoais (Cláusula 36.4.3.2).

A Cláusula 36.4.4 ressalva que o descumprimento de obrigações identificadas pelo CIC permanece sujeito às medidas de gestão, fiscalização e responsabilização previstas no Contrato e nas Leis nº 8.987/1995 e 14.133/2021, e a Cláusula 36.4.5 esclarece que as atas do CIC, por si, não criam deveres adicionais nem constituem decisão administrativa.

VIII.4 – Primeiro nível: escalonamento interno e negociação direta (Cláusula 37ª)

A Cláusula 37ª disciplina o primeiro nível de tratamento das divergências. A Parte que identificar divergência notificará a outra, descrevendo os fatos, os fundamentos, os valores estimados, os documentos e a providência pretendida, com cópia à Fiscalização e ao Comitê de Interface (Cláusula 37.1).

Em até dez dias, realizar-se-á reunião técnica para delimitar os pontos controvertidos, fixar cronograma de trocas de informação e, quando pertinente, acordar plano de testes, aferições ou coleta de amostras e a oitiva do Verificador Independente (Cláusula 37.2).

Persistindo a divergência, em até vinte dias da notificação, a matéria será submetida ao Comitê de Interface para tentativa de composição e emissão de ata decisória de controvérsia, de caráter não vinculante (Cláusula 37.3).

Concluída a negociação sem acordo, lavrar-se-á ata de encerramento, que habilita a Parte interessada a instaurar a conciliação, a mediação ou, conforme o caso, a perícia conjunta (Cláusula 37.4).

VIII.5 – Segundo nível: conciliação e mediação (Cláusula 38ª)

A Cláusula 38ª estabelece a conciliação e a mediação como meios céleres e econômicos de resolução, na forma da Lei nº 13.140/2015, inclusive no âmbito da Administração Pública (Cláusula 38.1).

As Partes poderão recorrer a câmara de mediação institucional de reconhecida idoneidade, preferencialmente sediada em Porto Velho/RO, observados o regulamento, o estatuto e a tabela de custos da instituição escolhida (Cláusula 38.2).

A Cláusula 38.3 fixa os parâmetros do procedimento: termo de mediação com objeto, partes, mediador e calendário; confidencialidade nos limites legais e da transparência do setor público; livre formação da solução consensual; possibilidade de sessões privadas (caucus) e de participação de especialistas; e homologação interna pelo ente público, quando exigida.

O acordo resultante é formalizado por termo específico, dotado de liquidez e exigibilidade, com regime de publicidade compatível com a legislação de acesso à informação (Cláusula 38.4).

Salvo estipulação diversa, as despesas da mediação — taxas administrativas da câmara, honorários dos mediadores e custos operacionais — são rateadas em partes iguais (Cláusula 38.5).

VIII.6 – Terceiro nível: a Mesa de Resolução de Conflitos como Dispute Board (Cláusula 39ª)

Não alcançado consenso pelos meios anteriores, o conflito é submetido à Mesa de Resolução de Conflitos, criada para essa finalidade (Cláusula 39.1).

A Cláusula 39.5 define a natureza do instituto: o procedimento tem a característica de “Dispute Adjudication Board”, vinculando as Partes quanto ao que for decidido, inclusive no tocante a medidas cautelares.

Trata-se, portanto, de instância adjudicatória de natureza contratual, distinta da conciliação e da mediação — estas de caráter consensual — e anterior à arbitragem. A Mesa instala-se no Município de Porto Velho, em língua portuguesa, com aplicação do direito brasileiro e vedação ao juízo por equidade (Cláusula 39.3).

VIII.7 – Mesa de Resolução de Conflitos: matérias submetidas e excluídas

A Cláusula 39.2 arrola, em rol exemplificativo, as controvérsias submetidas à Mesa, todas atinentes a direitos patrimoniais disponíveis: a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro, a revisão do Contrato, as indenizações decorrentes da extinção ou transferência do Contrato, as penalidades contratuais e seu cálculo — inclusive as controvérsias advindas da execução de garantias — e o inadimplemento de obrigações contratuais por qualquer das Partes.

Em sentido inverso, a Cláusula 39.2.1 afasta da competência da Mesa as matérias relativas à validade de atos administrativos discricionários indelegáveis, ao poder de polícia e às sanções administrativas tipicamente

punitivas (aplicação, dosimetria e declaração), bem como as decisões de interesse público cuja motivação dependa de juízo exclusivo do Poder Concedente, as controvérsias sobre direitos indisponíveis e as questões que, por exigirem a integração de terceiros não aderentes ao mecanismo, não possam ser adequadamente decididas pelo colegiado. A delimitação preserva o núcleo indisponível das competências públicas.

VIII.8 – Mesa de Resolução de Conflitos: procedimento, instrução e perícia

O procedimento inicia-se por Notificação de Submissão escrita, que deve conter a síntese dos fatos e do histórico de tratativas, a delimitação objetiva do pedido, os fundamentos contratuais, técnicos e econômico-financeiros, os documentos essenciais e a indicação de eventual urgência e risco de dano (Cláusula 39.4).

A Parte contrária apresenta Resposta no prazo de quinze dias, podendo juntar documentos e requerer diligências (Cláusula 39.4.1). A Mesa poderá realizar audiência, reunião técnica, inspeção ou sessão de esclarecimentos, presencial ou virtual, assegurados o contraditório e a isonomia (Cláusula 39.4.2).

Em caráter de urgência — risco de interrupção do serviço, segurança, perecimento de direito patrimonial ou impacto grave ao interesse público —, admite-se rito expedito, com prazos reduzidos e decisão provisória, a ser confirmada, modificada ou revogada em decisão final, após deliberação unânime dos membros (Cláusula 39.4.3).

A Mesa pode requisitar informações adicionais e determinar a produção de prova técnica, inclusive por especialista independente, sem prejuízo da Perícia Conjunta, utilizável de forma complementar (Cláusulas 39.8 e 39.10).

VIII.9 – Mesa de Resolução de Conflitos: composição e nomeação

A Cláusula 39.7 disciplina a composição da Mesa, integrada por três membros: dois indicados, um por cada Parte, e um Presidente escolhido de comum acordo pelos dois primeiros (Cláusula 39.7.1).

Os membros devem possuir experiência comprovada em contratos de concessão e PPP, regulação e finanças públicas, engenharia e serviços correlatos ao objeto, e em resolução de disputas complexas, inclusive dispute boards, arbitragem, perícia ou mediação (Cláusula 39.7.2).

Na ausência de consenso quanto ao Presidente no prazo de quinze dias contados da indicação do segundo membro, a autoridade nomeadora será a mesma instituição prevista para a arbitragem (Cláusula 39.7.3).

Cada membro deve declarar, por escrito e antes da nomeação, a inexistência de impedimento, suspeição ou conflito de interesse, condição a ser mantida ao longo do mandato (Cláusula 39.7.4); verificado impedimento superveniente, procede-se à substituição pelo mesmo procedimento de indicação, preservada a validade dos atos já praticados (Cláusula 39.7.5).

VIII.10 – Mesa de Resolução de Conflitos: decisão, efeitos e custos

As decisões da Mesa são fundamentadas e escritas, indicando as conclusões, as determinações e prazos de cumprimento, a eventual disciplina de pagamentos, compensações e ajustes operacionais e o rateio dos custos do procedimento (Cláusula 39.9.1).

A Parte que pretenda contestar a decisão deve apresentar Notificação de Insatisfação ao Comitê de Interface e à outra Parte em até trinta dias do recebimento, sob pena de consolidação definitiva da decisão no âmbito contratual (Cláusula 39.9.2).

Apresentada a Notificação, qualquer das Partes poderá submeter a controvérsia à arbitragem, permanecendo obrigatória a observância da decisão da Mesa até a decisão arbitral final (Cláusula 39.9.3).

O inadimplemento injustificado da decisão caracteriza descumprimento contratual (Cláusula 39.9.4). Quanto às custas, a Parte vencida arca com todos os custos, inclusive os honorários dos membros, e a Parte suscitante adianta as custas (Cláusula 39.5); na hipótese de sucumbência parcial de ambas as Partes, as despesas são rateadas conforme a decisão (Cláusula 39.6).

VIII.11 – Quarto nível: a arbitragem como instância definitiva (Cláusula 40ª)

A Cláusula 40ª institui a arbitragem como instância definitiva de solução das controvérsias patrimoniais disponíveis. A Cláusula 40.1 dispõe que tais controvérsias poderão ser dirimidas por arbitragem, nos termos da Lei nº 9.307/1996, com aplicação subsidiária das normas processuais da instituição escolhida e observância ao art. 151 e seguintes da Lei nº 14.133/2021.

A arbitragem é institucional, administrada por câmara de reconhecida idoneidade, com sede em Porto Velho/RO, idioma português e direito material brasileiro, incluídas as normas federais, estaduais setoriais e municipais aplicáveis (Cláusula 40.2).

A submissão à arbitragem pressupõe, como regra, o exaurimento das etapas anteriores do escalonamento (Cláusula 36.5), ressalvadas as hipóteses de urgência.

VIII.12 – Arbitragem: matérias arbitráveis e não-arbitráveis

A Cláusula 40.3 enuncia, em rol exemplificativo, as matérias arbitráveis: o reequilíbrio econômico-financeiro do Contrato; as medições, glosas e o faturamento; os parâmetros de desempenho e sua valoração; as indenizações, os seguros e as garantias; a interpretação de cláusulas econômico-financeiras; e a extinção contratual com efeitos patrimoniais.

A Cláusula 40.3.1 exclui do juízo arbitral os atos típicos de império e o exercício do poder sancionatório stricto sensu, ressalvados, contudo, os respectivos reflexos patrimoniais, que permanecem arbitráveis.

A delimitação é coerente com a da Cláusula 39.2.1, relativa à Mesa, e com a regra geral de utilização dos mecanismos de resolução de conflitos contratuais restrita aos direitos patrimoniais disponíveis.

VIII.13 – Arbitragem: tribunal, procedimento, medidas de urgência, sentença e custos

O tribunal arbitral é composto por três árbitros, indicados na forma do regulamento institucional e sempre em número ímpar, com experiência em contratos de infraestrutura ou PPP, admitido o árbitro único para litígios de menor complexidade ou valor, se acordado entre as Partes; o rito observa prazos cêleres, calendário processual, prova pericial e depoimentos técnicos (Cláusula 40.4).

Antes da instituição do tribunal, as medidas cautelares ou antecipatórias poderão ser requeridas ao Judiciário competente; instituído o tribunal, a este compete apreciar, manter, modificar ou revogar tais medidas, nos termos da Lei de Arbitragem (Cláusula 40.5).

O procedimento observa transparência compatível com a natureza pública do Contrato e a proteção das informações sigilosas, com publicação dos extratos e atos essenciais e da sentença em repositório próprio, resguardados os segredos industriais e os dados protegidos (Cláusula 40.6).

A sentença é definitiva, obrigatória e exequível como título executivo judicial, admitidas sentenças parciais, com efeitos imediatos e sem prejuízo de pedidos de esclarecimento (Cláusula 40.7).

Salvo convenção diversa, as custas, taxas administrativas e honorários dos árbitros são adiantados pela Parte requerente e rateados ao final, conforme a sucumbência fixada na sentença (Cláusula 40.8).

VIII.14 – Continuidade do serviço e foro residual

A continuidade do serviço opera como princípio transversal a todo o regime: a existência de controvérsia não suspende a execução contratual, salvo determinação específica em medida de urgência judicial ou arbitral (Cláusula 36.3).

Para as controvérsias que, comprovadamente, não possam ser resolvidas pela via arbitral, a Cláusula 43ª elege o foro da Comarca de Porto Velho/RO, em coerência com a eleição de foro do próprio Edital (item 24.7).

A articulação entre a jurisdição estatal residual e a arbitragem preserva a efetividade da tutela e a competência do Poder Judiciário para as matérias não arbitráveis.

VIII.15 – Articulação com o Verificador Independente e com o controle externo

O regime dialoga com o Verificador Independente (Cláusula 41ª), cuja oitiva é prevista na fase de negociação (Cláusula 37.2) e cuja participação no CIC é admitida como convidado (Cláusula 36.4.1), sem que sua opinião vincule as Partes, salvo disposição contratual expressa em sentido contrário (Cláusula 41.25).

O desenho escalonado é, ademais, compatível com a atuação dos órgãos de controle externo: a previsão da arbitragem e dos demais meios de solução de controvérsias não afasta a competência fiscalizatória do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia (TCE-RO) nem o controle de legalidade dos atos administrativos, restritos os mecanismos contratuais aos direitos patrimoniais disponíveis.

VIII.16 – Síntese do regime

O regime de solução de controvérsias do Contrato é escalonado e progressivo, partindo do diálogo permanente no Comitê de Interface do Contrato e da negociação direta (Cláusulas 36ª e 37ª), passando pela conciliação e mediação (Cláusula 38ª) e pela Mesa de Resolução de Conflitos, de natureza adjudicatória e vinculante (Cláusula 39ª), até a arbitragem como instância definitiva (Cláusula 40ª).

A repartição entre matérias arbitráveis — direitos patrimoniais disponíveis — e não arbitráveis — atos de império e poder sancionatório stricto sensu —, a sede em Porto Velho, o idioma português e o direito brasileiro conferem ao desenho coerência com a Lei nº 9.307/1996, com o art. 11, III, da Lei nº 11.079/2004 e com o art. 151 e seguintes da Lei nº 14.133/2021.

A preservação da continuidade do serviço ao longo de toda a tramitação assegura que a controvérsia não comprometa a prestação à população.

CAPÍTULO IX – ESTRUTURA JURÍDICA DA CONCESSIONÁRIA E SOCIEDADE DE PROPÓSITO ESPECÍFICO

IX.1 – Função jurídica da SPE

A Cláusula 13.1 do Edital e o art. 9º da Lei Federal nº 11.079/2004 consolidam a exigência de constituição, pela Adjudicatária, de Sociedade de Propósito Específico (SPE) com sede e foro no Município de Porto Velho.

A finalidade jurídica da SPE é a segregação patrimonial e operacional da operação da Concessão. A SPE atua exclusivamente para a execução do objeto contratual, com regime contábil-financeiro segregado, demonstrações financeiras próprias, conselho de administração e auditoria independente, em condições que oferecem transparência e proteção tanto aos acionistas e financiadores quanto ao Poder Concedente e aos órgãos de controle.

A exigência de SPE em PPP tem natureza dupla. No plano da proteção do Poder Concedente, opera como mecanismo de transparência e “accountability”: a operação da Concessão é segregada em pessoa jurídica de propósito único, com contabilidade própria e governança específica, o que facilita a fiscalização técnica, a auditoria independente e o controle externo. No plano da proteção dos investidores e financiadores, opera como mecanismo de blindagem patrimonial: a Concessão é insulada dos riscos das demais atividades dos acionistas (que continuam operando seus negócios próprios sem que a Concessão fique exposta a eles), e a estrutura societária facilita a captação de recursos no mercado financeiro mediante Project Finance.

A obrigatoriedade da SPE é, portanto, elemento estrutural — e não meramente formal — do desenho institucional de PPPs. Sem essa segregação, a complexidade operacional, contábil e financeira da operação tornaria substancialmente mais difícil tanto a fiscalização técnica quanto a captação de financiamento. Nessa medida, a SPE opera como mecanismo de centralidade na viabilidade do projeto.

IX.2 – Capital social e integralização

Os itens 13.17.2 e 20.1.2.1 do Edital trazem o capital social mínimo e a respectiva integralização em percentuais razoáveis e proporcionais. O percentual reflete a necessidade de robustez patrimonial mínima necessária à operação, em coerência com a modelagem do Produto 6.

O dimensionamento do capital social em 10% do valor do Contrato é tecnicamente importante por três razões. A primeira é a coerência com a estrutura de capital de Project Finance típica para projetos de saneamento: a relação entre “equity” e dívida adotada pela modelagem é de 40% / 60% (P6), com o capital social compondo a parcela inicial do equity.

A segunda é o oferecimento de almofada patrimonial mínima para a absorção de eventuais oscilações operacionais nos primeiros anos: o capital subscrito opera como cushion (reserva de segurança — financeira ou de capital) contra distúrbios pré-operacionais.

A terceira é a sinalização institucional: a exigência de capital social nesses patamares opera como filtro qualitativo na fase licitatória, afastando proponentes sem capacidade patrimonial efetiva para uma concessão longa e que necessita de investimentos elevados.

A Cláusula 20.1.2.1. do Edital estabelece a integralização, no ato da constituição da SPE, de percentual mínimo do capital subscrito, como condição precedente à assinatura do Contrato, em linha com o produto 6.

O saldo remanescente é integralizado ao longo da Fase de Implantação, conforme o cronograma de desembolso do CAPEX previsto no Caderno de Encargos e demais ANEXOS do Edital e do Contrato, incluindo o EVTEA, referente ao Plano de Investimentos e Bens Reversíveis.

A solução de integralização escalonada é tecnicamente adequada. Permite à Adjudicatária dimensionar o aporte de capital em coerência com o cronograma efetivo de necessidade de recursos, sem imobilização patrimonial imediata desnecessária.

Por outro lado, a condicionalidade da integralização inicial mínima de 65% à assinatura do Contrato opera como mecanismo de proteção do Poder Concedente: protege contra a celebração de Contrato com SPE descapitalizada e sem efetivo respaldo patrimonial inicial.

IX.3 – Estrutura acionária e transferência de controle

A transferência do controle acionário da Sociedade de Propósito Específico é disciplinada pela Cláusula 24 da Minuta de Contrato, com fundamento no art. 9º, § 1º, da Lei Federal nº 11.079/2004, segundo o qual a

transferência do controle da SPE fica condicionada à autorização expressa da Administração Pública, nos termos do edital e do contrato.

A constituição da própria SPE, por sua vez, é condição precedente à assinatura do Contrato, nos termos da Cláusula 20.1.1 do Edital, examinada nos itens anteriores.

A Cláusula 24.1 impõe à Concessionária o dever de comunicar imediatamente ao Poder Concedente as alterações ocorridas em sua composição societária, respeitadas as obrigações relativas à transferência de controle.

Como regra geral, a Cláusula 24.1.1 determina que a transferência do controle direto da Concessionária dependa de autorização prévia do Poder Concedente, nos termos da lei. O regime preserva, ao longo dos trinta anos da Concessão, o controle do Poder Concedente sobre a identidade dos acionistas controladores.

A esse regime a Cláusula 24.2 abre uma exceção relevante: considera-se previamente autorizada a transferência de controle da Concessionária para terceira sociedade que integre o grupo econômico de sócia original da SPE — seja a sociedade entrante controlada, controladora ou empresa sob controle comum da sociedade que se retira ou da que permanece na SPE.

A ressalva operacionaliza, no plano contratual, a continuidade em reorganizações societárias intragrupo, dispensando aprovação caso a caso para cada movimento societário interno, sem afastar o dever de comunicação da Cláusula 24.1.

Por fim, na hipótese de assunção do controle pelos Financiadores (item IX.5), a eventual transferência posterior a terceiros sujeita-se igualmente à autorização prévia do Poder Concedente, condicionada à demonstração de que o destinatário atende às exigências técnicas, financeiras e de regularidade jurídica e fiscal do Edital (Cláusula 25.6).

IX.4 – Assunção de controle pelos Financiadores (“step-in rights”)

A assunção do controle da Concessionária pelos Financiadores — os step-in rights — é disciplinada pela Cláusula 25 da Minuta de Contrato, com fundamento no art. 5º, § 2º, I, e no art. 5º-A da Lei Federal nº 11.079/2004, bem como no art. 27-A da Lei Federal nº 8.987/1995, aplicável subsidiariamente.

O instituto permite aos financiadores, em hipóteses de inadimplemento grave, assumir o controle ou a administração temporária da SPE para promover a reestruturação financeira da Concessionária e assegurar a continuidade da prestação dos serviços.

A Cláusula 25.1 estabelece que os contratos de financiamento da Concessionária podem outorgar aos financiadores, conforme as regras de direito privado aplicáveis, o direito de assumir o controle da Concessionária em caso de inadimplemento contratual.

A Cláusula 25.2 disciplina o procedimento: configurada a inadimplência do financiamento, o financiador notifica a Concessionária e o Poder Concedente, abrindo à Concessionária o prazo de 45 (quarenta e cinco) dias para quitar o valor devido.

Decorrido o prazo sem pagamento, a Cláusula 25.3 autoriza os financiadores a assumir a Concessão, mediante comunicação formal ao Poder Concedente com antecedência de 15 (quinze) dias, desde que atendam aos requisitos de regularidade jurídica e fiscal e se comprometam a cumprir integralmente o Contrato, o Edital e seus Anexos.

A Cláusula 25.4 estende a possibilidade de assunção à hipótese de inadimplemento da própria execução do Contrato que inviabilize ou ponha em risco a Concessão, caso em que a transferência aos financiadores tem por objetivo a reestruturação financeira da Concessionária e a continuidade dos serviços.

A Cláusula 25.5 institui mecanismo de transparência: os contratos de financiamento apresentados ao Poder Concedente devem indicar os dados de contato dos financiadores, para que estes sejam comunicados da eventual instauração de processo administrativo destinado a investigar inadimplemento contratual da Concessionária, permitindo-lhes o exercício tempestivo de seus direitos.

Por fim, a Cláusula 25.6 condiciona eventual transferência posterior do controle, pelos financiadores, a terceiros, à autorização prévia do Poder Concedente e à demonstração de que o destinatário atende às exigências técnicas, financeiras e de regularidade jurídica e fiscal do Edital; e a Cláusula 25.7 ressalva que a assunção do controle não altera as obrigações da Concessionária e de seus controladores perante o Poder Concedente, salvo as que sejam de responsabilidade direta dos antigos acionistas.

IX.5 – Governança da SPE: prestação de informações e demonstrações financeiras

A Cláusula 11 da Minuta de Contrato — “Prestação de Informações e Governança da SPE” — estabelece o regime de governança e de transparência contábil da Concessionária. A Cláusula 11.1 fixa o princípio geral: a Concessionária deve observar as boas práticas de governança corporativa e apresentar contas e demonstrações contábeis padronizadas, em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

A Cláusula 11.2 estabelece a obrigação periódica central: ao longo da Concessão, a Concessionária se obriga a apresentar ao Poder Concedente, com prévia aprovação do Verificador Independente e em até 120 (cento e vinte) dias contados do encerramento de cada exercício, as demonstrações financeiras anuais completas, auditadas por empresa de auditoria independente, em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil. A manifestação prévia do Verificador Independente integra o sistema de aferição e controle examinado nos Capítulos IV e VII.

A Cláusula 11.3 determina que a Concessionária publique, na forma da lei, as demonstrações financeiras e mantenha os registros contábeis de todas as operações em conformidade com os princípios fundamentais e as normas técnicas brasileiras de contabilidade aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilidade.

IX.6 – Subcontratação com terceiros: limites e regime

A Cláusula 12 da Minuta de Contrato — “Contratação e Subcontratação com Terceiros e Empregados” — disciplina as relações da Concessionária com terceiros na execução das obras e dos serviços.

A Cláusula 12.1 fixa o princípio geral: a Concessionária pode subcontratar parcelas das Obras de engenharia ou dos Serviços operacionais da Concessão, sob sua exclusiva responsabilidade técnica e financeira, nos termos do art. 25, §1º, da Lei Federal nº 8.987/1995 e das regras do Edital. A subcontratação não transfere ao terceiro a posição jurídica da Concessionária no Contrato, que permanece integralmente responsável perante o Poder Concedente.

Cabe registrar que o limite de 25% do art. 11-A da Lei Federal nº 11.445/2007 refere-se à subdelegação do objeto contratado, instituto diverso da subcontratação, e que, nos termos do Decreto Federal nº 11.599/2023, esse teto não se aplica às parcerias público-privadas regidas pela Lei Federal nº 11.079/2004, desde que os ganhos de eficiência sejam compartilhados com o usuário.

O Compartilhamento dos ganhos de eficiência previsto na Cláusula 18.5.1 e a revisão ordinária prevista na Cláusula 17 asseguram que os ganhos de eficiência sejam compartilhados com os usuários.

A Cláusula 12.4 exige, sob pena de nulidade, que os contratos de fornecimento de bens, equipamentos e tecnologia estratégica contenham cláusula de sub-rogação de direitos e obrigações em favor do Poder

Concedente, para a hipótese de extinção antecipada da Concessão, assegurando a continuidade ininterrupta dos Serviços mediante transferência dos contratos críticos ao Poder Concedente ou ao novo Concessionário.

A Cláusula 12.5 obriga a Concessionária a manter atualizados e à disposição da ARDPV, do Verificador Independente e do Poder Concedente os contratos, registros trabalhistas e folhas de pagamento de todo o pessoal e dos subcontratados, apresentando mensalmente os comprovantes de quitação dos encargos sociais, previdenciários (INSS) e trabalhistas (FGTS) como condição para a liberação da Contraprestação Mensal Efetiva — mecanismo de proteção do erário municipal contra responsabilização subsidiária.

A Cláusula 12.6 faculta ao Poder Concedente solicitar, a qualquer tempo, informações sobre a contratação de terceiros, inclusive para comprovação de capacitação técnica e financeira, sem que o conhecimento desses contratos exima a Concessionária de suas obrigações nem transfira os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais da execução.

A Cláusula 12.7 exige que todos os empregados e terceiros portem identificação (crachás) e que o pessoal em funções operacionais esteja uniformizado no exercício das funções, como medida de transparência e de proteção contra a circulação não autorizada de pessoas sob a aparência de operadores da Concessão

IX.7 – Manutenção das condições de habilitação ao longo da Concessão

Cláusula 13.1.1 do Edital impõe à Concessionária o dever de manter, durante toda a execução do Contrato, as condições de habilitação e qualificação exigidas na Licitação, bem como de respeitar os acordos e convenções coletivas de trabalho vigentes no âmbito do Município, inclusive o piso salarial da categoria.

A exigência concretiza a cláusula necessária do art. 92, inciso XVI, da Lei Federal nº 14.133/2021, e tem caráter dinâmico e contínuo: a regularidade não se afere apenas no momento da assinatura, mas perdura por todo o prazo da Concessão — trinta anos, prorrogáveis por até cinco.

Esse dever é reforçado por previsões da Minuta de Contrato. A Cláusula 10.2.14 obriga a Concessionária a manter situação de regularidade junto aos respectivos órgãos de classe — notadamente o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) —, exigindo o mesmo dos terceiros contratados; e a Cláusula 6.6.1 condiciona a prorrogação do prazo à apresentação dos comprovantes de regularidade e adimplemento das obrigações fiscais, previdenciárias e trabalhistas.

CAPÍTULO X – RESSARCIMENTO DOS ESTUDOS E PONTOS A VALIDAR

X.1 – Ressarcimento dos estudos do PMI

O item 21.1 do Edital disciplina o ressarcimento dos estudos elaborados pelo Consórcio Pezco-Apparecido&CarvalhoPinto-Psphub-Masterpro no âmbito do MIP nº 005/2025. O valor de ressarcimento é fixado em R\$ 3.142.250,00 (três milhões, cento e quarenta e dois mil e duzentos e cinquenta reais), em estrita observância ao art. 28, §2º, da LC Municipal nº 592/2015, que estabelece o teto de 2,5% do valor total estimado dos investimentos.

O regime de ressarcimento opera em duas etapas. A primeira etapa é o reconhecimento dos estudos elaborados, materializado na sua incorporação ao Edital e à Minuta de Contrato como instrumentos de subsídio à modelagem, e a fixação do valor devido por parte do Poder Concedente. A segunda é o pagamento efetivo, condicionando a assinatura do Contrato pelo Licitante vencedor à adoção desta providência.

O ressarcimento dos estudos é elemento institucional de coerência com o regime do MIP. O Consórcio elaborou os estudos por sua conta e risco, sem garantia de êxito do processo licitatório nem de remuneração mínima. A

previsão do ressarcimento, condicionada à assinatura do Contrato, opera como mecanismo de incentivo à participação privada na fase de estruturação dos projetos de PPP, em coerência com a moldura do art. 21 da Lei Federal nº 8.987/1995 e do art. 31 da Lei Federal nº 9.074/1995.

X.2 – Pontos a validar antes da abertura da licitação

X.2.1 – Datas das Audiências e Consultas Públicas

O Edital prevê expressamente a realização de Audiência Pública e Consulta Pública, em observância ao art. 10, inciso VI, da Lei Federal nº 11.079/2004 e ao art. 14, inciso VI, da Lei Federal nº 14.133/2021. As datas específicas dessas etapas devem ser definidas pelo Município em coerência com o calendário de instrução administrativa. A publicação no Diário Oficial do Município e em jornal de grande circulação observará prazo mínimo de 30 dias.

X.2.2 – Dotação orçamentária

A definição da Ação Programática, do Elemento de Despesa e da Fonte de Recursos específicos na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e no Plano Plurianual (PPA) do Município é elemento essencial à publicação do Edital.

O atendimento à exigência do art. 10, inciso I, da Lei Federal nº 11.079/2004 e do art. 16 da Lei Complementar Federal nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) demanda a formalização dessa inclusão antes da publicação. O CGP/PVH e a Secretaria de Fazenda devem articular essa formalização no prazo compatível.

CAPÍTULO XI – RESUMO ARTICULADO DO EDITAL E DO CONTRATO

XI.1 – Função do Capítulo

Este Capítulo consolida, em forma de síntese articulada, os principais elementos do Edital de Concorrência Pública e da Minuta de Contrato de Concessão Administrativa, oferecendo ao leitor visão integrada do desenho jurídico. O Capítulo é descritivo: não introduz novos conteúdos analíticos, e serve como instrumento de consulta rápida aos elementos centrais do projeto, organizados de forma acessível.

XI.2 – Edital de Concorrência Pública: estrutura e elementos centrais

O Edital de Concorrência Pública é estruturado em 24 seções principais, organizadas em três blocos articulados: o bloco institucional (objeto, fundamentos, definições), o bloco procedimental (modalidade licitatória, fases, critério de julgamento, habilitação) e o bloco contratual (remuneração, garantias, prazos, anexos).

XI.2.1 – Bloco institucional

A Cláusula 3 traz as características técnicas do objeto, com remissão aos Anexos do Edital, em especial o Anexo A – Caderno de Encargos. O preâmbulo registra a Audiência Pública e a Consulta Pública, restando inserir as datas. A seção 5 traz o valor estimado do Contrato (R\$ 2.311,9 milhões, em valores nominais) e a dotação orçamentária (Ação Programática, Elemento de Despesa e Fonte a serem definidos na LDO e no PPA).

A Cláusula 6 traz o prazo da Concessão: 30 anos contados da assinatura do contrato, prorrogáveis por até cinco anos a critério do Poder Concedente, em coerência com o art. 5º, I, da Lei nº 11.079/2004 e a Cláusula 6ª do Contrato.

XI.2.2 – Bloco procedimental: modalidade, fases e critérios

O Procedimento está regido no Capítulo II, que trata dos Envelopes, e no Capítulo III, que trata do processamento da licitação. Estabeleceu-se a modalidade licitatória — Concorrência Pública, sob a forma eletrônica — regida pela Lei Federal nº 14.133/2021 e pela Lei Federal nº 11.079/2004. Todos os atos do certame são praticados na Plataforma Eletrônica indicada no Edital, na qual as Licitantes se credenciam previamente, mediante certificado digital emitido no âmbito da ICP-Brasil, enviam os Envelopes, participam da Sessão Pública Eletrônica, ofertam lances no modo de disputa fechado e aberto e interpõem recursos, respondendo formalmente pelas transações efetuadas em seu nome.

Quanto aos Envelopes são três: Envelope nº 01 - representação da licitante e garantia de proposta, que abrange a documentação relativa à representação da licitante e a documentação relativa à garantia de proposta.

Por outro lado, o Envelope nº 02 refere-se à proposta econômica e o Envelope nº 3 a documentos de habilitação. Este último está subdividido em: documentação de caráter geral, documentação de habilitação jurídica, documentação relativa à qualificação econômico-financeira, documentação relativa à regularidade fiscal e trabalhista e documentação relativa à qualificação técnica

Os Envelopes correspondem a arquivos eletrônicos, enviados de forma segregada em campos próprios e específicos da Plataforma Eletrônica, cujo sistema assegura o sigilo do conteúdo de cada um deles até o respectivo momento de abertura.

O critério de julgamento, consolidado nas seções pertinentes, é o de menor valor da Contraprestação Pública, nos termos do art. 12, II, "a", da Lei nº 11.079/2004 e do art. 33, I, da Lei nº 14.133/2021. Esse critério, único e objetivo, substitui o critério combinado de melhor técnica e menor preço adotado no certame anteriormente anulado (Concorrência 003/2021), em coerência com as diretrizes do TCE-RO nos Acórdãos APL-TC 00068/24 e APL-TC 00105/24.

O Edital disciplina, ainda, o regime sancionatório da fase licitatória. O item 22 reproduz o rol de infrações do art. 155 e o catálogo de sanções do art. 156 da Lei Federal nº 14.133/2021, com multa graduada entre 0,5% e 30% do Valor Estimado do Contrato, reservadas as faixas superiores às infrações que importem descumprimento total da obrigação assumida. A aplicação de qualquer sanção depende de processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa, observados dois ritos distintos: a defesa prévia em quinze dias úteis para a advertência e a multa, na forma do art. 157, e o processo de responsabilização conduzido por comissão de dois ou mais servidores estáveis para o impedimento de licitar e contratar e para a declaração de inidoneidade, na forma do art. 158. Contra a decisão que aplicar a sanção cabem o recurso e o pedido de reconsideração disciplinados no item 18 do Edital, nos termos dos arts. 166 e 167 da mesma Lei.

XI.2.3 – Habilitação: requisitos

A habilitação consolida-se em quatro dimensões articuladas. A habilitação jurídica abrange documentos societários e regularidade institucional. A habilitação fiscal e trabalhista abrange certidões de regularidade junto à Receita Federal, INSS, FGTS, Estado, Município e Justiça do Trabalho.

A habilitação econômico-financeira reflete o capital social mínimo e a integralização mínima nos termos do Produto 6.

A habilitação técnica abrange experiência prévia em serviços de manejo de RSU em escala compatível com a magnitude do objeto, em regime objetivo "atende/não atende". A visita técnica é facultativa, exigindo-se de toda Licitante, tenha ou não a realizado, declaração formal de pleno conhecimento das especificidades do objeto, subscrita por seu responsável técnico.

XI.3 – Minuta de Contrato: estrutura e elementos centrais

A Minuta de Contrato é estruturada em 43 cláusulas principais, organizadas em dez capítulos.

XI.3.1 – Capítulo I: disposições preliminares e objeto (Cláusulas 1ª a 4ª)

A Cláusula 1ª consolida o glossário das definições a utilizar no entendimento dos elementos pertinentes à licitação e ao futuro contrato. A Cláusula 2ª disciplina os documentos integrantes do Contrato — Edital, Anexos, propostas, demais instrumentos correlatos — e a hierarquia interpretativa em caso de divergência. A cláusula terceira enuncia, de forma exemplificativa, a legislação de regência. A Cláusula 4ª disciplina o objeto da Concessão, em coerência com o Edital.

XI.3.2 – Capítulo II: estrutura operacional (Cláusulas 5ª a 9ª)

A Cláusula 5ª disciplina o regime dos Bens da Concessão.

A Cláusula 6ª disciplina o prazo (30 anos, prorrogáveis por cinco) e as condições para a Ordem de Início.

A Cláusula 7ª disciplina o Cronograma de Execução, com fases articuladas e remetendo ao cronograma de implantação dos investimentos previsto em Anexo próprio.

A Cláusula 8ª disciplina as Autorizações Governamentais e a Gestão Ambiental. Inclui, em particular, a previsão dos programas ambientais (PA-01 a PA-06) e o Rito GAC da Lixeira da Vila Princesa, com as cláusulas de não-incidência do IQD em hipóteses de atraso imputável ao Poder Concedente ou aos órgãos licenciadores dos demais entes federativos (Cláusulas 8.7 e 8.12).

A Cláusula 9ª disciplina o Financiamento e as Garantias de Execução.

XI.3.3 – Capítulo III: obrigações e governança (Cláusulas 10ª a 14ª)

A Cláusula 10ª consolida as Obrigações das Partes, em estrutura tripartite: obrigações do Poder Concedente (Cláusula 10.1), obrigações da Concessionária (Cláusula 10.2), obrigações específicas adicionais (Cláusulas 10.3 a 10.7).

A Cláusula 10ª incorpora, ainda, o item 10.13, que constitui obrigação da Concessionária, às suas expensas e por sua conta e risco, prover e disponibilizar aterro sanitário devidamente licenciado na Sede Administrativa, o qual integra e especifica o aterro sanitário de rejeitos componente da CTR Porto Velho. A obrigação pode ser cumprida por qualquer forma jurídica lícita — implantação própria, aquisição, arrendamento ou contratação de terceiro —, constituindo a escolha risco integralmente alocado à Concessionária, na forma do Anexo V – Matriz de Riscos. O item 10.13.5 exige, ademais, que na reversão o aterro apresente capacidade e vida útil remanescentes não inferiores a 30 (trinta) anos, aferidas pela Entidade Reguladora com apoio do Verificador Independente na vistoria de que trata o item 5.1.3.1, sob pena de retenção de pagamentos e execução da Garantia de Execução.

A Cláusula 11ª disciplina a Prestação de Informações e a Governança da SPE.

A Cláusula 12ª disciplina a Contratação e Subcontratação com Terceiros.

A Cláusula 13ª disciplina a Fiscalização da Concessão pela ARDPV e pelo Poder Concedente, com a previsão expressa da Taxa de Regulação, Controle e Fiscalização (TRCF) de 1,5% do valor da receita operacional bruta, na forma do art. 53 da Lei Complementar Municipal nº 1.013/2025.

A Cláusula 14ª disciplina os Direitos e Obrigações dos Usuários, em coerência com o regime da Lei nº 8.987/1995.

XI.3.4 – Capítulo IV: remuneração e reequilíbrio (Cláusulas 15ª a 20ª)

A Cláusula 15ª disciplina o Valor do Contrato e a Remuneração. Os elementos centrais são: valor estimado do Contrato; Contraprestação Mensal Máxima; Contraprestação Mensal Efetiva (com a estrutura de duas Parcelas — A para CAPEX e B para OPEX); regime do IQD com desconto máximo de 10% da Contraprestação (Parcela Variável); cascata de proteção em caso de inadimplemento do Poder Concedente (gatilhos de 5 dias úteis, 90 dias e 180 dias com volume insuficiente da Conta Garantia).

A Cláusula 16ª disciplina os Reajustes e o Reequilíbrio Anual, com reajuste pelo índice do IBGE (IPCA).

A Cláusula 17ª disciplina as Revisões Ordinárias, a cada cinco anos, com possibilidade de revisão do IQD.

A Cláusula 18ª disciplina as Receitas Acessórias ou extraordinárias, com regime de compartilhamento de 5% da receita bruta como redutor da Contraprestação, ressalvada a reversão integral dos recicláveis às cooperativas.

A Cláusula 18ª incorpora o item 18.10, que faculta à Concessionária implantar, operar e explorar, a título de Receita Acessória e por sua exclusiva conta e risco, usina de aproveitamento energético do biogás do aterro sanitário. O regime adotado é o da neutralidade econômica: a usina, seus equipamentos e sistemas não integram os Bens Reversíveis — ressalvados os sistemas de drenagem e captação incorporados ao maciço —, a frustração total ou parcial dessa receita não confere direito a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro, e a exploração não pode comprometer a estabilidade, o licenciamento ou a vida útil remanescente do aterro. Ao Poder Concedente é assegurada opção de compra dos equipamentos ao término da Concessão, mediante notificação com 12 (doze) meses de antecedência, deduzida a parcela de receitas já compartilhadas. As receitas efetivamente auferidas integram a base de compartilhamento do item 18.5.1, na forma do item 18.10.10.

A Cláusula 19ª disciplina a Alocação de Riscos, com remissão à Matriz de Riscos (Anexo) e detalhamento de hipóteses específicas.

A Cláusula 20ª disciplina o procedimento de Recomposição do Equilíbrio Econômico-Financeiro, com fundamento na Lei nº 14.133/2021.

XI.3.5 – Capítulo V: seguros e garantias (Cláusulas 21ª a 23ª)

A Cláusula 21ª disciplina os Seguros, com a previsão das três modalidades obrigatórias (Risco de Engenharia, Responsabilidade Civil, Operação) e dos requisitos institucionais das seguradoras (autorização SUSEP, grau de investimento, cobeneficiários, notificação prévia).

A estrutura de Garantias Públicas de Pagamento (Conta Vinculada e Conta Garantia) é consolidada pela Cláusula 23ª, examinada em detalhe no Capítulo V deste Caderno.

A Cláusula 22ª disciplina a Garantia de Execução do Contrato, nas modalidades do art. 96, §1º, da Lei nº 14.133/2021.

A Cláusula 23ª disciplina a Garantia do Pagamento da Contraprestação Mensal Efetiva, com a obrigação do Poder Concedente de manter o Saldo Mínimo de 2 (duas) Contraprestações Mensais Efetivas na Conta Garantia, de titularidade do Município, o regime do Contrato de Conta Garantia e da utilização do FPM.

XI.3.6 – Capítulo VI: transferência de controle e “step-in rights” (Cláusulas 24ª e 25ª)

A Cláusula 24ª disciplina a Transferência de Controle, com anuência prévia do Poder Concedente, ressalvada a exceção para reorganizações intragrupo.

A Cláusula 25ª disciplina a Assunção do Controle pelos Financiadores ("step-in rights"), com procedimento detalhado: notificação ao Poder Concedente, prazo de 45 dias para quitação pela Concessionária, comunicação prévia de 15 dias da assunção, requisitos de qualificação do entrante.

XI.3.7 – Capítulos VII e VIII: sanções, intervenção e extinção (Cláusulas 26ª a 35ª)

A Cláusula 26ª disciplina o Sistema de Penalidades, com catálogo (advertência, multas, suspensão, inidoneidade), faixas de multa (0,5% a 30% do valor anual, teto de 50% da Contraprestação Mensal Máxima multiplicada por doze), critérios de calibragem (gravidade, danos, vantagens, atenuantes, agravantes, situação econômica, antecedentes), princípio da continuidade delitiva, regime de reincidência qualificada e procedimento administrativo sancionador (rito da LC Municipal nº 745/2018).

A Cláusula 27ª disciplina a Intervenção do Poder Concedente, na forma do art. 32 da Lei nº 8.987/1995.

As Cláusulas 28ª a 33ª consolidam o regime de extinção do contrato: advento do termo (29ª), encampação (30ª), caducidade (31ª), rescisão (32ª) e anulação (33ª).

A Cláusula 34ª disciplina Força Maior e Caso Fortuito. A Cláusula 35ª disciplina a falência e a extinção da Concessionária.

XI.3.8 – Capítulos IX e X: solução de controvérsias e disposições finais (Cláusulas 36ª a 43ª)

A Cláusula 36ª (Disposições Gerais e Âmbito) institui o Comitê de Interface do Contrato (CIC), instância permanente de prevenção. A Cláusula 37ª disciplina o Escalonamento Interno e a Negociação. A Cláusula 38ª disciplina a Conciliação e a Mediação, na forma da Lei Federal nº 13.140/2015. A Cláusula 39ª institui a Mesa de Resolução de Conflitos, com a característica de "Dispute Adjudication Board" e decisões vinculantes para as Partes.

A Cláusula 40ª disciplina a Arbitragem (institucional, com sede em Porto Velho, de direito, em português, tribunal de três árbitros). A Cláusula 41ª disciplina o Verificador Independente. As Cláusulas 42ª (Disposições Gerais) e 43ª (Foro de eleição — Comarca de Porto Velho) encerram o Contrato.

XI.4 – Anexos do Edital e do Contrato

O Edital e a Minuta de Contrato são acompanhados de Anexos específicos, dentre os quais:

Anexos do Edital

Anexo	Título
Anexo A	Caderno de encargos
Anexo B	Contrato e anexos
Anexo C	Modelos de cartas e declarações
Anexo D	Indicadores de Desempenho e Metas

Anexos do Contrato

Anexo	Título
Anexo I	Edital, anexos e esclarecimentos
Anexo II	Proposta Econômica
Anexo III	Diretrizes Ambientais
Anexo IV	Acordo de tratamento de dados pessoais
Anexo V	Matriz de riscos
Anexo VI	Minuta de contrato de nomeação de agente de pagamento e administração de conta vinculada
Anexo VII	Termo de referência para a contratação do verificador independente

CAPÍTULO XII – CONCLUSÕES

XII.1 – Síntese da análise desenvolvida

O Caderno Jurídico desenvolvido nos capítulos anteriores examinou, em forma articulada e sistemática, o conjunto dos elementos jurídico-regulatórios da nova Concessão Administrativa para limpeza urbana e manejo de Resíduos Sólidos Urbanos do Município de Porto Velho. A análise partiu da reconstrução do marco institucional aplicável (Capítulo II), passou pela justificação da modalidade contratual eleita e pela descrição da modelagem jurídico-contratual (Capítulo III), examinou os instrumentos centrais de governança da Concessão — Matriz de Riscos (Capítulo IV), Sistema de Garantias (Capítulo V), Plano de Seguros (Capítulo VI) e Sistema de Responsabilidades, Desempenho e Penalidades (Capítulo VII) —, tratou do regime de solução de controvérsias (Capítulo VIII), examinou a estrutura jurídica da Concessionária (Capítulo IX), consolidou o regime de ressarcimento dos estudos e os pontos a validar (Capítulo X), e ofereceu visão de síntese do Edital e do Contrato (Capítulo XI).

XII.2 – Compatibilidade institucional do desenho

A análise permite concluir, com segurança jurídica, pela compatibilidade do desenho institucional proposto com o ordenamento jurídico aplicável. A Concessão Administrativa, regida pela Lei Federal nº 11.079/2004, é a modalidade adequada à natureza dos serviços, à magnitude dos investimentos, à estrutura institucional do Município e ao regime tributário-municipal já consolidado. A modelagem observa os limites legais (valor mínimo, prazo, limite fiscal), incorpora as inovações da Lei Federal nº 14.133/2021 (i, matriz objetiva de riscos, atualização do referencial legal), atende às diretrizes apontadas pelos Acórdãos do TCE-RO no certame anterior, e dialoga adequadamente com a Lei Federal nº 12.305/2010 (Política Nacional de Resíduos Sólidos), com a Lei Federal nº 11.445/2007 (Saneamento Básico) e com a Lei Federal nº 14.026/2020 (Marco do Saneamento).

XII.3 – Diferenciais em relação ao certame anterior

A modelagem ora examinada incorpora, em diversos elementos, as diretrizes apontadas pelo TCE-RO nos Acórdãos APL-TC 00068/24 e APL-TC 00105/24. Os principais diferenciais em relação ao certame anteriormente anulado são: a adoção do critério único de menor valor da contraprestação pública (em substituição à combinação

com melhor técnica); a supressão da Proposta Técnica pontuada; a atualização do referencial legal (Lei nº 14.133/2021 em lugar da Lei nº 8.666/1993); a estruturação institucional da regulação técnica pela ARDPV com o apoio do Verificador Independente; e a estruturação da Matriz de Riscos em moldura objetiva.

XII.4 – Pontos prévios ao Edital

Subsistem pontos institucionais que demandam validação pelo Município antes da publicação do Edital. Esses pontos não comprometem a integridade da modelagem; refletem, exclusivamente, elementos que escapam do escopo técnico do estudo.

A definição das datas das Audiências e Consultas Públicas, a formalização da dotação orçamentária na LDO e no PPA e a observância da Convenção 169 da OIT (oitiva dos povos originários) são providências institucionais que devem ser equacionadas no curso da instrução administrativa.

XII.5 – Considerações finais

A nova Concessão Administrativa para manejo de Resíduos Sólidos Urbanos do Município de Porto Velho representa oportunidade institucional de equacionamento estrutural de um conjunto de problemas crônicos do Município — em particular, a destinação ambientalmente adequada dos resíduos, a remediação dos passivos ambientais herdados, e a inclusão socioproductiva dos catadores —, com horizonte de 30 anos e moldura jurídica robusta.

A modelagem proposta oferece equilíbrio entre os interesses do Município, a viabilidade econômico-financeira para o parceiro privado, e a proteção dos usuários dos serviços e da coletividade municipal. A coerência interna do desenho, a sua aderência ao ordenamento jurídico aplicável e a robustez dos instrumentos de governança contratual conferem ao projeto segurança jurídica adequada à sua magnitude e à sua duração.

Espera-se, com a publicação do Edital e com a celebração do Contrato, contribuir para o equacionamento estrutural dos serviços de manejo de RSU em Porto Velho, em benefício da população do Município e em coerência com as diretrizes nacionais e municipais de saneamento básico, gestão de resíduos sólidos e proteção ambiental.

Caderno Jurídico — Produto 7

Concessão Administrativa para limpeza urbana e manejo de Resíduos Sólidos Urbanos

Município de Porto Velho/RO

Consórcio Pezco-Apparecido&CarvalhoPinto-Psphub-Masterpro

ACP Advogados

Porto Velho, 2026

LISTA DE SIGLAS

ABNT — Associação Brasileira de Normas Técnicas

ACP — ACP Advogados (suporte jurídico do Consórcio)

ARDPV — Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados e de Desenvolvimento do Município de Porto Velho

CAPAG — Capacidade de Pagamento (classificação do Tesouro Nacional)

CBS — Contribuição sobre Bens e Serviços

CF — Constituição Federal de 1988

CGP/PVH — Conselho Gestor do Programa de Parcerias Público-Privadas do Município de Porto Velho

CONAMA — Conselho Nacional do Meio Ambiente

CTR — Central de Tratamento de Resíduos

DOM — Diário Oficial dos Municípios do Estado de Rondônia

EC — Emenda Constitucional

ETR — Estação de Transbordo de Resíduos

FPM — Fundo de Participação dos Municípios

IBS — Imposto sobre Bens e Serviços

IQD — Indicadores de Qualidade e Desempenho

IS — Imposto Seletivo

LC — Lei Complementar

LOM — Lei Orgânica do Município

LRF — Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar Federal nº 101/2000)

MIP — Manifestação de Interesse Privado

PMSB — Plano Municipal de Saneamento Básico

PNRS — Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei Federal nº 12.305/2010)

PPP — Parceria Público-Privada

RCL — Receita Corrente Líquida

RSS — Resíduos de Serviços de Saúde

RSU — Resíduos Sólidos Urbanos

SPE — Sociedade de Propósito Específico

TCE-RO — Tribunal de Contas do Estado de Rondônia

VPL — Valor Presente Líquido

REFERÊNCIAS

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.

BRASIL. Decreto Federal nº 11.599, de 12 de julho de 2023 (Decreto regulamentador do marco do Saneamento Básico).

BRASIL. Emenda Constitucional nº 132, de 20 de dezembro de 2023 (Reforma Tributária).

BRASIL. Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

BRASIL. Lei Complementar nº 214, de 16 de janeiro de 2025 (institui o IBS, a CBS e o Imposto Seletivo).

BRASIL. Lei Federal nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995 (Lei de Concessões).

BRASIL. Lei Federal nº 9.307, de 23 de setembro de 1996 (Lei de Arbitragem), com as alterações da Lei nº 13.129/2015.

BRASIL. Lei Federal nº 11.079, de 30 de dezembro de 2004 (Lei das Parcerias Público-Privadas).

BRASIL. Lei Federal nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007 (Marco do Saneamento Básico), com as alterações da Lei nº 14.026/2020.

BRASIL. Lei Federal nº 12.305, de 2 de agosto de 2010 (Política Nacional de Resíduos Sólidos).

BRASIL. Lei Federal nº 12.846, de 1º de agosto de 2013 (Lei Anticorrupção).

BRASIL. Lei Federal nº 13.140, de 26 de junho de 2015 (Lei de Mediação).

BRASIL. Lei Federal nº 13.460, de 26 de junho de 2017 (Direitos dos Usuários de Serviços Públicos).

BRASIL. Lei Federal nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais).

BRASIL. Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos).

BID; CASA CIVIL. Guia Prático de Estruturação de Projetos de Concessão de Manejo Sustentável de Resíduos Sólidos Urbanos, 2023.

CONSÓRCIO PEZCO-APPARECIDO&CARVALHOPINTO-PSPHUB-MASTERPRO. Produtos Produto 1 (Diagnóstico).

CONSÓRCIO PEZCO-APPARECIDO&CARVALHOPINTO-PSPHUB-MASTERPRO, Produto 2 (Modelagem do Projeto).

CONSÓRCIO PEZCO-APPARECIDO&CARVALHOPINTO-PSPHUB-MASTERPRO, Produto 3 (Avaliação Comercial).

CONSÓRCIO PEZCO-APPARECIDO&CARVALHOPINTO-PSPHUB-MASTERPRO, Produto 4 (Estudo Socioambiental).

CONSÓRCIO PEZCO-APPARECIDO&CARVALHOPINTO-PSPHUB-MASTERPRO, Produto 6 (Modelagem Econômico-Financeira).

PORTO VELHO. Lei Complementar Municipal nº 136/2001 (Resíduos de Serviços de Saúde).

PORTO VELHO. Lei Complementar Municipal nº 592/2015 (Programa de Parcerias Público-Privadas).

PORTO VELHO. Lei Complementar Municipal nº 908/2022 (Política Municipal de Saneamento Básico).

PORTO VELHO. Lei Complementar Municipal nº 972/2023 (Plano Municipal de Saneamento Básico).

PORTO VELHO. Lei Complementar Municipal nº 1.013/2025 (cria a ARDPV).

PORTO VELHO. Decreto Municipal nº 15.603/2018 (Cadastro de Grandes Geradores).

SILVA, Mauro Santos (Org.). Concessões e parcerias público-privadas: políticas públicas para provisão de infraestrutura. Brasília: Ipea, 2022. 472 p.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA. Acórdãos APL-TC 00068/24 e APL-TC 00105/24.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. Acórdão nº 2.905/2014 – Plenário.



CONTATO PEZCO ECONOMICS

 Rua Bela Cintra, 1200 ▪ 1º andar ▪ Cj. 11
Jardim Paulista ▪ São Paulo | SP

 + 55 11 3582-5509

 economics@pezco.com.br

 www.pezco.com.br